



UMUM

1. I.1. Hukum acara yang berlaku.
2. I.3. Berlakunya H.I.R.
4. I.7. Taraf-taraf pemeriksaan.
5. I.8. Putusan-putusan Perdamaian Dasa.
6. I.8. Larangan bertindak sendiri.
7. I.8. Peradilan volunter.
8. I.8. Hakim yang bersidang.
9. I.8. Acara “kort geding”.
10. I.8. Kewajiban Hakim dalam peradilan perdata.
11. I.8. Tindakan-tindakan Hakim karena jabatan.
12. I.8. Wewenang Panitera.
13. I.8. Perhitungan dan pertanggung jawaban (rekening en verantwoording).
14. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.
45. II.3. Kompetensi Pengadilan Tinggi.
46. II.2. Kompetensi Pengadilan Agama.
47. II.5. Wewenang Pengadilan Agama.
53. II.7. Wewenang P.U.P.N.

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA

54. III.1. Pihak yang berperkara.
88. III.2. Penarikan pihak ketiga keDalam Perkara
91. III. 4. Pengunduran tergugat dipersidangan.
94. III. 5. Intervensi.
95. IV. 2. Pengajuan surat gugatan yang baru.
96. IV. 3. Isi surat gugatan.
101. IV. 4. Surat gugatan yang belum lengkap.
102. IV. 5. Yang berhak mengajukan surat gugatan.
109. IV. 5. Pihak yang berhak mengajukan gugatan.
110. IV. 6. Perubahan surat gugatan.
113. IV. 7. Penggabungan gugatan.
119. IV. 8. Gugatan Lisan.
122. IV. 9. Perubahan gugatan.
126. IV. 11. Gugatan ne bis in idem

- 131. IV. 11. *Ne his in idem*
- 134. IV. 12. *Gugatan rekonvensi.*
- 140. IV 14. *Gugatan yang tidak jelas.*
- 147. IV. 15. *Syarat materiil daripada gugatan.*
- 148. IV. 15. *Tuntutan provisionil.*
- 149. IV. 15. *Gugatan insidentil.*
- 150. IV. 15. *Gugatan dengan tuntutan subsidair.*
- 151. IV. 15. *Surat kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.*
- 152. IV. 15. *Surat kuasa untuk menggugat.*
- 153. IV. 15. *Surat kuasa untuk mengajukan gugatan.*
- 154. IV. 15. *Gugatan perceraian.*
- 156. IV. 15. *Petitum gugatan.*
- 157. IV. 15. *Tuntutan revindikasi.*
- 158. V.3. *Permohonan pengesahan anak.*
- 159. V.3. *Permohonan penetapan ahli waris.*
- 161. VII.3. *Eksepsi mengenai kompetensi.*
- 162. VII.3. *Putusan terhadap eksepsi.*
- 163. VIII.1. *Sitim pembuktian di Indonesia.*
- 164. VIII.1. *Hukum pembuktian di Indonesia.*
- 166. VIII.3. *Pengakuan yang tidak terpisahkan (“onsplitsbaar aveu”).*
- 167. VIII.6. *Beban pembuktian.*
- 173. VIII.7. *Dugaan.*
- 174. VIII. 7. *Surat-surat bukti yang tidak disangkal.*

PENGAKUAN

- 175. IX. 1. *Pengakuan sebagai alat bukti.*
- 176. IX. 3. *Pengakuan yang terpisah pisah.*
- 177. IX. 3. *Pengakuan dengan tambahan.*

BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN KEKUATAN BUKTINYA

- 178. X. 1. *Putusan Pengadilan.*
- 179. X. 1. *Pembuktian dengan putusan Pengadilan Dalam Perkara pidana.*
- 180. X. 1. *Kekuatan bukti daripada putusan Pengadilan.*
- 181. X. 2. *Akte notaris.*
- 183. X. 5. *Surat Pendaftaran Tanah.*
- 184. X. 6. *Surat ketetapan pajak tanah.*
- 185. X. 6. *Surat “letter C” tanah.*
- 186. X. 9. *Surat keterangan Kepala Desa*
- 187. X. 15. *Kekuatan bukti surat kwitansi.*

- 188. X. 15. Kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui.
- 189. X. 15. Foto copy.
- 190. X. 16. Surat bukti yang tidak bermeterai.
- 191. X. 17. Surat bukti yang diisangkal.
- 192. X. 17. Affidavit.
- 193. X. 17. Berita acara persidangan.
- 194. X. 17. Surat pengakuan dibawah tangan.
- 195. XI. 1. Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.
- 199. XI. 3. Keterangan saksi sebagai alat bukti.
- 200. XI. 3.1. Saksi de auditu.
- 201. XI.3.4. Persaksian oleh keluarga semenda.
- 202. XI. 3.4. Keluarga salah satu pihak sebagai saksi.
- 205. XI. 4. Yang dapat didengar sebagai saksi.

S U M P A H

- 206. XII. S u m p a h
- 207. XII.1. Sumpah sebagai alat bukti.
- 209. XII.3. Sumpah tambahan.
- 218. XII.4. Sumpah yang menentukan.

PEMERIKSAAN SETEMPAT

- 219. XIII. Pemeriksaan setempat.
- 220. XIII. Pemeriksaan setempat
- 221. XIV.1. Putusan Perdamaian.
- 224. XIV.2. Putusan tanpa hadirnya tergugat.
- 226. XIV.3. Putusan Sela.
- 227. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.
- 228. XIV.4. Gugatan tidak dapat diterima.
- 229. XIV.4. Putusan “tidak dapat diterima”.
- 230. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.
- 235. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.
- 251. XIV. 6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
- 257. XIV.7. Syarat-syarat putusan.
- 260. XIV.8. Isi amar putusan.
- 273. XIV.9. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.
- 277. XIV.11. Pembatalan putusan.
- 280. XIV.12. Perbaikan putusan Pengadilan Tinggi
- 282. XIV. 12. Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.
- 283. XIV.12. Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.

- 284. XIV. 12. Hubungan antara putusan akhir dan putusan sela.
- 285. XIV. 12. Putusan arbitrase.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

- 286. XV.1.1. Hukum Acara pemeriksaan banding.
- 303. XV.1.2. Tenggang waktu pengajuan permohonan banding.
- 304. XV.1.4. Surat Kuasa untuk banding.
- 308. XV.1.4. Surat kuasa untuk mengajukan banding.
- 309. XV.1 4. Surat kuasa untuk banding.
- 310. XV.1.4. Tenggang waktu pengajuan memori banding.
- 311. XV.1.4. Memori banding.
- 313. XV.1.4. Yang dapat diperiksa dalam tingkat banding.
- 314. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.
- 320. XV.2.2. Tenggang waktu pengajuan memori kasasi.
- 323. XV.2.3. Keberatan dalam kasasi.
- 324. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.
- 325. XV.2.3. Keberatan dalam memori kasasi.
- 329. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.
- 342. XV.2.4. Surat kuasa untuk kasasi.
- 345. XV.2.4. Risalah kasasi.
- 347. XV.2.4. Kasasi demi kepentingan hukum.
- 348. XV.2.4. Perbuatan-perbuatan Pengadilan yang dapat dimohonkan kasasi.
- 349. XV.2.4. Kasasi Dalam Perkara merk.
- 351. XV.3. Rekes sipil.
- 357. XV.4. Pemeriksaan ulangan.
- 360. XV.5. Perlawanan (verzet).
- 361. XV.5. Upaya hukum terhadap putusan tentang merk.
- 362. XV.5. Banding terhadap putusan-putusan arbitrase.
- 363. XVI.4. Sita jaminan.
- 371. XVI.4.5. Perlawanan terhadap sita jaminan.
- 374. XVI.6. Barang-barang yang tidak boleh disita.
- 375. XVII. Pelaksanaan putusan.
- 377. XVIII.2.1. Penjualan barang dimuka umum.
- 379. XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.
- 382. XVII.4. Pelaksanaan lebih dulu.
- 384. XVII.4. Pelaksanaan putusan terhadap pihak ketiga.
- 385. XVII.4. Eksekusi putusan-putusan Panitia Pemulihan Hak.
- 386. XVII.4. Penyanderaan (gijzeling)

- 387. XVIII. Biaya perkara.
- 388. XVIII.1. Pembebasan dari biaya perkara.
- 389. XVIII.2. Uang paksa.
- 391. XVIII.4. Persehot biaya perkara.
- 393. I.8. Tertib acara dalam pemeriksaan.
- 394. I.8. Peradilan oleh Hakim tunggal.
- 395. I.8. Kekuatan hukum putusan-putusan penguasa adat.
- 396. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.
- 402. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.
- 406. III.1. Pihak-pihak Dalam Perkara.
- 410. III.2. Penarikan pihak ketiga ke Dalam Perkara.
- 411. III.5. Surat kuasa untuk berperkara.
- 412. III.5. Intervensi.
- 413. IV.1. Syarat-syarat surat gugatan.
- 415. IV.3. Isi surat gugatan.
- 416. IV.7. Penggabungan gugatan.
- 418. IV.II. Gugatan ne bis in idem.
- 419. IV.12. Gugatan rekonvensi.
- 422. IV.12. Gugatan yang tidak jelas.
- 425. IV.15. Permohonan provisi.
- 426. V.3. Permohonan penetapan hak tanpa ada sengketa.
- 427. VII.3. Pemutusan terhadap eksepsi.
- 428. VII.3. Eksepsi mengenai kompetensi.
- 430. VIII.6. Beban pembuktian.
- 431. X.2. Akte Notaris.
- 432. XI.4. Pendengaran saksi-saksi.
- 433. X.17. Berita acara pengadilan.
- 434. XII. Sumpah tambahan.
- 435. XII.4. Sumpah yang menentukan.
- 436. XIII. Pemeriksaan setempat.
- 438. XIV.2. Putusan diluar hadir.
- 439. XIV.2. Putusan diluar hadir tergugat.
- 440. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.
- 442. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.
- 446. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.
- 447. XIV.7. Syarat-syarat putusan.
- 449. XIV.8. Isi amar putusan.
- 450. XIV.12. Keputusan Hakim Perdamaian.

- 451. *XV.1. Pemeriksaan banding.*
- 453. *XV.1.2. Tenggang waktu banding.*
- 454. *XV.2. Pemeriksaan kasasi.*
- 457. *XV.2. Kasasi.*
- 460. *XV.2.4. Kasasi terhadap putusan Pengadilan Agama.*
- 461. *XVI.1. Penyitaan tanah.*
- 462. *XVI.4. Sita jaminan.*
- 463. *XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.*
- 465. *XVII.4. Biaya eksekusi.*
- 466. *XVIII.2. Uang paksa.*

UMUM

1. **I.1. Hukum acara yang berlaku.**

Mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita. Di samping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim bersifat aktif.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-7-1975 No. 425 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Fa. Indah Enterprice Film dkk. lawan Tjoe Kim Po dkk. dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. NG. Hanindyopoetro Sosropranoto S.H.; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Sri Widodo Wiratmo Soekito S.H.

2. **I.3. Berlakunya H.I.R.**

H.I.R. atau R. Bg. seperti dikatakan dalam Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 berlaku bagi Pengadilan Negeri sebagai pedoman dan orang tidak dapat menyatakan bahwa peraturan H.I.R. dilanggar apabila berhubungan dengan keadaan sekarang peraturan yang bersangkutan tidak dapat diturut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-12-1957 No. 271 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Pak Amah alias Sartimin lawan Abdulrachman alias Mangun.

3. **I.3. Berlakunya H.I.R.**

Portimbangan Pengadilan Tinggi yang dlbenarkan Mahkamah Agung:
Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo harus dinyatakan batal karena telah digunakan hukum acara H.I.R. yang seharusnya adalah Rbg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-1-1975 No. 1099 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Masuda Durachim dkk. lawan 1. KiSHan Durachim; 2. Hasbullah Durachim dan 1. Lien Durachim dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

4. **I.7. Taraf-taraf pemeriksaan.**

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Karena eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan pembantah karena tidak jelas setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

(atas eksepsi yang diajukan terbantah 1: - bahwa di antara terbantah II ada yang sudah meninggal dan mereka ini harus diganti dengan ahli warisnya; oleh Majelis telah diperintahkan kepada pembantah untuk melengkapi bantahannya berkenaan dengan orang-orang yang telah meninggal itu; perintah tersebut tidak dipenuhi oleh pembantah atas alasan bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawab pembantah).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-12-1975 No. 22 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. H. Utamah lawan 1. Dr. Bachrum, 2. E. Koswara, dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 3. Indroharto S.H.

5. **I.8. Putusan-putusan Perdamaian Dasa.**

Keputusan adat Perdamaian Desa tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu pedoman sehingga kalau ada alasan hukum yang kuat Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari keputusan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-6-1971 No. 436 K/Sip/1970.

Dalam Perkara: Poi Dama lawan Lai Ta'bi.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.; 3. Indroharto S.H.

6. **I.8. Larangan bertindak sendiri.**

Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-6-1958 No. 279 K/Sip/1957.

Dalam Perkara: Djahot Damanik lawan Bodja alias Djamintara Saragih.

7. **I.8. Peradilan volunteer.**

Pengadilan Negeri telah keliru karena dengan penetapan perkara voluntair membatalkan dan mencabut surat notariil yang di dalamnya ada ketentuan: bahwa pencabutan surat kuasa harus dengan persetujuan pihak kedua.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-10-1975 No. 147 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. Lima Tjandra lawan Ny. Elly Tjandra (Tjan Ai Lie)

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

8. I.8. Hakim yang bersidang.

Perbedaan Hakim-hakim Anggota dalam pemeriksaan tuntutan provisionil dan dalam pemeriksaan pokok perkara adalah tidak mengakibatkan batalnya seluruh putusan karena tuntutan provisionil sifatnya mempermudah pemeriksaan dalam pemutusan pokok perkara.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-11-1975 No. 1400 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: P.T. Aduma Niaga lawan Ong Tjian Go; Effendi Ason dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH; 2. Achmad Soelaiman SH. 3. DH. Lumbanradja SH.

9. I.8. Acara “kort geding”.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Hukum acara perdata yang kini berlaku bagi Pengadilan Negeri tidak mengenal suatu “pemeriksaan kilat” (kort geding).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-2-1976 No. 813 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Pr. Sakdiah 2. Pr. Fauziah lawan Pr. Ainun.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

10. I.8. Kewajiban Hakim dalam peradilan perdata.

Menambahkan alasan-alasan hukum yang tidak diajukan oleh pihak-pihak merupakan kewajiban hakim berdasarkan pasal 178 R.I.D.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Ny. Soedarti cs. lawan Valentinus Suhadi.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

11. I.8. Tindakan-tindakan Hakim karena jabatan.

Alat hukum “rechtsverwerking” tidak dapat diterapkan oleh Pengadilan karena jabatan (ambtshalve); menurut tata tertib dalam hukum acara alat hukum ini hanya dapat diterapkan bila diajukan oleh pihak yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-11-1958 No. 361 K/Sip/1958.

Dalam Perkara: Djojosegoro alias Tukijo lawan Bok Kromodiniedjo dkk.

12. I.8. Wewenang Panitera.

Panitera Pengadilan Negeri yang mengeluarkan keterangan yang isinya tidak semata-mata bunyi putusan Pengadilan Negeri, tetapi suatu penilaian terhadap amar putusan serta pengertian penetapan pelaksanaan executie bij voorraad; telah bertindak di luar batas kewenangan seorang Panitera dan keterangan tersebut haruslah dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : No. 323 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: S. Oemar Oembarak Baloewel lawan Said bin Mohammad Baloewel dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH. 2. Indroharto SH. 3. Sardjono SH.

13. I.8. Perhitungan dan pertanggung jawaban (rekening en verantwoording).

Acara “rekening en verantwoording” hanya merupakan kelonggaran bagi kreditur dalam hal ia tidak dapat mengetahui dengan tepat berapa jumlah tagihannya terhadap debiturnya, jadi bukannya suatu keharusan (i.c. oleh Pengadilan Negeri gugatan dianggap sebagai tidak berdasar dan oleh karena itu dinyatakan tidak dapat diterima, disebabkan karena penggugat dalam gugatannya itu tidak memintakan juga perhitungan dan pertanggung jawaban).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-7-1959 No. 309 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Kwie Kim Jong lawan Tan Tiauwan Bian.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wijono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Mahikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

K O M P E T E N S I.**14. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.**

Dalam hal ada lebih dari seorang tergugat masing-masing bertempat tinggal dalam wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda-beda, menurut pasal 118 H.I.R. penggugat dapat mengajukan di Pengadilan Negeri dimana salah seorang tergugat bertempat tinggal.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-12-1973 No. 261 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: John Mahdi cs. lawan Ny. Dee Zubaida Thamrin.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. Subekti SH; 2. Z.A. Kusumah Atmadja SH; 3. Indroharto SH.

15. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pengadilan tidak berwenang untuk meninjau kembali suatu putusan Desa mengenai sawah sanggan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-11-1958 No. 361 K/Sip/1958.

16. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Karena Peradilan Administrasi belum terbentuk, maka Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara perbuatan melawan hukum dari Pemerintah.

(i.c. gugatan ditujukan terhadap Wali-Kota sehubungan dengan perintah pengosongan rumah).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-11-1973 No. 634 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: H. GandasaSHita (Can Kay Djoe) lawan Wali Kotamadya Bandung, R. Denie Setiawan Kartadinata.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.

17. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung:

bahwa menurut yurisprudensi “onrechtmatige overheidsdaad” Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-11-1974 No. 339 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Pemerintah D.K.I. Jakarta Raya lawan M. Lumbangaol..

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosubroto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Busthanul Arifin SH.

18. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Gugatan yang ditujukan kepada Wali Kota atas dalil, bahwa putusan Wali Kota yang berisi perintah kepada penggugat untuk mengosongkan rumah **Dalam Perkara** adalah melanggar hukum dan tidak sesuai dengan maksud P.P. No. 49/1963.

adalah bukan perkara sewa menyewa termaksud dalam P.P. No. 49/1963 dan Pengadilan berwenang memeriksanya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-11-1973 No. 662 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Jo Thian Kin lawan Pemerintah Republik Indonesia.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

19. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Amar ke-3 dari putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi: "Menetapkan tergugat harus membayar sewa rumah kedai pada penggugat" harus dibatalkan karena hal tersebut tidak diminta oleh penggugat asal, lagi pula hal itu tidak termasuk wewenang Peradilan Umum, tetapi adalah wewenang Kantor Urusan Perumahan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-2-1975 No. 1017 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Perempuan Dara ahli waris alm. Makpiah lawan Makam.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosubroto SH; 2. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH; 3. BRM. Hanindjopoetro Sosropranoto SH.

20. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pencabutan/pembatalan hak pakai yang telah diberikan atas tanah sengketa kepada tergugat-tergugat, bukanlah an sich tindakan administratif; hal ini sesuai dengan Penjelasan dari Departemen Agraria tertanggal 2 Nopember 1965 No. DHK/53/45 mengenai pasal 29 ayat 1 P.P. No. 10/1961 tentang pejabat yang berwenang membatalkan sesuatu hak; dimana pada alinea kedua dari surat tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa yang dapat membatalkan suatu sertifikat hanyalah "keputusan Hakim" atau "keputusan Menteri Agraria".

Oleh Pengadilan Tinggi keputusan Pengadilan Negeri diperbaiki dengan menambahkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

"Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah dari Departemen Agraria dahulu (sekarang departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria) mencabut kembali hak pakai yang telah diberikannya atas tanah sengketa kepada "Langkat Hotel & Restaurant", berkedudukan di Medan dengan surat Keterangan Pendaftaran tanah sengketa kembali atas nama alm. Tengku Kamaliah, salah seorang ahli waris dari alm. Tengku Machmud Abdul Djalil Rachmadsjah, semasa hidupnya Sultan Negeri Langkat, dengan catatan, bahwa tanah ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri di Medan tgl. 7 Juni 1961 No. 60/1959 yang telah mempunyai kekuatan mutlak, adalah termasuk dalam harta peninggalan

dari alm. Tengku Machmud Abdul Djalil Rachmadsjah tersebut”.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-5-1975 No. 1077 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Tan Lian Tju janda Lam Hek Hin, Djie Lian dkk. lawan Tengku Jahya, Tengku Mahsuni Raudah, Tengku Kamal dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Achmad Soelaiman SH.

21. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Pengeluaran izin bangunan diatas tanah perkara yang berada dalam lingkungan Kotamadya Jambi semata-mata wewenang Wali Kota, bukan termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka gugatan penggugat-penggugat mengenai pencabutan izin bangunan atas tanah sertifikat hak guna bangunan No. 171 atas nama Tergugat-tergugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-9-1973 No. 716 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Sucahri (Lie Sin Hoey) dkk. lawan Saonah. biflti Sairah Hasan bin H.A. Hamid dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

22. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Sengketa tentang sewa-menyewa rumah penyelesaiannya termasuk wewenang Kantor Urusan Perumahan dan Pengadilan tidaklah berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-5-1972 No. 1078 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: The Kian Tjoen lawan Kam Sing Djoen.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

23. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena berdasarkan pasal 80 U.U. No. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah, keputusan-keputusan Pemerintah Daerah jikalau bertentangan dengan Kepentingan Umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang leblh tinggi tingkatannya, dipertangguhkan atau dibatalkan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas.

maka yang berwenang menyatakan batal Keputusan Wali Kota Cirebon termaksud adalah Gubernur Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk mengadili perkara ini.

(Putusan Wali Kota termaksud berisi penetapan bangunan yang ditempati penggugat sebagai Toko Pangan Pemerintah Daerah dan penunjukan bangunan lain sebagai tempat tinggalnya; kepada penggugat diperintahkan untuk dalam waktu satu minggu mengosongkan bangunan tersebut dan kepada Kepala Dinas Urusan Perumahan Daerah Kotamadya ditugaskan untuk memberikan Surat Izin Perumahan kepada penggugat untuk bangunan lain termaksud).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-9-1973 No. 899 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Akhliwaris: Ang Boen Tjan; 2. Mg Ie Tek; 3. Wali kota Kepala Daerah Cirebon lawan 1. Lai Miauwa Hoa; 2. Lai Tien Man.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

24. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi

“bahwa Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) adalah satu badan yang dimaksud oleh pasal 8 dari Undang-undang No. 49 tahun 1960 dan menurut pasal 12 ayat 1 dari undang-undang tersebut diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagai mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara;” tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Umum berwenang untuk rnengadili perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-12-1975 No. 630 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) lawan 1. M. Nazaruddin dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifin SH.

25. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pengosongan rumah karena pemutusan hubungan sewa menyewa adalah bukan wewenang Pengadilan Negeri tetapi pengosongan atas dasar jual beli. Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-5-1972 No. 1363 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Tisna Sumantri lawan K. Suroto.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

26. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

1. Berdasarkan yurisprudensi, perbuatan melanggar hukum yang dilakukan, oleh pejabat Negara tunduk pada yurisdiksi Pengadilan Negeri/Umum.

2. Meskipun sengketa mengenai hubungan sewa menyewa merupakan wewenang sepenuhnya dari pada Dinas Perumahan berdasarkan P.P. No.49 tahun 1963, namun apabila dalam keputusan Dinas Perumahan tersebut terdapat sesuatu yang bersifat melanggar hukum, maka yang merasa dirugikan berhak mengajukannya pada Peradilan Umum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Jong Kong Seng lawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Panarukan qq. Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan; 2. Pejabat Urusan Perumahan Kabupaten Panarukan di Situbondo; 3. B. Hartono Basuki (Go Tjhing Hoo)

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Bustanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

27. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan izin perusahaan dagang adalah wewenang Departemen Perdagangan dan Pengadilan Negeri tidak berwenang memutuskannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-6-1973 No. 50 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Soebianto Tanto; Ny. Janda Juliani Tantonno al. Ny. Janda Tan Yoe Liang lawan Pramudya Arwin al. Tjoa Gwan An, Iskak Hartono al. Liem le Hong.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

28. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena dasar gugatan penggugat adalah pemakaian rumahnya oleh para tergugat tanpa hak yang atas dasar itu penggugat mohon pengosongan rumah tersebut, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-12-1973 No. 526 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Djoko Supardi; 2. Jahja lawan Ny. Janda Lo Tiong Ling.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Subekti SH; 2. DM. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

29. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Wali Kota/Kepala Daerah sebagai instansi banding dari K.U.P. (dan juga K.U.P.) tidak berwenang memutuskan mengenai ganti rugi; hal ini termasuk wewenang Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-3-1976 No. 960 K/sip/1973.

Dalam Perkara: Liem Liong To lawan H. Meja; H. Syamsiah dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DR. Lumbanradja SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Samsudin Aboebakar SH.

30. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

BestuurSHAatregel tgl 25 September 1965 itu sesuai dengan sifatnya hanyalah berupa tindakan sementara. saja dari Administrasi yang dengan sendirinya hilang kekuatan mengikatnya dengan adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan yang pasti yang menyangkut persoalan yang sama.

Namun demikian bukanlah wewenang Peradilan Umum untuk menyatakan bahwa bestuursmaatregel itu batal, karena yang berwenang untuk itu adalah Administrasi (Pemerintah).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-1-1976 No. 783 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Hanoch Liju lawan Herman Terok qq, Gerson Terok dan Feky Liju, Weinie Liju dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Bustanul Arifin SH; 3. Samsudin Aboebakar SH.

31. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Permohonan agar surat instruksi yang dikeluarkan oleh D.P.U. Kodya Sukabumi tertanggal 4 Agustus 1969 dan salinan surat tertanggal 9 Juli 1969 dikuatkan, harus

ditolak karena hal tersebut tidak termasuk wewenang Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-7-1975 No. 885 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Tan Em Boen Nio lawan Tan Kim Toe dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. R. Saldiman Wirjatmo SH.

32. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pembatalan Surat Izin Perusahaan yang dikeluarkan oleh Gubernur adalah wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidaklah tepat bila dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : No. 323 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Said bin Mohamad Baloewel lawan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sardjono SH.

33. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan Pemerintah Daerah mengenai tanah yang berada dibawah pengawasannya, kecuali kalau dengan tindakan itu Pemerintah Daerah melanggar peraturan hukum yang berlaku atau melampaui batas-batas wewenangnya..

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-3-1970 No. 319 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Bok Kromoredjo lawan Djopawiro.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Subekti SH; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

34. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Soal kepada siapa Kota Pradja akan memberikan tanah milik Kota Pradja untuk dipakai, adalah masalah pemanfaatan dan kebijaksanaan Kota Pradja, yang mengenai hal ini Hakim tidak wenang campur tangan..

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-5-1960 No. 157 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: Lebanus Tambunan lawan Anting Batubara dan Wali Kota Pematang Siantar.

dengan **Susunan Majelis**: R. Wirjono Prodjodikoro SH; R. Subekti SH; 3. K. Wirjono Kusumo SH.

35. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Seorang penyewa kios dalam pasar lama Pontianak yang berhubungan dengan pembangunan pasar oleh Kota Madya dipindahkan sementara ketempat penampungan dengan janji akan mendapat prioritas sewa kios bila pasar telah selesai dibangun, yang menggugat Wali Kota untuk mendapatkan ruangan kios dalam pasar baru tersebut;

gugatannya dapat diterima. (i.c. oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena dianggap bahwa yang digugat adalah masalah beleid/ kebijaksanaan dari pada Pemerintah).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-12-1973 No. 709 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: S. Masjhor S.H. lawan Tiono, Walikota Kepala Daerah Kotamadya Pontianak.

dengan **Susunan Majelis:** .1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

36. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Tuntutan mengenai pelaksanaan hak perdata pribadi (subjectief pnivaatrecht) Pengadilan Negeri wenang mengadilinya, walaupun hak itu bersumber pada peraturan yang bersifat hukum public.

(i.c. penggugat-penggugat asli menuntut agar mereka sebagai akhliwaris dari pada mendiang Oei Ek Khong, disyahkan sebagai penyewa untuk selama ini dan seterusnya atas petak toko No. 1 milik Kota Pradja Padang).

Pemakaian toko yang didasarkan pada izin Kota Pradja Padang berdasarkan 'Padangsche Pasar-Verordening', tidak dapat secara diam-diam menjelma menjadi perjanjian sewa-menyewa keperdataan menurut B.W.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-5-1960 No. 115 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: Pemerintah Daerah Kota Padang (Kota pradja Padang) lawan Jap Soei Nio dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. K. Wirjono Prodjodikoro SH; 2. R. Soekardono SH; 3. R. Wirjono Kusumo SH.

37. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

Petitun D dan E dari gugatan :

(D.- menyatakan batal setidak-tidaknya membatalkan surat keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tanggal 10-3-1967 No. 7/D/278/67 dan menyatakan batal atau membatalkan Sertipikat H.G.B. no. 550 tanggal 17-5- 1971 No. 943/S/1971 tertulis atas namanya Djoko Soedjono.

E.- memerintahkan kepada tergugat I untuk memberikan izin balik nama mengenai persil Jl. Iris no,2 Surabaya kepada penggugat dan selanjutnya memerintahkan kepada kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah untuk mengeluarkan Sertipikat tersebut diatas kepada penggugat.)

karena pengeluaran sertipikat itu semata-mata wewenang Administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang Administrasi, bukan Pengadilan.

tidak beralasan maka harus juga ditolak;

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 6-1-1976 no. 1198 K/Sip/1973.

Dalam Perkara 1. Direktur Jenderal Agraria di Jakarta, 2. Djoko Soedjono lawan Mary Louise Romer.

dengan **Susunan Majelis** 1. Indroharto S.H.; 2. DR. Lumbanraja S.H 3. Achmad Soelaiman S.H.

38. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

Gugatan yang menyangkut pengembalian tanah gadaian termasuk wewenang Pengadilan Negeri sedang terhadap gugatan ini berlaku ketentuan dalam pasal 7

Undang-undang no. 56 Prp. tahun 1960.

i.c. diputuskan oleh Pengadilan Negeri: Menyatakan tidak dapat diterimanya gugatan penggugat untuk mengembalikan kebun sengketanya kepada penggugat dengan jalan penebasan, sebab perkara tersebut tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, melainkan termasuk wewenang Panitia Landrefrom.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 22-4-1976 No. 778 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Hasyim bin Peutua Husin lawan Pr. Nyak Hindun binti almarhum Waki Mahmud.

dengan **Susunan Majelis** 1. BRM. NG. Hanindyopoetro Sosropranoto S.H. 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

39. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

Karena sawah dan kebun tersebut pada ad 5 s/d/8 surat gugat itu terletak diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri ini tidak berwenang mengadilinya dan gugatannya seharusnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 4-11-1975 No. 1382 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Djalangkara Dg Buang lawan 1. Mallarangan, 2. Bombe, dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1.Dr.R. Santoso Poedjosoeharto S.M. 2. D.H. Lumbanraja, 3. Achmad Soeleiman S.H.

40. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung ;

Pertimbangan Hakim pertama yang menyangkut kekuasaan relatif :

bahwa karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugat terjadi didaerah hukum Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya; adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal 113 jo 133 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.

Dalam Perkara M. Achsan lawan M. Balandi Sutadipura dan 1.Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung, dalam kedudukannya selaku Kepala Daerah Kotamadya Bandung di Bandung; dkk.

dengan **Susunan Majelis** 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H 2. Indroharto S.H.; R. Djoko Soegianto S.H.

41. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Peninjauan nafkah termaksud dalam pasal 329 b B.W. tidak harus diajukan, kepada Pengadilan yang pertama memutus perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 20-1-1976 No. 1392 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Budilesmana Widjaya lawan Ny. Maryani Tjandrawati Widjaya dahulu Chan Giok Nio.

dengan **Susunan Majelis** 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H. 2. Indroharto S.H.; R. Djoko Soegianto SH.

42. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Telah menjadi jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung bahwa tidak termasuk

atribusi Hakim Negeri untuk meninjau benar/tidaknya suatu putusan desa.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 19-11-1958 No. 340 K/Sip/1958.

Dalam Perkara: R.A. Darmosewojo alias Soedjinah, lawan R.M Brotodirdjo.

43. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pembatalan surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi Agraria secara syah, bukanlah wewenang Pengadilan melainkan wewenang Administrasi; pihak yang dimenangkan oleh Pengadilan harus minta pembatalan surat bukti hak milik itu kepada instansi Agraria berdasarkan putusan Pengadilan yang telah diperolehnya.

Putusan Mahkamah Agung : No. 350 K/Sip/1968.

Dalam Perkara : Kamid Kartadinata dan Brigjen KKO Moch. Junus lawan Gan Choo Ho dan Negara Republic Indonesia cq. Pemerintah Republic Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Menteri Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Agraria cq. Kantor Pendaftaran Tanah di Jakarta.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanraja S.H. 3. Sardjono S.H.

44. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Menurut ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Pembagian Warganegara (L.N. 1950-8) Hakim hanya berwenang memutuskan tentang kewarganegaraan Seseorang dalam hal pernyataan orang tersebut mengenai pemilihan atau penolakan kewarganegaraan tidak diterima oleh pejabat yang bersangkutan, atau dalam hal seseorang merasa dirugikan dalam suatu kepentingan hukum tertentu oleh tindakan tertentu dan alat negara yang didasarkan atas penetapan kewarganegaraannya.

(i.c. Putusan Pengadilan yang semata-mata atas permohonan dari yang bersangkutan, menetapkan bahwa pemohon adalah Warganegara RI. karena dirinya sudah terlebur (opgelost) dalam golongan bangsa Indonesia, dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena alasan-alasan di atas dan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1958 No. 1 K/Sip/1958.

Dalam Perkara Wibert Boeren.

45. II.3. Kompetensi Pengadilan Tinggi.

Saat yang menentukan untuk menetapkan Pengadilan Tinggi yang mana yang berkuasa untuk mengadili dalam tingkat banding, adalah saat putusan tingkat pertama diumumkan, karena dengan diumumkannya putusan itu terbitlah hak bagi yang berkepentingan untuk minta banding.

(i.c. Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tgl. 28 Maret 1951 No. 31/1951 P.T. Pdt. telah menyatakan dirinya tidak berkuasa memutuskan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis tgl. 8 Januari 1951 No. 291/1950 perd. P.N. Ciamis, sedang Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusnya tgl. 7 Mei 1951 No. 137/1951 Pdt. juga menyatakan dirinya tidak berkuasa untuk memutuskan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Ciamis tersebut).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-10-1951 No. 1/1951 Pers. Perd.

Dalam Perkara: Nyi Anisah lawan Basori dan Nyi Aisah.

dengan **Susunan Majelis** 1. Mr. R. Satochid Kartanegara, 2. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 3. Sutan Kali Malikul Adil.

46. II.2. Kompetensi Pengadilan Agama.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena pertitum ke - 2 dan surat gugat mengenai waris malwaris yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Umum untuk menentukannya, permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan. (perkara dan daerah P.N. Watampone).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-12-1975 No. 295 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Abd. Hamid lawan 1. Katille, 2. Madolanggeng dkk.

Susunan Majelis 1. R. Saldiman Wijatmo S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

47. II.5. Wewenang Pengadilan Agama.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Tangkisan tergugat I tentang mengikatnya surat pembagian waris dengan damai dimuka Pengadilan Agama bagi kedua pihak, tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Agama menurut hukum tidak berwenang mengurus soal-soal warisan. (P.N. Surabaya).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 9 - 1973 No. 702 K/Sip/1973.

Dalam Perkara Ny. Haji Assaad alias Moeninten lawan Iskandar Effendi Anny Mutiara dkk.

dengan **Susunan Majelis** :1. Porf. R. Subekti S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

48. II. 5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Gugatan soal nafkah sesudah ada putusan perceraian Pengadilan Agama tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-4- 1973 No. 512 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Salmiah br Hutauruk lawan M. Dajan Lubis.

dengan **Susunan Majelis** : I. Prof R. Soebekti SH.; 2. Bustanul Arifin SH.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

49. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Di daerah Aceh sebelum perkara mengenai hak milik antara para ahli waris dapat diperiksa oleh Pengadilan Umum haruslah diputus terlebih dahulu keahlian-warisannya serta bagian-bagian yang menjadi hak dari masing-masing ahli waris oleh Pengadilan Agama (berdasarkan P.P. No. 45/1957).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 Nopember 1974 No. 1130 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : 1. Pr. Tjut Meurah, 2. Said Kasim, 3. Pr. Sjarifah bt. Said Husain lawan 1. Habib Muhammad; 2. Pr. Tjut Adja Poetri.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. D.M. Lumbanradja S.H.;

50. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengingat akan P.P. No. 45/1957 dan Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi

Banda Aceh dan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tgl. 7 Desember 1971 mengenai penegasan wewenang antara Pengadilan Negeri sebagai Peradilan Umum dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah **Dalam Perkara** waris mal waris dan sebagainya.

Pengadilan Negeri i.c. pada pokoknya hanyalah berwenang untuk mengadili gugatan tentang penentuan hak milik, yaitu harta peninggalan dan alm. Jusuf dan Tjupolan, sedang gugatan tentang memparailkan harta-harta tersebut dan membatalkan surat hibbah serta penyerahan bagian (portie) masing-masing pihak, termasuk wewenang Pengadilan Agama /Mahkamah Syariah.

Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa harta-harta sengketa, termasuk rumah dan tanah pekarangannya, adalah harta peninggalan alm. Jusuf dan Tjupolan dapat dikuatkan; sedang putusan Pengadilan Negeri tentang memparail harta-harta sengketa (putusan alinea ke 3) dan membatalkan surat-surat hibbah (putusan alinea ice 4) serta menghukum tergugat-tergugat menyerahkan harta-harta sengketa yang menjadi bagian (portie) penggugat, harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 - 1 - 1976 No. 529 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Pr. Asijah lawan Polem Lotan bin Jusuf dan Pr. Tjut Manjak.

dengan **Susunan Majelis** 1. DR. Lumbanradja SH.; 2. Indroharto SH.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

51. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal 4 (1) P.P. No. 45 tahun 1957 gugatan mengenai hibah termasuk wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Sjariah dan Pengadilan Umum tidak berwenang mengadilinya. (daerah Banda Aceh).

(i.c. penggugat menuntut pengesahan penghibahan sawah~sawah dan kebun tersengketa serta menuntut penyerahan tanah-tanah itu kepadanya).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 - 2 - 1970 No. 552 K/Sip/1968.

Dalam Perkara : Pr. Haji Nya' Ubit binti Abu lawan Pr. Katidjah binti Nyak Neh.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. K. Subekti S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.; 3. Sardjojo S.H.

52. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung :

Karena di daerah Kabupaten Pare-Pare, khususnya di daerah tempat tinggal kedua pihak, perihal warisan Hukum Islam sangat kuat dan nyata pengaruhnya dikalangan mereka yang beragama Islam, berdasarkan P.P. No. 45/1957 penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan beberapa bagian masing-masing ahli waris adalah wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28- 10 - 1972 No. 360 K/1972.

Dalam Perkara: La Ibu lawan La Mampe Cs.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. K. Sandjono S.H.; 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.;

53. II.7. Wewenang P.U.P.N.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

P.U.P.N. tidak saja berwenang untuk mengeluarkan surat paksa berdasarkan pasal 10 U.U. No. 49 Prp/1960 tetapi juga berwenang untuk mengeluarkan surat-surat

paksa demikian (lihat ps 6 U.U. tersebut) apabila ternyata sipenanggung hutang tanpa alasan yang sah menolak membuat pernyataan bersama termaksud, misalnya dengan tidak mau memenuhi panggilan yang berulang-ulang seperti halnya **Dalam Perkara** ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31 - 12 - 1973 No. 727 K/1973.

Dalam Perkara : Liem Houw Ing iawan Kepala P.N. Cipta Naga, Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Bustanul Ariftn S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.;

PIHAK-PIHAK DALAM PERKARA

54. III.1. Pihak yang berperkara.

Dalam hal sebelum perkara diputuskan, tergugatnya meninggal, haruslah ditentukan lebih dulu siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya dan terhadap siapa selanjutnya gugatan itu diteruskan, karena bila tidak putusannya akan tidak dapat dilaksanakan..

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 - 7 - 1971 No. 332 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: G.H. Panggahean lawan Saleh Bisjir.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Porf. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

55. III.1. Pihak Dalam Perkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

Karena tergugat 1 telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama tergugat I masih saja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri, karena seandainya Penggugat menginginkan tergugat I diikuti sertakan sebagai pihak **Dalam Perkara** ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29 – 12 - 1975 No. 459 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Mohamad Rasjid Manggis Glr. Datoek Radjo lawan Loetan Glr. Datoek Poetjoek, Saerah, 3. Haji Mansjur Glr. Datoek Nagari Basa.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

56. III.1. Pihak yang berperkara.

Dalam hal pada waktu perkara disidangkan tergugat ternyata telah meninggal, apabila penggugat tidak berkeberatan perkara dapat diteruskan oleh ahli waris tergugat.

Karena i.c. dan berita-berita acara persidangan Pengadilan Negeri tidak ternyata bahwa pihak penggugat berkeberatan perkara diteruskan oleh ahli waris tergugat, putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas pertimbangan bahwa seharusnya gugatan diperbaiki dulu dengan menunjukkan gugatan kepada ahli waris.

harus dibatalkan dan diperintahkan agar Pengadilan Tinggi memeriksa kembali dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 - 7 - 1971 No. 429 K/Sip/ 1971.

Dalam Perkara: Matturi alias Pak Mattahir dkk. lawan Sutjari dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.;

57. **III.1. Pihak Dalam Perkara.**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Tuntutan dalam petitum 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena 1. Lurah Bangka, 2. Camat Mampang Prapatan, 3. Ireda DKI dan 4. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI tidak turut digugat **Dalam Perkara** ini.

(petitum 2: -- Memerintahkan kepada Lurah Bangka, Camat Mampang Prapatan, Ireda DKI dan Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah DKI di Jakarta untuk membalik nama kembali tanah sengketa kepada penggugat-penggugat sebagai satu-satunya ahli waris dari alm. Seobah bin Ali).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27 -3 - 1975 No. 216 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Haji Mohamad Nur lawan 1. Ny. Idjo, 2. Ridwan bin Seobah, 3. Asah bin Seobah, 4. Non (Senon) hinti Seobah.

dengan **Susunan Majelis** 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH.; 2. Samsudin Abubakar SH.; 3. DH. Lumbanradja SH:

58. **III.1. Pihak Dalam Perkara.**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena pengertian "turut penggugat" tidak dikenal dalam hukum acara perdata, ke-8 orang tersebut (yang dalam putusan Pengadilan Negeri disebutkan sebagai 'turut penggugat') oleh Pengadilan Tinggi dianggap sebagai penggugat.

Putusan Mahkamah Agung :: tgl. 28 1 1976 No. 201 K/Sip/1974.

dalam perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk. lawan 1. Che Dien alias Jamaludin Natcik dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto S.H.; 2. Samsuddin Aboebakar S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

59. **III.1. Pihak Dalam Perkara.**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh

tergugat I - pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap tergugat I pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap tergugat I pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 12- 1975 No. 437 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Satemin, 2. Toekijem lawan 1. Wasiman, 2. Iman.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

60. **III. 1. Pihak Dalam Perkara**

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

bahwa tergugat II- pembanding mendalilkan bahwa tanah sengketa telah dijual kepadanya oleh Paultje Pinontoan dan ia minta agar Saartje dan Paultje Pinontoan

juga dipanggil **Dalam Perkara** ini;

bahwa seharusnya Paultje Pinontoan itu diikut sertakan **Dalam Perkara**, sebagai pihak yang telah menjual tanah tersebut kepada tergugat-terbanding dan Saartje Pinontoan berhak penuh atas warisan yang belum dibagi itu;

bahwa berdasarkan kekurangan formil ini gugatan penggugat-terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 - 11 1975 No. 1078 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Magdalena Pinontoan lawan 1. Lot Mekel 2. Berth Langelo.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.: 2. DH. Lumbanradja SH.: 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

61. III.1. Pihak Dalam Perkara.

Dalam Perkara ini sudahlah tepat gugatan ditujukan kepada Kota Madja Palembang karena setelah keadaan bahaya dihapuskan, secara hukum semua hak dan kewajiban dari Penguasa Perang Daerah serta semua akibat dari tindakan Penguasa Perang Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

(perkara tanah-tanah yang berdasarkan keputusan Peperda Sumatra Selatan dinyatakan dikuasai oleh Negara dan diserahkan dalam kekuasaan Kota Madya).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 – 2 - 1976 No. 966 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Johannes Evg Arief lawan Kotamadya Palembang diwakili Walikota Kotamadya Palembang.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto S.H.; 2. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

62. III. 1. Pihak Dalam Perkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena K.U.P. merupakan lembaga yang merupakan bagian organisasi Kodya Bandung, gugat cukup ditujukan terhadap tergugat I/terbanding I (Wali Kota dengan tidak usah mengikut sertakan tergugat II/terbanding II (Kepala K.U.P.) sedang petita gugatan juga khusus ditujukan kepada tergugat II/terbanding I.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 8 - 1975 No. 312 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : M. Achsan lawan M. Balandi Sutadipura dan 1. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung, dalam kedudukannya selaku Kepala Daerah Kotamadya Bandung di Bandung dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. D.H. Lumabanradja 8.11.; 2. K. Saldiman Wirjatmo

63. III.1. Pihak Dalam Perkara.

Sudah tepat gugatan untuk menyerahkan/mengosongkan tanah tersebut ditujukan kepada tergugat asal, Kota Madya Palembang, karena secara "feitelijk" tergugat asal yang menguasai tanah terperkara.

(perkara tanah-tanah yang berdasarkan keputusan Peperda Sumatera Selatan dulu dinyatakan dikuasai oleh Negara dan diserahkan dalam kekuasaan Kota Madya).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 - 2 - 1976 No. 966 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Johanes Evg Anief lawan Kotamadya Palembang diwakili Walikota Kotamadya Palembang.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto S.H.; 2. K. Poerwoto Soehadi

Gandasoebrata S.H 3. R. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

64. III.1. Pihak yang berperkara.

Gugatan untuk menuntut kembali barang gono-gini dari tangan pihak ketiga yang menguasainya secara tidak syah, tidak harus diajukan oleh suami isteri bersama, tetapi dapat diajukan baik oleh suami maupun isteri sendiri (i.c.. gugatan diajukan oleh isteri sendiri), karena dalam hal ini memang tidak ada kepentingan bagi pihak lawan yang mengharuskan turut sertanya suami isteri kedua-duanya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16 - 12 - 1957 No. 231 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Bok Sahit alias Tidjah lawan Asmak.

65. III. 1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Gugatan untuk penyerahan kembali harta warisan yang dikuasai oleh seseorang tanpa hak, dapat diterima walaupun dalam gugatan ini tidak semua ahli waris turut serta ataupun disertakan (i.c. saudara kandung penggugat tidak ikut serta ataupun diikuti sertakan), karena tergugat dalam hal ini tidak dirugikan dalam pembelaannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 1 - 1959 No. 244 K/Sip/1959.

Dalam Perkara : Marulak marga Simanjuntak lawan Johannes marga Simanjuntak.

dengan **Susunan Majelis** : 1. K. Wirjono Prodjodikoro S.H.; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. K. Wirjono Kusumo S.H.

66. III.1. Pihak yang berperkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Karena menurut statuten C.V. diurus oleh Direktur yang bertindak didalam dan diluar Pengadilan dan menurut pasal 19 s/d 21 W.v.K. didalam C.V. tidak ada Direktur Utama, gugatan yang diajukan oleh "Direktur Utama" atas nama C.V. tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30 - 5 - 1973 No. 25 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Drs. Said, Direktur C.V. Eka Studio General Agencies, lawan Pemerintah Republik Indonesia, Departemen Perhubungan R.I. P.N. Telekomunikasi.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

67. III.1. Pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas mengenai berapakah keturunan dan dimanakah kedudukan dari pada para penggugat dalam silsilah (stamboom) keluarga almarhum Abdurachman Kaplale tersebut, baik di dalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan Pengadilan.

harus dibatalkan, karena tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat asal tidak pernah menyangkal bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris dari almarhum Abdurachman Kaplale dan apabila kemudian ternyata masih ada ahli waris lain mereka masih saja dapat menggugat bagiannya dikemudian hari.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 10 - 1973 No. 1032 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Hi Rasid Kaplale, 2. Hi Mochtar Kaplale, 3. Hi Abdurachman Kaplale dkk. lawan 1. Dji Patti, 2. Abdulhair Patti.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. K. Subekti 5.11.; 2. Sd Widodojati Wiratmo Sukito S.H.; 3. Indroharto S H.

68. III.1. Pihak yang berperkara.

Karena penggugat asal bukan pihak yang bersangkutan **Dalam Perkara** (i.c. ia bukanlah pemilik daripada persil terperkara) gugatan rekonsensi terhadapnya tidak mungkin dikabulkan.

Putusan Mahkamah Agung :: tgl. 22 - 10 - 1973 No. 476 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : Theresia Tuhi hr Tarigan lawan Sora Uli br Ginting.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Soebekti SH. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. Indroharto SH.

69. III. 1. Pihak Dalam Perkara.

Karean yang digugat adalah Negara Republik Indonesia, cq Presiden Republik Indonesia cq Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Bea Cukai di Jakarta cq Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara, menurut pendapat Mahkamah. Agung Kepala Inspektorat Jenderal Bea dan Cukai Maluku Utara tersebut itdak perlu mendapat surat kuasa/dikuasakan oleh Negara Republik Indonesia ataupun Presiden Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-10-1975 No. 1206 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Negara Republik Indonesia, cq. Presiden Republik Indoensia; eq. Menteri Keuangan/Direktur Jenderal Bea & Cukai di Jakarta; cq. Kepala Inspektorat Jenderal Bea & Cukai Maluku Utara di Ternate lawan Masnia Mohd. Noer Daapala, Rusni Mohd. Noer Daapala.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindjapoetro Sostopranoto SH. 2. Bustanul Arifin SH. 3. K. Saldiman Wirjatmo SH.

70. III. 1. Pihak Dalam Perkara.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Gugatan yang diajukan oleh penggugat sendiri (sebagai ahli waris) dapat diterima kerana ahli waris lain-lainnya dari almarhum Ny. Tjoe Eng Nio telah menyatakan menolak bagiannya dari harta peninggalan pewaris.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-10-1975 No. 23 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Tjoa Eng Liong lawan Junus Kartadinata.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoto Poedjosoebroto SH. 2. Bustanul Arifin SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

71. III. 1. Pihak Dalam Perkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa karena yang berhutang kepada penggugat/terbanding adalah dua orang, seharusnya gugatan ditujukan kepada kedua orang tersebut;

bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang) gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-5-1975 No. 151 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: M. Sukarna lawan M. Enoch.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

72. III. 1. Pihak Dalam Perkara.

Karena Bupati Cirebon mengadakan perjanjian tersebut bukan selaku Kepala Daerah, melainkan selaku Ketua Proyek Pangan Kabupaten Cirebon, sedang proyek ini bukanlah badan hukum, maka R.A. Soetisna (Bupati Cirebon) pribadi juga bertanggung jawab.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1975 No. 589 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Bupati Kabupaten Cirebon; 2. R.A. Soetisno lawan P.T. Pupuk Sriwijaya (Pusri).

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Samsudin Abubakar SH. 3. Indroharto SH.

73. III. 1. Pihak Dalam Perkara.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibernakan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Karena tergugat ! pada akhir proses perkara telah meninggal dunia dan kedudukannya digantikan atas kehendak sendiri oleh jandanya Tetap br. Karo dan anak kandungnya Richard Pelawi, maka keputusan terhadap diri tergugat I dengan sendirinya berlaku terhadap janda dan anaknya tersebut, yang menurut Adat juga menerima warisan tergugat I.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-10-1975 No. 27 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Netap br. Karo, 2. Richard Pelawi lawan 1. Njore br. Barus dkk dan Senang Karo dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. DH. Lumbanradja SH. 3. Achmad Soelaiman SH..

74. III. 1. Pihak yang berperkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Karena persil sengketa tercatat atas nama P.T. Gunung Mas, untuk dapat berhasil gugatan harus pula ditujukan kepada P.T. tersebut sebagai tergugat atau turut tergugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-7-1974 No. 480 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Souw Pay Liem lawan Ny. Giam Tin Hoa dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosebroto S.M. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

75. III. 1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Karena Tatsuhiko Matsuda/tergugat asal adalah wakil sah dari Shin Asahigawa Co Ltd., ia sebagai representatieve dapat digugat. Yang digugat **Dalam Perkara** ini adalah Tatsuhiko Matsuda sebagai kuasa dari dan atas nama Shin Asahigawa Co Ltd. yang berkedudukan di Jln. Kramat Raya 94-96 yang oleh Shin Asahigawa Co. Ltd. Tokio diakui sebagai kantonya di Jakarta.

oleh Pengadilan Negeri dengan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah diputuskan: - "Menyatakan gugatan penggugat yang ditunjukkan kepada tergugat pribadi tidak dapat diterima."

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-3-1975 No. 1035 K/Sip/1973. **Dalam Perkara**: B.E. Djohan lawan Mr. Tatsuhiko Matsuda.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Indroharto SH.

76. III. 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Jual beli antara tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikuti sertakannya orang ketiga tersebut sebagai tergugat **Dalam Perkara**.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-10-1972 No. 938 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Marsan lawan 1. Samsuri 2. Makroep 3. Sampoeni dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. D.H. Lumbanradja SH.

77. III, 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Walaupun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidaklah menjadikan batalnya atau tidak sahnya surat gugatan itu, sebab sebagai ternyata dalam surat gugatan para penggugat/terbanding semata-mata menuntut tentang haknya (Mahkamah Agung: para tergugat dalam kasasi/penggugat-penggugat asal hanya menuntut barang-barang dari warisan yang telah dihibahkan pada mereka pada waktu alm. Haji Bustami masih hidup, hat mana tidak bertentangan dengan hukum) dan tidak ternyata ada intervensi dari ahli waris lainnya, lagi pula para penggugat terbanding tidaklah minta untuk ditetapkan sebagai satu-satunya ahli awris dari alm. Haji Bustami.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-5-1975 No. 64 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Fadeli 2. Bok Misradji alias Sitinah dkk lawan 1. Haji Saidah 2. Ny. Saudah dkk;

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH. 3. R.z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

78. III. 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Dalam mempertahankan gono-gini terhadap oerang ketiga memang benar salah seroagn dari suami - isteri dapat bertindak sendiri, tetapi karena perkara ini tidak mengenai gono-gini suami tidak dapat bertindak, selaku kuasa dari isterinya tanpa surat kuasa khusus untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-10-1975 No. 904 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Rd. Pandji Adjar Kartanegara 2. Ny. Raden Ema Permaningsih lawan 2. Manafi 2. Ny. Tan Ay Nio.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. DH. Lumbanradja SH. 3. Bustanul Arifin SH.

79. III. 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa surat kuasa tgl.30 April 1972 tidak relevant karena pemberi kuasa (A. Sarwani) selalu hadir dalam, sidang-sidang Pengadilan Negeri sampai pada putusan diucapkan; dapat dibenarkan, karena surat kuasa tersebut sudah cukup, karena menyebut "mengajukan gugatan terhadap B.N.I. 1946 Jakarta di Pengadilan Negeri Selatan/Barat", dan juga menyebut "naik appel". lagi pula pada persidangan-persidangan Pengadilan Negeri pihak materiele

partij juga selalu hadir.

Oleh Pengadilan Tinggi surat kuasa tersebut, karena hanya menyebut pihak-pihak yang berperkara saja dan sama sekali tidak menyebut apa yang mereka perkarakan itu, dianggap tidak bersifat khusus, bertentangan dengan pasal 123 H.J.R. sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 668 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: PT. Central Sepakat Coy lawan Bank Negara Indonesia 1946.

dengan **Susunan Majelis:** 1. D.H. Lumbanradja SH. 2. K. Saldiman Wirjatmo SH. 3. Indroharto SH.

80. III. 1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Pengadilan Tinggi dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima atas alasan:

Karena dalam gugatan ini yang berisi tuntutan penyerahan sebidang tanah warisan seseorang yang dikuasai oleh pihak ketiga tanpa hak, jandanya tidak ikut sertakan sebagai pihak **Dalam Perkara**, telah bertindak terlampau formalistis, karena Hakim selalu dapat memanggil janda itu untuk disertakan dalam persengketaan sebagai salah satu pihak; sehingga karena itu putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-8-1960 No. 218 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: M. Adj. Nitimerdojo dkk .lawan P. Rototunjung.

dengan susunan majelis: 1. K. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. M.H. Tirtaamidjaja SH. 3. K. Wirjono Kusumo SH.

81. III.1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Tinggi yang berisi pembatalan hubungan hukum antara tergugat dengan pihak ketiga harus dibatalkan karena untuk itu pihak ketiga harus ikut sertakan sebagai tergugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-9-1972 No. 938 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Marsan lawan Sampuri, Makrop, Sampoeni dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Soebekti SH. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. D.H. Lumbannadja SH.

82. III. 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Bahwa orang yang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri didengar sebagai saksi, di Pengadilan Tinggi bertindak sebagai kuasa dari terbanding/penggugat asal, tidaklah bertentangan dengan M.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-3-1975 No. 174 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Tan Lioe Mwa; 2. Ny. Tjoa Twan Liang dkk lawan 1. Ny. Tan Lian Hwan 2. Nn. Tan Sian Mwa dkk dan 1. Tjoa Tan Tjiang 2. Tjoa Khien Liang.

dangan **Susunan Majelis :** 1. Dr. Santoso Poedjosoebroto SH.; 2. Achmad Soelaiman gelar Sutan Soripada Oloan SH. 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.

83. III. 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena H.I.R. tidak mengharuskan adanya penguasaan kepada advokat, tuntutan tentang upah pengacara ditambah 10% incasso komisi ditambah 20% pajak penjualan incasso komisi tidak dapat dikabulkan;

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 - 9 - 1975 No. 983 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Kang Pun Tjian lawan Bank Surakarta M.AJ. Cabang Surabaya dan Kang Ka Tjian.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.; 2. Bustanul Arifin SH.; 3. Indroharto SH.;

84. III. 1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan mahkamah Agung :

Dengan meninggalnya penggugat asli dan tidak adanya persetujuan dan semua warisnya untuk melanjutkan gugatan semula, gugatan harus dinyatakan gugur.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 5 - 1974 No. 431 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Nyi Ijat binti Murkasim 2. Uje al H. Mulja bin Murkasim lawan Nyi Euis Halimah, Asep Jajat dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. DH. Lumbanradja SH.;

85. III.1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Pertimbangan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena hanya seorang ahli waris yang menggugat, tidak dapat dibenarkan karena menurut jurisprudensi Mahkamah Agung tidak diharuskan semua ahli waris menggugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25 - 11 - 1975 No. 516 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : David Reinhard Frans Noya lawan 1. Ny. Z. Sahusilawane/ Mukom, 2. Kepala Kantor Agraria Kotamadya Ambon.

dengan **Susunan Majelis** : 1. DH. Lumbanradja SH.; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.; 3. Indroharto SH.;

86. III.1. Gugatan dan pihak yang berperkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Gugat yang ditujukan kepada Musda sebenarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena Musda bukanlah badan hukum; seharusnya yang digugat ialah 1. M. Rambli, Asisten Wedana Kec. Teluk Mengkudu. 2. Letda Bustami, Dan Puterpra 19 Teluk Mengkudu. 3. Abunyamin, InspekLur Polisi Tk. H Dan Sek 20232 Teluk M~ngkudu.

Tetapi seandainya yang disebut belakangan ini yang digugat maka hasil pemeriksaan perkara akan tetap sama; untuk memperoleh peradilan yang sederhana, cepat dan murah seperti yang ditentukan oleh Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14/1970, maka haruslah dianggap bahwa penggugat mengajukan gugatnya kepada orang-orang tersebut dalam kedudukannya sebagai pejabat Asisten Wedana Dan Puterpra serta Dan Sek Kepolisian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10- 7 - 1975 No. 157 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : 1. Musda Kec. Teluk Mengkudu kab. Deli Serdang, 2. Bupati Kepala Daerah kab. Deli Serdang lawan Aris Sihombing.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH.; 2. Achmad Soelaiman SH. 3. Indroharto SH.

87. III.1. Gugatan dan pihak-pihak yang berperkara.

Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena kurang tepat mengenai penyebutan pihak-pihak yang berperkara:

Seharusnya penggugat adalah. C.V. Alatas Medan, direktornya Aris Sihombing tergugat adalah :

- I. Musda Kecamatan Teluk Mengkudu yang terdiri dari :
 - a. Camat Kecamatan Teluk Mengkudu.
 - b. Dan Sek Polri Kecamatan Teluk Mengkudu.
 - c. Dan Puterpra Kecamatan Teluk Mengkudu.

II. Bupati KDH Kabupaten Deli Serdang di Medan

dalam putusan Pengadilan Tinggi tercantum sebagai berikut:

1. *Rulu Sitepu Indeskati S.H. pegawai Kantor Bupati/KDH Deli Serdang di Medan (kuasa dari Musda Teluk Mengkudu);*
2. *Abdul Jalil Siregar SH Kepala Badan Urusan Pembangunan Daerah Deli Serdang (kuasa dari Bupaiti kabupaten Deli Serdang di Medan).*

tergugat I dan II pbanding lawan Ny. Rehngena Purba SH pengacara, tempat tinggal di Jalan Letjen S. Parman 236 tel. 25831 Medan (kuasa dan atas nama Aris Sihombing, kuasa CV. Alatas Medan). penggugat - terbanding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 - 7 - 1975 No. 157 k/Sip/1974.

Dalam Perkara : 1. Musda kec. Teluk Mengkudu kab. Deli Serdang,. 2. Bupati Kepala Daerah kab. Deli Serdang lawan Aris Sihombing.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Achmad Soelaiman SH. 3. Indroharto SH.

88. III.2. Penarikan pihak ketiga ke*Dalam Perkara*

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa Hakim pertama telah menjadikan istri kedua dari tergugat sebagai pihak ke III **Dalam Perkara** ini, dengan tiada lawan.

bahwa lebih tepat kepadanya diberi kedudukan **Dalam Perkara** sebagai tergugat II disamping suaminya sebagai tergugat. I, mengingat ia masih tinggal bersama dan bersama-sama pula menguasai barang barang cidra.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 6 - 1976 No. 175 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Pemerintah Kotamadya Pekanbaru diwakii Abdul Rachman Hamid lawan Mohammad Dain dan Pengurus atau Pendeta Huria Kirsten Batak Protestan Resort Pekanbaru.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.; 3. DH. Lumbanradja SH.

89. III. 2. Penarikan pihak ketiga ke*Dalam Perkara*.

Tidak dapat dibenarkan apabila Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk menarik pihak ketiga sebagai turut tergugat (yang dalam gugatan asal dijadikan pihak **Dalam Perkara**).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 –11 - 1975 No. 457 K/Sip/1975.

Dalam Perkara Pemerintah Kotamadya Pekanbaru diwakili Abdul Rachman Hamid lawan Mohammad Dain dan Pengurus atau Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Pekanbaru.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.; 3.

DH. LumbanradjaSH.

90. III.2. Penarikan pihak ketiga keDalam Perkara.

Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Kasan Rizal lawan Soegimin dan Maridjo.

91. III. 4. Pengunduran tergugat dipersidangan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pengunduran tergugat II pada sidang ketiga haruslah tidak dibenarkan oleh Pengadilan karena penggugat berkeberatan terhadap pengunduran itu, sehingga tergugat II harus tetap dianggap sebagai pihak **Dalam Perkara**.

(i.c. pada sidang ketiga Pengadilan Negeri tergugat II mengundurkan diri sebagai tergugat untuk kemudian bertindak sebagai saksi dari tergugat).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23 - 3 - 1976 No. 832 K/Sip/1973.

dalam perkara Efendy Pardede lawan Saidi Pardede, Cyrus Pardede.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH. 2. DH. Lumbanradja SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah. Atmadja SH.;

92. III. 4. Pengurangan tergugat dipersidangan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Putusan Hakim pertama yang menyangkut 14 orang tergugat, yang selama sidang berlangsung, diluar sidang persoalannya telah selesai dengan pihak penggugat secara damai, kemudian dalam diktum bagian kedua menghukum mereka untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuatnya adalah tidak tepat;

bahwa seharusnya dalam hal tersebut Hakim pertama harus mengusulkan kepada para penggugat agar mereka sebelum perkara diputus, mencabut gugat mereka terhadap 14 orang tersebut, dan apabila pihak penggugat tidak mau melakukan hal itu, dengan putusan oleh karena antara mereka tidak ada persoalan lagi, menyatakan gugat terhadap mereka tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28 - 1 - 1976 No. 201 K/Sip/ 1974

Dalam Perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk. lawan I. Che Dien alias Jamaludin Natcik dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto S.H.; 2. Samsuddin Aboebakar S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.;

93. III. 4. Pengurangan tergugat dipersidangan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Hakim Pertama telah menyalahi hukum acara karena menganggap tergugat dikeluarkan dari gugatan dan terhadapnya tidak menjatuhkan putusan.

(i.c. Pengadilan Negeri mempertimbangkan - bahwa tergugat I menyatakan bahwa ia tidak pernah menghaki atau menjual sawah sengketa ;..... ; - bahwa dalam surat gugatan juga tidak pernah disinggung apakah tergugat I pernah menghaki atau menjual sawah tersebut - bahwa oleh karena itu tergugat I harus dikeluarkan

dari gugatan).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1976 No. 482 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Nyi Rochman Ishak dkk. lawan Parta bin Redja dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. K. Saldiman Wirjatmo SH.; 2. Bustanul Arifin SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

94. III. 5. Intervensi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Meskipun Rudy Sulistio dapat mempertahankan hak-haknya dalam suatu proses tersendiri, tetapi segala sesuatu akan berjalan lebih mudah dan dapat dihindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, jika ia langsung mencampuri proses perkara ini; atas pertimbangan ini intervensi Rudy Sulistio tersebut dibenarkan

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14- 10- 1975 No. 1060 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Sjahperi Obos lawan Rudy Sulistio.

dengan **Susunan Majelis**: 1. K. Saldiman Wirjatmo SH. 2. DH. Lumbanradja SH, 3. Indroharto SH.

GUGATAN DAN SURAT GUGATAN:

95. IV. 2. Pengajuan surat gugatan yang baru.

Bahwa perkara yang sekarang diajukan ini sebenarnya merupakan sengketa mengenai pelaksanaan perkara No. 201/1966 yang sudah mempunyai kekuatan pasti dalam mana para pihak tidak sepakat mengenai nilai uang yang harus dibayarkan.

Meskipun adalah lebih tepat apabila Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memberikan tafsirannya mengenai berapa yang harus dibayar sebagai pelaksanaan putusan No. 201/1966 tersebut, tetapi cara yang ditempuh sekarang dengan mengajukan gugatan baru juga tidak bertentangan dengan hukum acara.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 - 12 - 1973 No. 345 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Kasim Napitupulu lawan K. Siregar.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. K. Subekti S.H.; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

96. IV. 3. Isi surat gugatan.

Tuntutan untuk pengembalian barang-barang yang dititipkan dan kalau barangnya sudah tidak ada lagi. supaya harganya diganti, adalah tuntutan yang menurut hukum sama sekali tidak ganjil dan oleh sebab itu harus dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 - 6 - 1957 No. 117 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Boerli lawan Mohamad Ansor.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Sutan Kali Malikul Adil, 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

97. IV. 3. Isi gugatan.

Dalam hal harta warisan untuk sebagian sudah dibagi-bagi, untuk menggugatkan pembagian dari pada sisa warisan itu tidaklah mutlak harus dimasukkan di dalam gugatan terperinci mengenai barang-barang yang telah dibagi, karena hal itu Hakim selalu dapat menyelidikinya dalam mengadakan pembagian yang seadil-adilnya atas

siswa warisan itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25 - 4 - 1962 No. 252 K/Sip/1961.

Dalam Perkara: Machpud dkk. lawan Haji Naruli dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. Sutan Abdul Makim; 3. Mr. K. Wirjono Kusumo.

98. IV. 3. Isi surat gugatan.

Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek **Dalam Perkara** harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-8-1973 No. 663 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Soeparman alias Slamet lawan Notodiwijjo alias Ngatman.

dengan **Susunan Majelis** 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbannadja SH.;

99. IV. 3. Isi surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak penggugat atas tanah sengketa tidak jelas.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Oen Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio, Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Daerah Jakarta Raya, qq Jawatan Pekerjaan Umum.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2: Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. Bustanul Arifin S.H.

100. IV.3. Isi surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena *rechtfeiten* yang diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak. Diajukan, bahwa kintal sengketa adalah pembelian penggugat. penggugat dan tergugat bersama; - bahwa kemudian kintal itu dijual sendiri oleh tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan penggugat.penggugat, atau dengan kata lain penjualan kintal tersebut adalah tidak sah.

- petitumnya : agar tergugat dihukum membagi tiga harga (hasil penjualan) kintal tersebut; masing-masing penggugat penggugat dan tergugat mendapat 1/3.

Putusan Mahkamah Agung :: tgl. 5 - 11 - 1975 No. 28 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Hasan Calvin. 2. Tandoa Timboko lawan Waa Samua.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoehroto SH.; 2. Indroharto SH.; 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.;

101. IV. 4. Surat gugatan yang belum lengkap.

Walaupun gugat lisan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Negeri tidak lengkap tetapi dengan adanya tuntutan subsidi: mohon kepada Pengadilan Negeri untuk mengambil keputusan yang dianggap adil olehnya;

dan sesuai dengan hukum Adat Pengadilan-Pengadilan selayaknya memberi putusan yang seadil-adilnya dengan menyelesaikan sengketa perdata untuk Seluruhnya;

gugatan tidaklah dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28 - 11 - 1956 No. 195 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Tirtoredjo dkk. lawan Tawan Sadijah dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

102. IV. 5. Yang berhak mengajukan surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Orang yang bertindak sebagai kuasa penjual dalam jual beli, tidak dapat secara pribadi (tanpa kuasa khusus dari penjual) mengajukan gugatan terhadap pembeli, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 6 - 1975 No. 42 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Lie Tjoeng Woen lawan Ny. Maria.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH.; 2. Samsudin Aboebakar SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

103. IV. 5. Yang berhak mengajukan surat gugatan.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi "bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, karena pasal 8 Peraturan Menteri Kehakiman No. 1/1965 menentukan, bahwa Ketua Sidang Pengadilan meneliti surat pendaftaran pokrol atau surat keterangan bantuan hukum dan menolak mereka yang tidak dapat menunjukkan surat tersebut".

tidak dapat dibenarkan karena telah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi: bahwa sah tidaknya pemberian kuasa oleh penggugat kepada kuasanya adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 125 ayat 1 HIR sedang Peraturan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pokrol adalah dimaksudkan sebagai peraturan penertiban yang tidak mempunyai akibat hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 - 11 - 1975 No. 994 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Ho Poo Hwa lawan Boedihardjo alias Tan Jauw Mien.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH. 2. DR. Lumbanradja S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

104. IV.5. Yang berhak mengajukan surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

Karena surat kuasa penggugat dalam konpensi tidak memenuhi sarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan. rekonpensi dan tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10- 7- 1975 No. 551 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: C.V. Dacco lawan Wongso Poedji Rahardjo.

dengan **Susunan Majelis** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH. 2. Achmad Soelaiman SH. 3. Indroharto SH.

105. IV. 5. Pihak yang berhak mengajukan gugatan.

Karena kontrak adalah dengan C.V. Palma, gugatan yang diajukan oleh Achmad Paeru, Direktur C.V. Palma tersebut, pribadi seharusnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 1 - 1976 No. 495 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Achmad Paeru lawan 1. Pasiln BA 2. Machmud Zainuddin dkk.

dengan **Susunan Majelis** 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH. 2. Indroharto SH; 3. Bustanul Arifin SH.

106. IV. 5. Yang berhak mengajukan surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Izin khusus dan Pengadilan Tinggi yang dimaksud itu (untuk para: pembela) tidak mempunyai akibat hukum yang meniadakan hak kuasa tergugat-pembanding untuk menyatakan banding tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20- 4- 1976 No. 988 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Nyi Iroh alias Nyi Wangsasemita lawan 1. Sastra bin Bayar 2. Kasta bin Tardjan dkk.

dengan **Susunan Majelis** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. D.M. Lumbanradja S.H.

107. IV. 5. Yang berhak mengajukan surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung

Surat kuasa yang isinya : ‘Dengan ini kami memberi kuasa kepada Abdul Salam.....guna mengurus kepentingan kami untuk mengajukan gugatan, bukti-bukti serta saksi-saksi di Pengadilan Negeri di Gresik.’ adalah bukan surat kuasa khusus dan surat gugatan yang ditanda tangani dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kusa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16- 9- 1975 No. 116 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Marijam B Durakin lawan Siti.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. K. Saldiman Wirjatmo S.H.

108. IV. 5. Yang berhak mengajukan gugatan.

Dalil yang diajukan penggugat untuk kasasi :

bahwa sebagai debiteur ia berhak untuk mengajukan gugatan untuk memperoleh penetapan jumlah hutangnya; sebab kalau tidak, akan mungkin terjadi “onverschudigde betaling”.

tidak dapat dibenarkan, karena sudah dengan tepat dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi

bahwa terbanding, semula penggugat sebagai seorang debiteur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap crediturnya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 8 - 1975 No. 995 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Rd. H. Asep Achmad Adipura lawan Pemerintah Propinsi Jawa Barat di Bandung; Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto, S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widodojati Wiratmo Sukito S.H.

109. IV. 5. Pihak yang berhak mengajukan gugatan.

Tuntutan yang diajukan oleh sebagian ahli waris terhadap seseorang yang dengan melawan hukum menduduki tanah warisan, tidak dapat ditahan oleh ahli waris lainnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20- 6 - 1959 No. 162. K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Ui Oh Keh dkk. lawan T. Azhari.

dengan **Susunan Majelis** : 1. R. Wijono Prodjodikoro S.H. 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. M. Abdurrachman S.H.

110. IV. 6. Perubahan surat gugatan.

Jurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dan gugat asal hal ini tidak mengakibatkan perubahan dari posita dan tergugat tidak dirugikan dalam haknya untuk membela diri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 12 - 1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Ny. Soedarti cs. lawan Valentinus Suhadi.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

111. IV. 6. Perubahan surat gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung

Perubahan yang dimohonkan oleh penggugat, ialah tgl. 21 Mel 1969 dirobah menjadi tgl. 21 Mel 1968.

karena perubahan tersebut tidaklah merugikan kepentingan tergugat dalam pembeiaan ataupun pembuktian sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara dan demi peradilan yang cepat dan murah.

dapatiah dikabulkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29 - 1 - 1976 No. 823 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : R. Sapdja Kosasih bin Muhamad Puachre lawan Rd. Sulaiman Anggapradja.

dengan **Susunan Majelis** : 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

112. IV.6. Perubahan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Februari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 27 -11 - 1975 No. 226 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Pawirokartono alias Wakiman lawan 1. Hardjosukarto alias Sukirman; 2. Hadisuhardjo alias Sugito.

dengan **Susunan Majelis**: 1 .DH. Lumbanraja SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

113. IV. 7. Penggabungan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa oleh Hakim pertama ketiga buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/1968/Mkl.

bahwa ketiga gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam Rbg. (juga H.I.R.) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang bermanfaat ditinjau dari segi acara (procesueel doelmatic).

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 6 – 5 -1975 No. 880 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : 1. Pea'mandi, 2. Ne'Karege dan kawan-kawan lawan 1. So'konten dan kawan-kawan.

dengan **Susunan Majelis :** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. Indroharto S.H.

114. IV. 7. Penggabungan gugatan.

R.I.D. tidak mengatur hal penggabungan gugatan. maka terserah pada pandangan Hakim dalam hal mana penggabungan itu diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 3 - 12 - 1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara : Ny. Soedarti cs lawan Valentinus Suhadi.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

115. IV. 7. Penggabungan gugatan.

Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan, seperti halnya **Dalam Perkara** ini;

Perkara yang satu adalah suatu gugatan (pernyataan) berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1961, yang perkara demikian ini

terikat pada suatu jangka waktu 9 bulan, terhadap putusan tidak dapat diajukan banding, keputusan baru dapat didaftarkan kepada Kantor Milik Perindustrian setelah keputusan memperoleh kekuatan pasti, sehingga tidak dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad).

Perkara yang lainnya adalah gugatan berdasarkan pasal 1365 B.W., yang terhadap putusannya dapat diajukan banding; lagi pula gugatan ini sebenarnya baru dapat diajukan setelah terhadap gugatan tentang merk diperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan pasti.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 13 - 12 - 1972 No. 677 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : P.T. Tancho Indonesia Co Ltd. lawan Wong A Kiong (Ong Sutrisna).

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. D.M. Lumbanradja S.H. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

116. IV. 7. Penggabungan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung.

Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan

hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu;. cumulatief gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini, tidak dapat dibenarkan,

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 28 - 8 - 1976 No. 201 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : 1. Che Ali alias Kemas Ali dan kawan-kawan lawan 1. Che Dien alias Jamaluddin Natcik dan kawan-kawan.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar S.H.; D.H. Lumbanradja S.H.

117. IV. 7. Penggabungan gugatan.

Menurut Jurisprudensi dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan dan satu pihak dalam hal antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak penggabungan dua perkara dalam bentuk, perkara yang satu (i.c. perkara No. 53/1972 G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (i.c. perkara No. 521/1971 G).

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 13 - 12 - 1972 No. 677 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: P.T. Tancho Indonesia Go Ltd. lawan Wong A Kiong (Ong Sutrisno).

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Z. Asikin Kusumah Attnadja S.H.

118. IV. 7. Penggabungan gugatan.

Dengan digabungkannya 3 perkara menjadi satu, surat-surat kuasa yang oleh salah satu pihak diberikan kepada seorang kuasa yang ada pada ke 3 perkara tersebut seharusnya juga dipertimbangkan sebagai suatu kesatuan;

sehingga ketidak sempurnaan yang terdapat pada salah satu dan surat-surat kuasa itu haruslah dianggap telah diperbaiki oleh surat kuasa lainnya.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 13 - 7 - 1963 No. 123 K/Sip/1963.

Dalam Perkara : Nyonya The Gwat Tian, Willy Hendrik Ko lawan Nyonya Liem Gwat On.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. R. Soekardono S.H. 3. Sutan Abdul Hakim S.H.

119. IV. 8. Gugatan Lisan.

Dalam membuat gugat lisan, Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya dengan menggunakan pasal 119 H.I.R. membuat gugatan yang dalam riilnya dikehendaki oleh penggugat sehingga sesuai dengan azas hukum adat, sengketa dapat diselesaikan sekaligus;

sepertinya **Dalam Perkara** ini yang riil dikehendaki oleh penggugat adalah pengosongan persil tersengketa dan penetapan bagian masing-masing ahli waris, sedang hal-hal tersebut tidak dicantumkan dalam gugat lisan.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 28 - 11 - 1956 No. 195 K/Sip/1955.

Dalam Perkara : Tirtoredjo dan kawan-kawan, lawan Sadijah dan kawan

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Sultan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

120. IV. 8. Gugatan Lisan.

Menurut pasal 144 (1) Rbg orang yang diberi kuasa tidak mempunyai hak untuk

mengajukan gugatan lisan.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 4 - 12 - 1975 No. 369 K/Sip/i 973.

Dalam Perkara: Kalasina lawan 1. Doha Dg. Ngeppe, 2. Pr. Basse dkk.

dengan **Susunan Majelis** : Ketua: Dr.R. Santosa Poedjosoebroto S.H. Anggota-anggota : Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; DH. Lumbanraja SH.

121. IV. 8. Gugatan Lisan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Gugatan yang diajukan secara tertulis dengan dibubuhi cap jempol harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 7 - 2- 1973 No. 1077 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : Ta Gala Dg. Djarre lawan Pr. Pittiri Dg Djine.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. R. Sardjono S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H.

122. IV. 9. Perubahan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena perubahan gugatan yang diajukan penggugat-terbanding pada persidangan tanggal 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan, maka seharusnya perubahan tersebut ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 17 - 12 - 1975 No. 226 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Pawirokartono alias Wakiman lawan 1. Hardjosukarto alias Soekirman 2. Madi Suhardjo alias Sugito.

dengan **Susunan Majelis** 1. DR. Lumbanraja SH. 2. Indroharto SH. 3. R.Z.. Asikin Kusumah Atmadja SH.

123. IV. 9. Perubahan gugatan.

Keberatan pihak tergugat asli/pembanding penggugat untuk kasasi terhadap perubahan isi gugatan berupa pencabutan kembali sebagian dari barang yang digugat, dapat dibenarkan karena **Dalam Perkara** ini pengurangan gugat itu dapat merugikan baginya mengenai hal warisan dan gono-gini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-1-1959 No. 2 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Nyi Djuanenih lawan Tuty Murtikah dkk.

124. IV. 9. Perubahan gugatan.

Perubahan gugatan itu dapat diterima apabila perubahan itu dilakukan pada taraf pemeriksaan perkara sudah hampir selesai: pada saat da'il-dalil, tangkisan-tangkisan, pembelaan-pembelaan, sudah habis dikemukakan dan kedua pihak sebelumnya telah mohon putusan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-10-1970 No. 546 K/Sip/1970.

Dalam Perkara : Pemimpin B.N.I. Unit III Cabang Utama Jakarta lawan Eka Nasrun.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

125. IV. 9. Perubahan gugatan.

Keberatan kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah merumuskan posita penggugat tidak

sesuai dengan dalil penggugat, dapat dibenarkan karena dalil penggugat adalah “menempati tanah sengketa dengan kekerasan” sedang oleh Pengadilan Tinggi dirobah menjadi “meminjam”.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-9-1972 No. 334 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Moenap dkk lawan Sawan dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Subekti SH. 2. D.H Lumbanradja SH. 3. Sri Widodoji Wiratino Soekito S.H.

126. IV. 11. Gugatan ne bis in idem

Apabila **Dalam Perkara** baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak **Dalam Perkara** yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada “ne bis in idem”.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : 1. Kassrin 2. Berdjandji 3. Kastimin lawan Siti Mas’um.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. Indroharto S.H.

127. IV. 11. Gugatan ne bis in idem.

Ada atau tidaknya azas ne bis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-4-1976 No. 647 K/sip/1973.

Dalam Perkara: 1. I. Nengah Ngembeng, 2. I Wajan Kitjen dkk lawan 1. I Komang Pitja, 2. I Nengah Djelenteh dkk.

dengan **Susunan Majelis**: BRM. NG. Hanindyopoetro Sosropranoto Sill. 2. Palti Radja Siregar 5.11. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H.

128. IV. 11. Gugatan ne bis in idem.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Eksepsi yang diajukan oleh tergugat-tergugat, bahwa perkara ini (No. 70/74 G) ne bis in idem dengan perkara No. 114/1974 G harus ditolak, karena: - dalam diktum putusan No. 114/1973 G. tersebut dinyatakan gugatan tidak dapat diterima sedang dalam pertimbangannya dinyatakan bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat ialah orang yang seharusnya digugat belum digugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-6-1976 No. 1424 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Drs. S.G. Sibarani lawan 1. M.H. Napitupulu, 2. P. Tobing, 3. Ny. T.M.L. Tobing dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto S.H. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H. 3. Achmad Soeleiman S.H.

129. IV. 11. Gugatan ne bis in idem.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta gugatan penggugat tidak dapat diterima.

pendapat penggugat, bahwa karena diktum putusan yang terdahulu berbunyi:

Pengadilan tidak berwenang untuk memutuskan perkara ini; maka perkara masih dapat diperiksa kembali; - tidak dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-1-1976 No. 497 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Ny. Wrantohardjono, 2. Ny. Soelarti alias Wirjowijoto 3. Soejatoro Yotosoekismo lawan Somopawiro alias Soewadji.

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.M. Lumbanradja S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

130. IV. 11. Gugatan ne bis in idem

Penetapan mengenai ahkli waris dan warisan dalam penetapan Pengadilan Negeri Gresik tanggal. 14 April 1956 No. 43/1955/Pdt/ dan dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 23 November 1965 No. 66/1962/Pdt. tidak merupakan ne bis in idem, oleh karena penetapan No. 43/1955/Pdt. tersebut hanya berslfat deklaratoir sedangkan **Dalam Perkara** No. 66/1 962/Pdt. tersebut ada sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27 Juni 1973 No. 144 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Akhli waris dan M. Aroewan Marwi al. P. Marwijah.dkk lawan Haji Soebchan.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

131. IV. 11. Ne his in idem

Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik mengenai dalil gugatannya maupun obyek-obyek perkara dan juga penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan dari Mahkamah Agung (putusan tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970),

seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-10-1973 No. 588 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Palem br. Pandia; 2. Kumpul hr. Pandia lawan 1. Rasi br. Karo 2. Uli Pandia.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. Bustanul Arifin SH.

132. IV. 11. Gugatan ne bis in idem.

Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan perkara No. 597/Perd/1971/ P.N. Mdn, tetapi karena pihak-pihaknya tidak sama tidak ada ne bis in idem.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-10-1975 No. 1121 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Chandra Wami lawan Syamsudin dan Eddy Ginawan, Jihan Yus, Dinas Perusahaan Kotamadya Medan,

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH. 2. Bustanul Arifin SH. 3. K. Saldiman Wirjatmo SH.

133. IV. 11.5. Gugatan ne bis in idem.

Dari pertimbangan keputusan dihubungkan dengan diktumnya yang berbunyi bahwa gugatan penggugat-penggugat tidak dapat dikabulkan, dapat ditarik kesimpulan

bahwa yang dimaksud dengan tidak dapat dikabulkan adalah bahwagugatan tidak diterima; karena dalam keputusan tersebut Pengadilan Negeri mengakui adanya hak pengugat-penggugat sebagai pemegang saham, banya tidak sesuai dengan pasal 21 Anggaran Dasar; maka pengugat-penggugat, setelah mengadakan perbaikan gugatan, dapat mengajukan gugatan baru dengan tidak ada ne bis in idem dalam hal ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 – 3 - 1976 No. 650 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Esther Akihary, 2. Lugas Akihary lawan P.T. Amboina (d/h. N.V. Handel Maatschappy Amboina).

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.M. Lumbanradja SH. 2. Samsuedin Aboebakar SH. 3. Indroharto SH.

134. IV. 12. Gugatan rekonvensi.

Gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam pasal 158 R.Bg./132 H.I.R. hanya disebut “jawabañ” saja dan misalnya duplikpun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama.

Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/1968.

dalam perkara: Tjioe Tiang Mm lawan Kwee Poey Tjoe Nio.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Sardjono S.H. 3. Bustanul Arifin S.H.

135. IV. 12. Gugatan rekonvensi.

Kaerna gugatan rekonpensi diajukan setelah 8 kali sidang dan setelah pendengaran saksi-saksi, gugatan rekonpensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-4-1973 No. 642 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Rumpijah lawan Sulaikah cs.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

136. IV. 12. Gugatan rekonvensi.

Karena gugatan rekonpensi yang dimaksudkan oleh pengugat untuk kasasi materiil bukan merupakan gugatan rekonpensi yang sungguh-sungguh, maka dianggap tidak ada gugatan rekonpensi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1 - 4 - 1975 No. 1154 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Fa Pulau Pertja lawan Drs. Soekirno dan H.M. Jusuf.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. K. Poerwoto S. Gendasoebrata S.H..

137. IV. 12. Gugatan rekonvensi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena gugatan dalam rekonvensi tidak didasarkan atas inti gugatan dalam konvensi melainkan berdiri sendiri (terpisah), dengan tidak dapat diterimanya gugatan dalam konvensi tidak dengan sendirinya gugatan dalam rekonvensi ikut tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-3-1975 No. 1057 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Dj. Oei Sian Tjing, Tn. Oei Joe Liang alias Goentoro lawan Bupati Kepala Daerah Kab. Probolinggo, Ny. Liem Sian Nio alias Sianah dkk.

dengan susunan majelis: 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Bustanul Arifin SH. 3. indroharto SH.

138. IV. 12. Gugatan reconvensi.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Mahkamah Agung :

Karena surat kuasa penggugat dalam konvensi tidak memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidak dipenuhi, dengan sendirinya gugatan reconvensi dan tergugat untuk seluruhnya tidak perlu dipertimbangkan dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-7-1975 No. 551 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: C.V. Dasco lawan Wongso Poedji Rahardjo.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosebroto S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H. 3. Indroharto S.H.

139. IV. 12. Gugatan reconvensi.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Karena gugatan dalam konvensi ditujukan kepada tergugat dalam konvensi pribadi, gugatan reconvensi yang diajukan oleh penggugat dalam reconvensi/tergugat dalam konvensi dalam kedudukannya yang berhubungan dengan perusahaan Chitrawati tersebut berdasarkan pasal 131 a H.I.R. harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-11-1973 No. 466 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Arief Soenarto (P.1. Chitrawaty Tours & Travel) lawan W. Kusumanegara.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

140. IV 14. Gugatan yang tidak jelas.

Karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

petitum tersebut sebagai berikut: - supaya diputuskan:

1. Menetapkan hak penggugat atas tanah tersebut;
2. Menghukum tergugat supaya berhenti bertindak atas tempat tersebut, dan menyerahkan kepada penggugat untuk bebas bertindak atas tempat tersebut.
3. Menghukum tergugat serta membayar ongkos-ongkos perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-12-1975 No. 582 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ony Wattimena lawan Labah Reiwu.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosebroto S.H. 2. Indroharto SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

141. IV. 14. Gugatan yang tidak jelas.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Tuntutan penggugat-pembanding mengenai pengembalian penghasilan tanah selama 12 tahun harus ditolak karena tidak disertai bukti-bukti secara terperinci dan meyakinkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-5-1976 No. 1186 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Pak Marwah dkk lawan Hasan Asykari.

dengan **Susunan Majelis:** 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. K. Djoko Soegianto S.H.

142. IV. 14. Gugatan yang tidak jelas.

Tuntutan penggugat yang berbunyi: "Menghukum tergugat supaya tidak mengambil tindakan yang bersifat merusakkan bangunan-bangunan tersebut, "tidak dapat dikabulkan, sebab bersifat negatif..

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1975 No. 1380 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Samili Wreksoatmodjo/Lie Sian Kee lawan Wikarto/Kwee Wie Tjiok.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. K. Djoko Soegianto S.H.

143. IV. 14. Gugatan yang tidak jelas.

Putusan Pengadilan Tinggi mengenai ganti rugi harus dibatalkan, karena tentang hal itu belum pernah diadakan pemeriksaan dan juga hal tersebut tidak terbukti.

(ic. penggugat menuntut ganti rugi Rp. 45.000,- untuk ongkos menagih dan Lawang ke Surabaya serta ongkos gugatan, yang oleh Pengadilan Tinggi tuntutan tersebut dikabulkan).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-5-1975 No. 88 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ny. F.D. Pilot (Tjik Hoa) lawan Ismet Djibran.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

144. IV. 14. Gugatan yang tidak jelas.

Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya **Dalam Perkara** ini dituntut:

agar dinyatakan syah semua keputusan Menteri Perhubungan Laut, tetapi tidak disebutkan putusan-putusan yang mana,

agar dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum segala perbuatan tergugat terhadap penggugat dengan tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan yang mana,

agar dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa memerinci untuk kerugian-kerugian apa saja.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-11-1970 No. 492 K/Sip/1970.

Dalam Perkara: Lumakso, Presiden Dfректор P.T. Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur P.T. Trikora Lloyd.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H.

145. IV. 14. Gugatan yang tidak jelas.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengenai gugatan terhadap hasil sawah terperkara, walaupun tentang hal ini tidak ada bantahan dan tergugat, yang seharusnya dengan demikian gugatan dapat dikabulkan,

tetapi karena pengugat tidak memberikan dasar dan alasan daripada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun, gugatan haruslah ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-6-1975 No. 616 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. M. Idris Pakeh; 2. Abdullah Pakeh lawan Kaoy bin Usman, Pr, Mardja dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Indroharto S.H.

146. IV. 14. Gugatan yang tidak jelas.

Karena, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-7-1973 No. 81 K/Sip/1971.

Dalam Perkara : Tanao alias Duanna Nuadin lawan Mustafa.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Sardjono S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

147. IV. 15. Syarat materiil daripada gugatan.

Syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-12-1958 No. 4 K/Sip/1958.

Dalam Perkara: Moehati alias Djaroh lawan Gustaaf dkk.

148. IV. 15. Tuntutan provisionil.

Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 H.I.R. hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-5-1973 No. 1070 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Dato Wong Heck Guong lawan P.T. Gabungan Pertukangan Kulit Indonesia; P.T. Geen Timber Jaya.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

149. IV. 15. Gugatan insidentil.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Acara yang mengatur tentang gugatan insidentil tidak terdapat dalam hukum acara yang berlaku, tetapi karena hal itu perlu dan berguna untuk penyelesaian perkara ini, dengan berpedoman pada acara yang mengatur mengenai hal ini dalam Rv., Pengadilan Tinggi dapat menerima gugatan insidentil itu untuk diperiksa dan diputus bersama-sama gugatan pokok.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-11-1975 No. 224 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Tjia Chan Moi lawan V.T. Montolalu; Martin Raming.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DRM. NG. Hanindyopoetro Sosroprarioto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

150. IV. 15. Gugatan dengan tuntutan subsidair.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Didalam mengadili suatu gugatan yang didalamnya terkandung tuntutan “subsidair” yang bermaksud minta supaya Hakim mengadili menurut keadilan yang baik (naar goede justitie recht doen), hendaklah dilakukan sedemikian rupa sehingga disatu pihak tidak dilanggar ketentuan dalam pasal 178 (2) dan (3) H.I.R. sedang dipihak lain tidak dirugikan pihak lawan dalam melakukan pembelaan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-6-1975 No. 803 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Paenah alias Ny. Martomarsam lawan Tukirah, Sudomo, dan kawan.kawan.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

151. IV. 15. Surat kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, hutang dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap Sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara didepan Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 25-7-1974 No. 531 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Kotamadya Medan yang diwakili oleh Wali Kota lawan Raman Chetty.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. K.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

152. IV. 15. Surat kuasa untuk menggugat.

Surat kuasa tgl. 3 Mei 1971 menunjuk kepada gugatan yang sudah masuk yang sudah jelas siapa-siapa lawan **Dalam Perkara** dan apa yang menjadi obyek perselisihan sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 123 H.I.R.

i.c. pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagai berikut: - bahwa surat kuasa 3 Mei 1971 dengan mana para ahli waris Haji Moh. Noeh memberi kuasa kepada Siti Hayati tidak menyebutkan hal-hal yang menjadi perselisihan dan juga tidak menyebutkan pihak yang digugat, hanya menyebutkan “untuk melanjutkan perkara dan almarhum yang sedang berjalan” sehingga surat kuasa tersebut tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang dimaksudkan dalam pasal 123 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-1-1975 No. 1158 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. H. Fatimah, 2. Moh. Zailani, 3. Siti Saleha dkk lawan 1. Ny. Siti Ramin 2. Ny. Amini binti Ramin, 3. Ny. Djamroni binti Ramin dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. Indroharto S.H. 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.

153. IV. 15. Surat kuasa untuk mengajukan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Surat kuasa yang diketahui dan disyahkan oleh Camat bukanlah surat kuasa yang dikehendaki oleh pasal 147 Rbg., maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-6-1973 No. 106 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Suwardi lawan 1. A. Muid Pagar Ali 2. Latif Abudl Hasan.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Sardjono SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H. 3. Indroharto S.H.

154. IV. 15. Gugatan perceraian.

Terhadap gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak-pihak yang dahulu termasuk golongan Eropa dan Timur Asing dpaat diperlakukan padal 53 H.O.C.I. yang tidak membedakan antara permohonan izin untuk mengajukan gugatan perceraian dan gugatan perceraian itu sendiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-3-1971 No. 99 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Tan Swie Bo lawan Ny. Tjioe Lise alias Sarijem.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Sardjono S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

155. IV. 15. Gugatan perceraian.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Izin dan atasan penggugat (seorang anggauta A.B.R.I.) untuk bercerai bukanlah syarat mutlak menurut hukum bagi penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-6-1973 No. 906 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: NY. Gendiana Latumahina Joostensz lawan Dick Latumahina

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santusa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

156. IV. 15. Petitum gugatan.

Terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi, karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan, permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 - 5 - 1975 No. 67 K/Sip/1975.

Dalam Perkara Nicolas Wewengkang lawan Sibert Lumuman cs.

dengan susunan rnajelis: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

157. IV. 15. Tuntutan revindikasi.

Tuntutan revindikasi dapat langsung diadakan terhadap orang yang menguasai barang sengketa tanpa lebih dulu meminta pembatalan atas jual beli mengenai barang tersebut yang telah dilakukan pemegangnya dengan pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 6 - 1957 No. 108 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Salimi lawan Kromodjojo alias Karum.

PERMOHONAN DAN SURAT PERMOHONAN.

158. V.3. Permohonan pengesahan anak.

Permohonan untuk pengesahan seorang anak di luar kawin harus diajukan oleh orang tuanya sendiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2 - 7 - 1973 No. 191 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Wayan Abing lawan 1. Suma.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Sardjono S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

159. V.3. Permohonan penetapan ahli waris.

Permohonan kepada pengadilan Negeri agar pengadilan Negeri memberi putusan tentang siapa saja ahli waris daripada seseorang bukanlah suatu permohonan untuk memberi pertolongan melaksanakan pembagian warisan termaksud dalam pasal 236 a H.I.R. dan Pengadilan Negeri dalam hal ini juga bertindak secara memberi suatu Putusan yang terhadap putusannya itu dapat dimintakan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 11 - 1957 No. 130 K/Sip/1957.

Dalam Perkara : 1. Dokter Raden Mas Soehirman Erwin, 2. Drs. R.M.E. Soeratman Erwin dan 3. R.M.GH. Husni Erwin, pemohon-pemohon kasasi.

160. V.3. Permohonan penetapan ahli waris.

Dalam hal yang dimohonkan hanyalah agar ditetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris daripada seseorang, adalah tidak tepat bila disamping itu Pengadilan juga menentukan bagian warisan dan masing-masing ahli waris yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 11 - 1957 No. 130 K/Sip/1957.

Dalam Perkara : 1. Dokter Raden mas Soehirman Erwin, 2. Drs. R.M.E. Soeratman Erwin dan 3. R.M.G. Husni Erwin, pemohon-pemohon kasasi;

E K S E P S I.

161. VII.3. Eksepsi mengenai kompetensi.

Eksepsi mengenai kompetensi relatif yang diajukan sebagai keberatan kasasi karena telah dilanggar oleh judex facti tidak dapat dibenarkan; karena berdasarkan pasal 133 RID eksepsi tersebut harus diajukan pada jawaban pertama, hal ini tidak dapat diajukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 September 1972 No. 1340 K/Sip/18971.

Dalam Perkara : Nio oen Gie alias hermanto lawan Thung Ek al. K. tunggawidjaja.

dengan **Susunan Majelis**: 1. prof. R. Sardjono S.H. 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

162. VII.3. Putusan terhadap eksepsi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena tangkisan tergugat-terbanding tanggal 28 Oktober 1968 bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi, tetapi jawaban (verweer), sedang menurut pasal 162 RBg. yang diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah tangkisan dalam arti kata eksepsi, putusan Hakim pertama terhadap tangkisan tergugat-terbanding tersebut adalah keliru maka harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30 - 12 - 1975 No. 361 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Evaradus Tuhumena lawan Kurinus Kakisina dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Widodojati Wiratmo Soekito S.H.

PEMBUKTIAN (UMUM).

163. VIII.1. Sitim pembuktian di Indonesia.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Dalam hukum acara perdata tidak perlu adanya keyakinan Hakim. (i.c. oleh Pengadilan Negeri dipertimbangkan bahwa “menurut hukum dan keyakinan kami” perlawanan harus ditolak).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 8 - 1974 No. 290 K/Sip/1973.

Dalam Perkara ; Tarban bin Sarwen lawan Walkiyah.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. BRM. NG. Hanindyopoero Sosropranoto S.H.

164. VIII.1. Hukum pembuktian di Indonesia.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung : belumlah merupakan pembuktian, karena cara-cara pemindahan harta terperkara termasuk posita yang mengharuskan pembuktian dan penggugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 2 - 1976 No. 68 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Mahjudin gelar Malin Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan; 2. Mantjik.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

165. VIII.1. Hukum pembuktian di Indonesia.

Adalah wewenang judex facti untuk menentukan diterima atau tidaknya permohonan pembuktian.

(Keberatan yang diajukan penggugat Untuk kasasi “- bahwa permohonan penggugat asal untuk membuktikan bahwa sawah perkara telah diserobot oleh tergugat asal ditolak oleh Hakim yang memimpin pemeriksaan;-” tidak dibenarkan).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1 - 7 - 1975 No. 1087 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Omon al Kusman bin Arma lawan Wasli bin Kanta dan kawan-kawan.

dengan **Susunan Majelis** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito s.H.; 3. K. Saldiman wirjatmo S.H.

166. VIII.3. Pengakuan yang tidak terpisahkan (“onsplitsbaar aveu”).

Dalam hal seperti yang terjadi **Dalam Perkara** ini:

Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa kepada penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab bahwa, sawah itu kira-kira lima belas tahun yang lalu sudah dibeli lunas dan penggugat asli oleh Marhum suami tergugat asli;

Jawaban tergugat asli tersebut merupakan suatu jawaban yang tidak dapat dipisahkan (onsplitsbaar aveu), maka sebenarnya penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah

milik Marhum suaminya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28 - 5 - 1958 No. 8 K/Sip/1957.

Dalam Perkara: Bok ngali lawan Bok haji Siti Fatimah.

167. VIII.6. Beban pembuktian.

Pihak yang menyatakan sesuatu yang tidak biasa, harus membuktikan hal yang tidak biasa itu.

i.c. orang yang dibeni hak untuk memungut uang sewa pintu-pintu toko mengajukan bahwa pintu-pintu toko tersebut tidak selalu menghasilkan sewa.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21 - 11 - 1956 No. 162 K/Sip/i 955.

Dalam Perkara: pr. hahidjah binti Wan Abdoerahman Albesi lawan para ahli waris dan Lalsengh;

dengan **Susunan Majelis** 1. Mn. K. Wirjono prodjodikoro; 2. Sutan Kahi Mahikul Adil; 3. Mn. K. Soekardono.

168. VIII.6. Beban pembuktian.

Apabila isi surat dapat diartikan dua macam, ialah menguntungkan dan merugikan bagi penandatanganan surat, penandatanganan ini patut dibebani untuk membuktikan positifnya.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 11 - 9 - 1957 No. 74 K/Sip/1955.

Dalam Perkara : M. Soleh Uding bin haji Abdullah lawan Herman Uzir bin Arsyat.

dengan putusan **Susunan Majelis** : 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan kali Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

169. VIII.6. Beban Pembuktian.

Dalam sengeкта jual beli dimana pihak pembeli mendalihkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak, sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang yang dijual belikan, pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30- 12- 1957 No. 1897 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Saleh Bisjir lawan 1. N.V. Cultuur Maatschappy "Bayabang"; 2. R.C. Immink.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

170. VIII.6. Beban pembuktian.

Pihak yang mendalihkan bahwa cap dagang yang telah didaftarkan oleh pihak lawan telah tiga tahun lamanya tidak dipakai, harus membuktikan adanya non-usus selama 3 tahun itu;

dan tidaklah tepat bila dalam hal ini beban pembuktian diserahkan kepada pihak lawan, ialah untuk membuktikan bahwa ia selama 3 tahun itu secara terus menerus menggunakan cap dagang termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 - 1 - 1957 No. 108 K/Sip/1954.

Dalam Perkara: Handelsvereniging Harmsen Verwey & Dunlop N.V. lawan Sie Kian

Bing.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H.; 2. Sutan Kali Mlikul Adii; Mn. M.H. Tirtaamidjaja.

171. VIII.6. Beban pembuktian.

Dalam hal penggugat mendalilkan bahwa ia menuntut penyerahan kembali tanah pekarangan tersengketa yang kini diduduki oleh tergugat oleh karena pekarangan tersebut dulu hanya dipinjamkan saja oleh penggugat kepada tergugat;

sedang tergugat membantah dengan dalil bahwa pekarangan tersebut dulu benar milik penggugat tetapi pekarangan itu telah dibelinya lepas dari penggugat; pembebanan pembuktian haruslah sebagai berikut:

- a. *Penggugat dibeli kesempatan untuk membuktikan hal peminjaman tanah tersebut kepada tergugat dan*
- b. *kepada tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan tentang pembelian lepas tanah tersebut.*

Putusan Mahkamah Agung : tanggal 10-1-1957 No. 94 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Saniban lawan Bok Karsijah.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Sultan Kali Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

172. VIII.6. Beban pembuktian.

Karena tergugat-asal menyangkal, penggugat-asal harus membuktikan dalilnya; alasan Pengadilan Tinggi untuk membebaskan pembuktian pada penggugat asal karena tergugat asal menguasai sawah sengketa bukan karena perbuatan melawan hukum; adalah tidak berdasarkan hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 11-9-1975 No. 540 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Lai Masina lawan Lomo Dea dan Tari'buta.

dengan **Susunan Majelis** : 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. K. Asikin Kusumah Atmadja.

173. VIII.7. Dugaan.

Dugaan Pengadilan Tinggi rentang adanya hubungan dagang tersebut, tidak sesuai dengan dugaan yang dibolehkan oleh undang-undang karena Pengadilan Tinggi hanya mendasarkan dugaan tersebut pada keterangan-keterangan saksi yang tidak sempurna dan pula saksi-saksi tersebut memberi keterangan tidak dibawah sumpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 24-7-1975 No. 991 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Tjang Tjen Sin 2. Hiau Shie Hung lawan Madalal.

dengan **Susunan Majelis** 1. Dr. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. Achmad Solaiman S.H.

174. VIII. 7. Surat-surat bukti yang tidak disangkal.

Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saing tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. judex cacti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-7-1962 No. 50 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: Achmad Zainun Tanjung lawan Bowonaso Harepa alias Ama

Wagolooi.

dengan **Susunan Majelis**: 1. K. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. R. Soekardono S.H. 3. R. Wirjono Kusumo S.H.

P E N G A K U A N

175. IX. 1. Pengakuan sebagai alat bukti.

Berdasarkan jurisprudensi tetap mengenai hukum pembuktian dalam acara khususnya pengakuan, Hakim berwenang menilai suatu pengakuan sebagai tidak mutlak karena diajukan tidak sebenarnya, Hal bilamana terdapat suatu pengakuan yang diajukan tidak dengan sebenarnya merupakan wewenang judex facti yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

i.c. Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa pengakuan tergugat I - turut terbanding, yang memihak pada para penggugat-terbanding, tidak disertai alasan-alasan yang kuat (met redenen omkleed) maka menurut hukum tidak dapat dipercaya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 16-12-1975 No. 288 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Djaenudin lawan 1. A'ah 2. Sardja dan Mukim dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

176. IX. 3. Pengakuan yang terpisah pisah.

Perkembangan jurisprudensi mengenai pasal 176 M.I.R. (pengakuan yang terpisah-pisah) ialah, bahwa dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah Hakim bebas menentukan untuk padi siapa harus dibebankan kewajiban pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-11-1975 No. 272 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Sjarifudin Gaffar al Pak Ekut Sapik lawan 1. Haji Abdoel Hamid, 2. Haji Achmad Makki dkk.

dengan **Susunan Majelis** 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Indroharto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

177. IX. 3. Pengakuan dengan tambahan.

Dalam hal pengakuan disertai tambahan yang tidak ada hubungannya dengan pengakuan itu, yang oleh doktrin dan jurisprudensi dinamakan "gekwalificeerde bekenenis", pengakuan dapat dipisahkan dari tambahannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 12-6-1957 No. 117 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Boer'i lawan Mohamad Ansor.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

BUKTI-BUKTI TERTULIS DAN KEKUATAN BUKTINYA

178. X. 1. Putusan Pengadilan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Suatu putusan Hakim Pidana mempunyai kekuatan bukti yang sempurna **Dalam**

Perkara perdata, baik terhadap orang yang dihukum pada putusan Hakim Pidana maupun terhadap pihak ketiga, dengan membolehkan adanya pembuktian perlawanan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 27-11-1975 No. 199 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Haji Nawir lawan Wong Tjun Fong.

dengan **Susunan Majelis** : 1. P.. Saldiman Wirjatmo SH 2. Bustanul Arifin SH.3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

179. X. 1. Pembuktian dengan putusan Pengadilan *Dalam Perkara* pidana.

Pada umumnya, apabila dalam suatu perkara perdata salah satu pihak mengajukan suatu putusan pidana untuk membutkikan sesuatu, pihak lawan harus diberi kesempatan untuk mengajukan bukti balasan, tetapi dalam hal ini pemberian bukti balasan tersebut tidaklah perlu karena *facta-factanya* terang dan tidak merupakan perselisihan antara kedua pihak, sedang perselisihan paham antara penggugat untuk kasasi disatu pihak dan Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tinggi dilain pihak adalah mengenai kesimpulan yang ditarik dari *facta-facta* itu, yang menurut Pengadilan penggugat adalah beritikad jahat sedang menurut penggugat ia beritikad baik.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-5-1957 No. 18 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Ng Kong Po lawan The Lian Kiem.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. M.H.. Tirtaamidjaja. 3. Mr. R. Soekardono.

180. X. 1. Kekuatan bukti daripada putusan Pengadilan.

Prinsip yang terkandung dalam ps. 1920 B.W. yakni bahwa putusan Pengadilan mengenai status seseorang berlaku penuh terhadap setiap orang dianggap juga berlaku dalam hukum adat, karena prinsip demikian itu pada hakekatnya melekat pada tiap putusan Pengadilan yang berisikan penentuan tentang status seseorang.

Oleh karena itu putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menetapkan bahwa tergugat dalam kasasi adalah anak angkat dari alm. B.H.H. Fatimah berlaku pula **Dalam Perkara** ini.

Karena mengenai status harta dalam perundang-undangan tidak terdapat suatu prinsip seperti tersebut dalam pasal 1920 B.W., maka dengan penafsiran *a contrario* itu berarti bahwa putusan pengadilan yang tidak mengenai status orang tidak berlaku bagi setiap orang, melainkan pada azasnya hanya berlaku/mempunyai kekuatan pembuktian sempurna terhadap pihak-pihak yang berperkara saja. Bagi pihak ketiga yang tidak terlibat **Dalam Perkara** itu, kekuatan pembuktian dan putusan Pengadilan tersebut tergantung pada penilaian Hakim, yang dapat menilainya sebagai pembuktian sempurna atau pembuktian permulaan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23 Juli 1973 No. 102 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Kasrin 2. Berdjandji 3. Kastamin lawan Siti Mas'um.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R Sardjono S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. Indroharto S.H.

181. X. 2. Akte notaris.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa jumlah harga yang tercantum dalam akte notaris No. 36 tgl. 30 Nopember 1971 lebih rendah dari pada yang tercantum dalam surat jual beli tgl. 2 Januari 1970,

belumkah membuktikan bahwa telah terjadi schijnkoop, karena biasa dalam akte jual beli dicantumkan jumlah yang lebih rendah untuk menghindarkan sumbangan pajak yang lebih besar meskipun tindakan ini tidak dibenarkan menurut hukum;

bahwa jika hanya dimaksud sebagai suatu schijnkoop tidaklah perlu rumah toko tersebut diserahkan secara nyata: kunci-kunci, S.I.P., surat-surat izin toko.

Pengadilan Tinggi menganggap penggugat tidak dapat membuktikan adanya schijnhandeling yang dimaksudkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-2-1976 No. 868 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Abdul Samad lawan Ny. Siti Aisjah.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar SH. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

182. X. 2. Akte notaris.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembatalan Akte Notaris oleh Pengadilan Negeri adalah tidak tepat, karena Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh penghadap dengan tidak diwajibkan untuk menyidik keberatan materiil apa yang dikemukakan kepadanya itu; dalam hal ini yang harus dibatalkan adalah perbuatan hukum tergugat 1 yang megnadakan perubahan pada Anggaran Dasar N.V. sedangkan Ia tidak berwenang untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-9-1973 No. 702 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Haji Assaad alias Moeninten lawan Iskandar Effendi Anny Mutiara dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widojati Wiratmo Sukiro S.H.

183. X. 5. Surat Pendaftaran Tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Adalah tidak benar pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa pembantah belum berhasil membuktikan bahwa persil Eigendom Verponding No. 8966 berikut bangunan diatasnya di Jln. Hayam Wuruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/dahulu hak eigendom pembantah;

Karena dari surat keterangan Pendaftaran Tanah No. 1324 tanggal 30 September 1960 yang tertulis atas nama Lim Tjeng Loei/pembantah-pembanding, yang telah diserahkan keapda sidang sebagai bukti, sudah jelas terbukti dengan kuat dan sah bahwa persil tersebut adalah hak eigendom (sebelum konversi) pembantah-pembanding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-6-1975 No. 1102 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Ny. Ong Boen Nio lawan Lim Tjeng Loei dan N.V. Autobus Ondermering Kingkong.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

184. X. 6. Surat ketetapan pajak tanah.

Surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalha milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-2-1960 No. 34 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: Towikromo lawan Pak Simbrah.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Mr; R. Soekardono; 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

185. X. 6. Surat “letter C” tanah.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milk jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-6-1973 No. 84 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Karsilah lawan 1. Murati, 2. Baeah dan 3. Wari.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Bustanul Arifin SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H.

186. X. 9. Surat keterangan Kepala Desa

Surat-surat bukti yang diajukan penggugat untuk kasasi berupa: keterangan keputusan Desa Andir tanggal 9 Oktober 1968 yang dikuatkan oleh Camat; I.P.D. tanggal 3 Desember 1966 No. 282/18; peta form 32 A/410/69 tanggal 10 Oktober 1968 dan peta tanggal 24 April; bukan merupakan akte otentik seperti yang dimaksudkan oleh undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-8-1975 No. 907 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Djumnasik dkk lawan Darmawidjaja dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Busthanul Arifin S.H.

187. X. 15. Kekuatan bukti surat kwitansi.

Surat bukti kwintasi itu (P.I. merah) tidaklah merupakan suatu ikatan sepihak dibawah tangan, oleh karena kwitansi itu itdak seluruhnya ditulis oleh tergugat/pembanding sendiri ataupun paling sedikit selain tanda tangan harus ditulis dengan tangan tergugat/pembanding sendiri suatu persetujuannya yang memuat jumlah uang yang telah diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-10-1975 No. 1122 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Charman lawan 1. Cek Karnem; 2. Wijaya (Awie).

dengan **Susunan Majelis:** 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. A. Soelaiman S.H.

188. X. 15. Kekuatan bukti surat yang tanda tangannya diakui.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Dalam surat perjanjian sewa menyewa tersebut (bukti P. IV) penggugat mengakui telah menerima dan tergugat penyeteran sebanyak Rp; 1. 625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran kontrak sewa dan tanda tangan dalam surat penjanjian ini dikau sebagai tanda tangannya sendiri. Dengan adanya pengakuan tersebut menurut pasal 1875 B.W. surat perjanjian itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang isinya seperti akte otentik, sehingga kwintasi sebagai tanda penerimaan uang tersebut tidak diperlukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: 1. Ny. Soedartin janda almarhum Soegijan 2. Moedjiati lawan Valentinus Soekadi dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K.. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Indroharto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

189. X. 15. Foto copy.

Karena judex facti mendasarkan keputusannya atas surat-surat bukti yang terdiri dan foto-foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting.penting yang secara substansiil masih dipertengkarkan oleh kedua pihak, judex facti sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-4-1976 No. 701 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. Ong Hwei Liang lawan Goenardi dan Pemerintah DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta cq Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah DKI Jakarta.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto S.H. 2. P.. Djoko Soegianto S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

190. X. 16. Surat bukti yang tidak bermeterai.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

Kwitansi yang diajukan oleh tergugat sebagai bukti, karena tidak bermeterai oleh Hakim dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-8-1975 No. 983 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Gabungan Usaha Karyawan Angkutan/Gabuka Magelang lawan Kesatuan Buruh Kendaraan Bermotor/Buruh Marhaenis Cabang Kotamadya/ Kabupaten Magelang.

dengan **Susunan Majelis:** 1. K. Saldiman Wirjatmo SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Indroharto S.H.

191. X. 17. Surat bukti yang diisangkal.

Surat bukti pinjam uang yang diakui tanda tangannya tetapi disangkal jumlah uang pinjamannya, dapat dianggap sebagai permulaan pembuktian tertulis.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-6-1959 No. 167 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Jauw King Bo lawan Oei Hian Sien.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. P.. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. M. Abdurrachman.

192. X. 17. Affidavit.

Walaupun **Dalam Perkara** cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturanperaturan pembuktian dirnuka Pengadilan biasa, tidak tepat suatu affidavit dianggap sama kuat dengan keterangan saksi dimuka Hakim.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.

Dalam Perkara: Oneida Ltd di Oneida lawan The International Silver Company.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. H.M. Tirtaamidjojo. 3. Mr. P.. Soekardono.

193. X. 17. Berita acara persidangan.

Apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditanda tangani oleh hakim dan panitera pengganti yang bersangkutan kecuali dapat dibuktikan sebaliknya secara hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-2-1976 No. 901 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Gempang Brahmana; 2. Drs. Perentehan Purba lawan 1. Titik br. Sembiring dkk dan 1. Butitah br. Girsang dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Achmad Soelaiman S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H

194. X. 17. Surat pengakuan dibawah tangan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena produk P VII (surat pengakuan dari Minik bahwa tanah perkara kepunyaan kaum Reke Radjo Nan Kajo dan penggugat Mahjuddin kaum Reke yang berhak atas tanah sengketa) tidak dibuat dengan bantuan pemuka adat/ninik mamak dalam masyarakat kaum yang bersangkutan dan tidak pula disaksikan oleh orang-orang sepadan/sejihat, produk tersebut belumlah membuktikan kebenaran dalil penggugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-2-1976 No. 68 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Mahjuddin gelar Malim Kajo lawan 1. M. Jacob gelar Bagindo Sutan 2. Mantjik.

dengan **Susunan Majelis:** 1. K. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H.

P E R S A K S I A N.**195. XI. 1. Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.**

Berapa banyak saksi ahli yang harus didengar dan penilaian atas keterangan para saksi terserah kepada kebijaksanaan Hakim yang bersangkutan dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-10-1962 No. 191 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: Surur bin Haji Mohamad Dulmadjit lawan Bok Asijah.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

196. XI. 1. Wewenang Hakim untuk mendengar saksi.

Bagi Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak ada keharusan untuk mendengar seorang saksi ahli berdasarkan pasal 138 ayat 1 Jo pasal 164 H.I.R.

Penglihatan Hakim di sidang tentang adanya perbedaan antara dua buah tanda tangan dapat dipakai oleh Hakim sebagai pengetahuannya sendiri dalam usaha pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-4-1957 No. 213 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Perempuan Soleha lawan M. Burhanudin suami dan Nyi Saani.

197. XI. 2. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Saksi bekas ipar tidak termasuk yang disebut dalam pasal 146 (1) H.I.R. sedang saksi keponakan ada hak untuk mengundurkan diri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1975 No. 300 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Bok Apna dan anak-anaknya 2. Mardijas al Bok Karimah 3. Salim al. Pak Halima lawan Lesek al Bok Martahan dan 1. Tegal al Pak Marsa'l 2. Mardi'a al. Bok Marhakep dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H. 3. Indroharto S.H.

198. XI. 2. Yang tidak dapat didengar sebagai saksi

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Bekas suami menurut hukum acara yang berlaku (pasal 172 Rbg) tidak boleh didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-1-1976 No. 140 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Ni Tanjung al. Ni Bukit; 2. Bukit al. I Daha lawan I Ngayus.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto S.H. 2. Samsudin Aboebakar S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

199. XI. 3. Keterangan saksi sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa keterangan saksi.saksi diatas pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan Hakim Majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar;

- dalam pdaa itu harus pula diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut;
- oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut:

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-11-1975 No. 239 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Kollin marga Saragi lawan Pintaomas (Nantionggar) boru Napitupulu.

dengan **Susunan Majelis** : 1. DH. Lumbanradja S.H. 2. Bustanul Arffin S.H. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

200. XI. 3.1. Saksi de auditu.

"Testimonium de auditu" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.;

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Nyonya J.F. Lim Yang Tek lawan Pemiik "Simpangsche Apotheek di Surabaya".

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.M. 2. Sutan Kali Malikul Adil.

3. R. Subekti SH.

201. XI.3.4. Persaksian oleh keluarga semenda.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Persaksian dari ibu tiri, sesuai dengan pasal 145 ayat 1 H.I.R. harus dikesampingkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25 – 6 - 1973 No. 84 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Karsilah lawan 1. Murati 2. Baeah dan 3. Wari.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof; R. Subekti .SH.; 2. Busthanul Arifin SH.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

202. XI. 3.4. Keluarga salah satu pihak sebagai saksi.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa H.M. Tohir selaku saksi diluar sumpah dengan alasan saksi ini kakak kandung penggugat-terbanding;

bahwa berdasarkan pasal 145 ayat 4 H.I.R. Pengadilan dapat memeriksa seorang saksi diluar sumpah hanya terhadap anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui benar sudah cukup 15 tahun atau orang gila yang kadang-kadang ingatannya terang;

bahwa terhadap Tohir tersebut seharusnya diterapkan ketentuan dalam paul 146 ayat 1 sub 1 H.I.R.

bahwa oleh karena itu keterangan Tohir itu tidak mempunyai kekuatan bukti menurut undang.undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-5-1976 No. 1409 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Umi Kalsum dkk lawan Roekijah dan H. Maskur dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto S.H. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. 3. Samsuddin Aboebakar S.H.

203. XI. 4. Keterangan-keterangan tidak dibawah sumpah.

Karena keterangan perincian kerugian dari First National Adjustment Company P.T. dan dari pemborong tergugat dalam kasasi, tidak diberikan dibawah sumpah maka kedua keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah (1911 B.W.)

Kepada Pengadilan Negeri Medan diperintahkan untuk megambil sumpah First National Adjustment Company P.T. dan pemborong tergugat dalam kasasi, untuk mengesahkan keterangan-keterangannya dipersidangkan Pengadilan Negeri yang lalu mengenai perincian kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-7-1976 No. 1468 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ny. Tjio Tjong Kon al. Lang Eng lawan P.T. Asuransi Independent (Independent Insurance) Coy Ltd.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto S.H. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. 3. Achmad Soelaiman S.H.

204. XI.4. Keterangan-keterangan tidak dibawah sumpah.

Karena keterangan-keterangan dari Ambu Samilin diberikan tidak dibawah sumpah, keterangan-keterangan tersebut hanya dinilai sebagai petunjuk untuk menambah keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah lainnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-5-1975 No. 90 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Enin bin Samilin dkk lawan 1. H. Erus bin Akrim 2. Nurkalin bin Endut bin Akrim dkk.

dengan **Susunan Majelis :** 1. Dr.. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

205. XI. 4. Yang dapat didengar sebagai saksi.

Tidak ada keberatan menurut hukum untuk meluluskan permintaan salah satu pihak agar kuasa dan lawannya didengar sebagai saksi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 - 6 - 1957 No. 218 K/Sip/1956.

Dalam Perkara : Tan Tjoe Tian lawan Soema Ik Djiang.

dengan **Susunan Majelis :** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Sutan Kali Malikul Adil dan Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

S U M P A H

206. XII. S u m p a h

Pengangkatan sumpah harus dilakukan oleh yang bersangkutan sendiri dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain meskipun ahli waris, kecuali apabila ada surat kuasa khusus untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Pak Munikah alias Satemun lawan Matsair alias Pak Soekarni dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. M. Abdurrachman S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.; 3. R. Sardjono SH.

207. XII.1. Sumpah sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa tergugat tidak dapat mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran bantahannya bahwa ia hanya menerima Rp. 120.000,- dari penggugat bukan Rp. 300.000,-; dan tergugat mohon agar diadakan penyumpahan mimbar terhadap penggugat, bahwa benar penggugat menyerahkan kepada tergugat Rp. 300.000,- bukan Rp. 120.000,- bahwa Pengadilan menganggap tidak perlu mengadakan penyumpahan pada

penggugat, yang dimohonkan tergugat, karena sumpah pada salah satu pihak baru perlu diadakan, jika sama sekali tiada bukti-bukti untuk meneguhkan tuntutan atau bantahannya dan karenanya hanya sumpahlah satu-satunya sarana untuk menggantungkan putusan dalam sengketa kedua belah pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-4-1976

Dalam Perkara: Chazib lawan Ny. Endang Soerasmi.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Achmad Soelaiman SH.

208. XII.1. Sumpah sebagai alat bukti.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa untuk membuktikan bahwa dia betul-betul telah menerima barangbarang

sengketa tersebut di atas dari Monah secara hibah, tergugat I sudah melaksanakan sumpah mimbar yang dikenakan kepadanya;

bahwa sumpah mimbar tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang hal bahwa dia, tergugat I; telah menerima langsung dari Monah barangbarang tersebut, tetapi tidaklah tentang hal bahwa harta itu milk asal dan Monah seluruhnya.

Keberatan yang diajukan dalam kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan pasal 156 H.I.R. karena memandang bahwa sumpah mimbar (sumpah decisoir) dipakai tidak untuk menentukan selesainya perkara; - tidak dapat dibenarkan oleh Mahkamah Agung).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-7-1974 No. 1015 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Matbukkin 2. Kasbulah 3. Kastik lawan 1. Tegram 2. Sardjoe 3. Romelah 4. Warsilah dkk (7 orang).

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. DH. Lumbanradja S.H.; 3. Indroharto SH.

209. XII.3. Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Untuk sumpah tambahan, lain dari pada untuk sumpah decisoir, tidak disaratkan harus berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan sendiri oleh orang yang disurnpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-3-1976 No. 809 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Hide lawan Mappe.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto SH; 2. Bustanul Arifin SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

210. XII.3. Sumpah tambahan.

Karena sumpah suppletioir yang telah diucapkan yang bersangkutan tidak secara formil dimuat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri, haruslah diperintahkan agar pengucapan sumpah tersebut diulangi lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-6-1971 No. 398 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Pak Munikah alias Satemun lawan Matsair alias Pak Soekarni dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. M. Abdurrachman SH; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.; 3. K. Sardjono S.H.

211. XII.3. Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Sumpah tambahan yang mengenai hal-hal yang tidak dialami sendiri oleh yang bersumpah adalah tidak syah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-7-1973 No. 324 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Amir lawan Raksabangsa dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Subekti SH.; 2. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.; 3. D.H. Lumbanradja SH.

212. XII.3. Sumpah tambahan.

Keputusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan karena gugatan dikabulkan berdasarkan sumpah yang oleh Hakim dibebankan kepada penggugat asal tanpa

pertimbangan-pertimbangan dari hal-hal mana dapat dibebankan pengangkatan sumpah suppletioir tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-10-1975 No. 1362 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Bok Marjo alias Baboen lawan Pak Boejah alias Ambra.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. Samsoeddin Aboebakar SH.

213. XII.3. Sumpah tambahan.

Sumpah suppletioir yang dibebankan kepada penggugat-asal untuk membuktikan bahwa yang mempunyai hak milik atas harta sengketa adalah almarhum Pak Mertoikromo adalah salah karena hal tersebut bukanlah facta yang ia alami seadiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-4-1976 No. 18 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Kartotinojo sebenarnya Mertoikromo lawan Darsosoemarno alias Subarno.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

214. XII.3. Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Oleh karena tergugat-pembanding (Tolong Karo-karo) telah meninggal dunia maka sumpah tambahan yang akan diucapkan tergugat-pembanding dalam Keputusan Sela Pengadilan Tinggi tanggal 25 lull 1970 No. 528/1967 dibebankan kepada seluruh ahli warisnya yaitu dengan mengingat fasal 185 Rbg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 200 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Tolong Karo-karo lawan 1. Kerani Peranginangin dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. K. Saldiman Wirjatmo S.H.; 3. Indroharto S.H.

215. XII.3. Sumpah tambahan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Pembebanan sumpah suppletioir kepada kuasa penggugat-terbantah tidak dapat dibenarkan, karena surat kuasa khusus dari penggugat materiik kepada penggugat formil yang dibuat oleh asisten wedana Lebong Selatan tertanggal 3 Februari 1969 meskipun memuat rumusan pemberian kuasa untuk menerima sumpah, tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Rbg. yaitu adanya izin Hakim karena sebab yang penting untuk memberi kuasa tersebut dan adanya rumusan yang seksama dalam surat kuasa untuk mengangkat sumpah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-8-1975 No. 828 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Ny. Haji Raham binti Haji Mansjur lawan Haji Raiba binti Gempo.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH.; 2. Indroharto S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

216. XII.3. Sumpah tambahan.

Perjanjian simpan menyimpan mempunyai dua anasir:

1. bahwa pemberi simpan adalah yang berhak atas barang yang bersangkutan.
2. bahwa memang ada perjanjian simpan menyimpan.

Dengan telah terbuktinya penggugat asli sebagai yang berhak atas “giant” tersebut pembebasan sumpah tambahan kepada penggugat asli ini tidaklah melanggar pasal 182 R.Bg.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-12-1953 No. 104 K/Sip/1952.

Dalam Perkara: Tjin Hen Tjouen lawan Tjai Kwek Kong.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja; 3. Mr. R. Soekardono.

217. XII.3. Sumpah tambahan.

Syarat pembebanan sumpah suppletioir ialah harus ada permulaan pembuktian dari yang bersangkutan, sedangkan di sini ternyata permulaan pembuktian tersebut tidak ada sama sekali, sebab saksi pertama dari pihak penggugat asal, Halimah, yang mula-mula didengar sebagai saksi kemudian dijadikan penggugat asal III (voeging) sehingga ia mempunyai kepentingan **Dalam Perkara** ini dan penggugat asal I, Saleha, yang melakukan sumpah suppletioir itu. masih di bawah umur sewaktu terjadi peristiwa pengambilan perhiasan-perhiasan itu oleh tergugat asal I; di samping itu Hakim Pengadilan Negeri sendiri dalam pertimbangannya meragukan tentang adanya barang-barang sub B tersebut; oleh karena itu pembebanan sumpah suppletioir kepada penggugat asal adalah tidak tepat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-3-1976 No. 316 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Said bin Djakfar bin Kundah dkk lawan 1. Saleha binti Achmad bin Said bin Kuddah (Ny. Achmad bin Abdullah bin Said bin Kuddah), dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. Achmad Soeleiman SH.; 3. Indroharto S.H.

218. XII.4. Sumpah yang menentukan.

Pengadilan Tinggi yang telah menolak permintaan penggugat asal/pembanding agar piliak lawan disumpah, dengan alasan, karena dengan tidak adanya sumpah telah cukup alasan untuk menolak dakwa,

telah melanggar pasal 156 (1) H.I.R., maka putusannya harus dibatalkan dengan diperintahkan kepada Pengadilan Tinggi untuk memberi kesempatan kepada tergugat asal/terbanding mengangkat sumpah dan apabila sumpah ditolak, untuk memberi kesempatan kepada penggugat asal/pembanding mengangkat sendiri sumpah termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1952 No. 39 K/Sip/1951.

Dalam Perkara: Sohansengh lawan Delipsengh.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Satochid Kartanegara; 2. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 3. Mr. R. Subekti.

PEMERIKSAAN SETEMPAT

219. XIII. Pemeriksaan setempat.

Dikabulkan tidaknya permintaan untuk mengadakan pemeriksaan setempat adalah wewenang judex factie.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-1-1974 No. 612 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Wong Djam Jin lawan 1. Lautan Jusuf 2. Ny. Sana dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. K. Subekti S.H.; 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito S.H.

220. XIII. Pemeriksaan setempat

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Seorang Jurusita atau Wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Hakim Pengadilan Negeri untuk melakukan pemerlksaan setempat berwenang penuh untuk melaksanakan perintah Hakim tersebut dan hasil pemeriksaan dapat menjadi keterangan bagi Hakim yang bersangkutan dalam pemeriksaan dan memutus perkara yang dihadapinya itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-7-1975 No. 966 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Eli Megawe lawan Babo Tohea dan Leobard Tumangken dan kawan-kawannya.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H.; 2. Sri Widojati Soeklto S.H.; 3. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H.

PUTUSAN.

221. XIV.1. Putusan Perdamaian.

Terhadap keputusan perdamaian tidak mungkin diadakan permohonan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: I Wajan Sota lawan Ni Ktut Sukenadi cs.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Sri Widoyati Wiratmo Soekito SH.

222. XIV.1. Putusan perdamaian.

Gugatan harus ditolak karena yang rnenjadi pokok perkara adalah tuntutan pembatalan akte perdamaian dimuka Makim yang sudah tetap.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-9-1975 No. 356 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Nareken Sinulingga; 2. Pinterukun Sinulingga lawan Kapiten br Ginting (untuk diri sendiri dan 4 orang anaknya).

dangan **Susunan Majelis:** 1. P.. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratrno Soekito SH.

223. XIV.1. Putusan Perdamaian.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa berdasarkan pasal 154 Rbg/ 130 H.I.R. keputusan perdamaian (acte van vergelijk) tersebut merupakan suatu keputusan yang tertinggi, tiada upaya banding dan kasasi baginya; maka Majelis harus mendasarkan keputusannya **Dalam Perkara** ini atas hal tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-2-1976 No. 975 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Muna Muthurraman lawan Ny. H. Napitupulu dan Ny. Gouw Tjoe Nio.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito

SH; 3. Busthanul Arifin SH.

224. XIV.2. Putusan tanpa hadirnya tergugat.

Putusan verstek adalah tidak tepat karena pemanggilan tergugat belum sempurna, ialah mengingat: bahwa pada tgl. 18 Juli 1970 panggilan disampaikan kepada isteri tergugat, karena Tergugat tidak ada ditempat; pada tgl. 19 Juli 1970 isteri tergugat memberitahukan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri bahwa tergugat bertugas ke Bandung dan ia mohon supaya sidang diundur dan pada tgl. 21 Juli 1970 Wakil Komandan Denmas Kodam II Bukit Barisan memberitahukan bahwa tergugat ke Bandung dan mohon supaya sidang diundurkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-9-1975 No. 838 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Mayor S. Tambunan lawan 1. Soaduan Sitorus; 2. H. Napitupulu.

dengan **Susunan Majelis:** 1. K. Saldiman Wirjatino SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. K.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

225. XIV.2. Putusan tanpa hadirnya tergugat.

Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena:

1. *Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan "verstek" yang mestinya adalah suatu putusan atas bantahan ("contradictoir").*
2. *Kemudian diajukan "verzet" terhadap putusan tersebut, atas mana diberikan putusan lagi oleh Pengadilan Negeri, sedangkan mestinya terhadap putusan pertama tersebut diajukan banding;*

Didalam mengadili sendiri mestinya Mahkamah Agung harus menyatakan verzet tersebut diatas tidak dapat diterima, namun putusan yang demikian akan menimbulkan kesulitan dalam memulihkan hak banding penggugat untuk kasasi/tergugat asal.

Mengingat: a. isi putusan verstek dan putusan atas verzet adalah sama, kecuali bahwa jumlah uang paksa diturunkan menjadi Rp. 500,-;

b. *Apabila Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dalam banding terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri pertama kali (yang secara keliru dinamakan putusan verstek), maka Pengadilan Tinggi akan memeriksa lagi putusan yang sama;*

c. *Putusan Pengadilan Tinggi sudah tepat dan adil;*

Mahkamah Agung akan memberi putusan seperti tertera dibawah:

.....(tidak berisi pernyataan verzet yang bersangkutan tidak dapat diterima)
.....

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-9-1972 No. 252 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Arman Achmad lawan Masrani H.T.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. P.. Subekti SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

226. XIV.3. Putusan Sela.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela yang merupakan putusan provisionil menyimpang dan melebihi dari surat gugatan, sebab tuntutan provisionil semacam itu tidak pernah diajukan oleh penggugat asal.

tidak dapat diterima, karena hal itu tidak menyebabkan batalnya putusan judex facti.

Pengadilan Negeri telah memutuskan dengan putusan sela: Sebelum memberikan keputusan pokok **Dalam Perkara** ini, hasil sawah sengketa sebanyak 40 belek padi setiap tahun sejak tahun 1965 disimpan pada Kepala Negeri Koto Gadang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-4-1975 No. 753 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Usus Glr. Sutan Mudo; 2. Idjas Glr. Sutan Radjo Mudo dkk. lawan Asran Glr. Sutan Bagindo.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widojati Wiratno Soekito SH; 3. Indroharto SH.

227. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Amar putusan Pengadilan Negeri, yang menolak gugatan seluruhnya, tidaklah bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya yang menyatakan, bahwa gugatan-gugatan para penggugat tidak dapat diterima, oleh karena dari pertimbangan-pertimbangan itu nampak jelas, bahwa yang dimaksud adalah "penolakan gugatan", karena pertimbangan-pertimbangan tersebut menguraikan tentang tidak berhasilnya para penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Adanya ketidak serasian antara perumusan dalam pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri tersebut disebabkan karena belum ada keseragaman dalam pemakaian istilah-istilah, hal mana tidak merupakan kelalaian yang dapat membatalkan putusan tersebut dalam tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-5-1973 No. 1109 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Bekas Tekang; 2. Ngoko Tekang; 3. Sampang Tekang, 4. Tupung Tekang; S. Ngulih Tekang dkk. lawan Gadji Karo-karo.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. P.. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

228. XW.4. Gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : No. 239 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Tjioe Taing Hin lawan Kwee Poey Tjoe Nio.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sardjono SH; 3. Busthanul Arifin SH.

229. XIV.4. Putusan "tidak dapat diterima".

Perlawanan yang diajukan terlambat harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-8-1974 No. 290 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Tarban bin Sarwen lawan Walkiyah.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH.

230. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam hal Pengadilan berpendapat bahwa penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang harus dibuktikannya, tidaklah tepat kalau kemudian dalam amar putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-11-1974 No.1201 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Elina Rustam lawan Perusahaan Negara Setia Niaga.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Samsudin Aboebakar SH.

231. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena **Dalam Perkara** ini pokok perkaranya ditolak, penetapan sebagai mamak kepala waris tidak ada kepentingannya lagi, irrelevant, maka tuntutan penggugat untuk ditetapkan selaku mamak kepala waris dalam kaumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-11-1975 No. 377 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Sunin gelar Datuk Radjo Batuah lawan Haji Mohamad Junus gelar Haji Radjo Mansur.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Samsudin Aboebakar SH; 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.

232. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Karena dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat diambil kesimpulan bahwa penggugat asal tidak dapat membuktikan gugatannya mengenai harta sengketa, seharusnya gugatan ditolak. bukannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-1—1976 No. 579 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Kamin gelar Malintang Alam lawan 1. Pr. Rosaja dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

233. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Petitum 1 dan 4 harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena tuntutan itu tidak perlu diajukan, oleh karena pihak penggugat/pembanding masih tetap pemilik dan masih menguasai tanah sengketa.

(petitum 1: - menyatakan akte perbuatan hukum pengasingan tanah sengketa dan alm. Seobah bin Ali kepada tergugat adalah tidak sah dan batal setidak-tidaknya, membatalkan pengasingan tersebut;

petitum 4: - Menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat/tergugat sebanyak Rp. 2.500.000,- sebagai imbalan atas perbuatannya dengan tanpa hak dan melawan hukum membalik nama tanah milik penggugat-penggugat atas tanah sengketa secara tidak sah.

i.c. gugatan dikabulkan untuk sebagian: - Dinyatakan tanah sengketa adalah hak milik para penggugat sebagai ahli waris dan alm. Seobah bin Ali).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-3-1975 No. 216 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Haji Mohamad Nur lawan 1. Ny. Idjo, janda alm. Seobah bin Ali; 2. Ridwan bin Seobah dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Sanisudin Aboebakar SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

234. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa persoalan sengketa mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak, yang dalam hal ini adalah tanah Negara, harus diselesaikan berdasarkan Perpu No. 5 1/1960 jo Undang-undang No. 1/1961 menurut prosedur yang berlaku;

bahwa sengketa tanah terperkara kini sedang diselesaikan oleh yang berwenang, yaitu Inspeksi Agraria Propinsi Kalimantan Selatan (tetapi belum lagi selesai persoalannya, penggugat sudah memajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri);

bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menganggap tidak perlu untuk membahas sista yang berhak atas tanah sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-12-1975 No. 278 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Go Eng Liang janda almarhum Teng Sian in dkk. lawan Hope bin Dollen dan Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin qq Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banjarmasin.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.

235. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Keputusan judex fasti yang didasarkan kepada petitum subsidair untuk diadili menurut kebijaksanaan Pengadilan, dapat dibenarkan asal masih dalam kerangka yang serasi dengan inti gugatan primair.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-8-1972 No. 140 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: 1. Mertowidjojo; 2. Prawi; 3. Bok Manisi lawan 1. Bok Mertodirdjo dkk Gandik; 2. Soedar dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

236. XIV.5. Hubungan antara putusan dan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Mengenai tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 200.000,-, karena penggugat tidak dapat membuktikan dalam bentuk apa sebenarnya kerugian yang dimaksudkan itu. tuntutan tersebut harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-5-1975 No. 864 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Mochamad Chotib lawan Mochamad bin Saleh Albakri dan Ong Tjien Cing.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH.

237. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Jawaban tergugat **Dalam Perkara** perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang seharusnya disertai pendidikan dan pemeliharaan anak-anak, tidaklah dapat diperlakukan sebagai gugatan dalam rekonsensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan anak-anak itu, sehingga Pengadilan Negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik: menyerahkan kepada penggugat

dalam gugat balik pemeliharaan dan pada anak-anak tersebut, telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-4-1960 No. 448 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Richard Donsu lawan Ong Ing Tien.

dengan **Susunan Majelis**: K. Wirjono Prodjodikoro SH; 2. M.H. Tihaamidjaja. SH; 3. R. Subekti SH.

238. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: - bahwa Pengadilan Negeri tidak memutuskan tentang keahlian warisan penggugat untuk kasasi, padahal diminta oleh penggugat untuk kasasi, dapat dibenarkan karena judex fasti tidak melaksanakan ketentuan yang mengharuskan untuk memberi putusan mengenai seluruh petitum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-12-1975 No. 335 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Adam Teme Tahera lawan Ahli waris almarhum Saleh: Nou Supu, Kasim dan Nai; 2. Ahli waris alm. Ngaadi Awali dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

239. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila sipenuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-9-1975 No. 459 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Janda Martha Waworuntus Lempoy lawan Wellem Taroreh dan Jahya Taroreh.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

240. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Pertimbangan Pengadilan tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung :

Pendapat Hakim pertama: - bahwa oleh karena telah ada surat dan wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung pada Wali Kota yang isinya mohon agar pelaksanaan pengosongan ditangguhkan; gugat provisi tidak akan dipertimbangkan lagi.

tidak dapat dibenarkan karena menurut pasal 178 H.I.R. Hakim wajib memutuskan semua bagian tuntutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: M. Achsan lawan M. Balandi Sutandipura dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Saldiman Wirjatmo SH; 3. Indroharto SH.

241. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Dalam hal ada tuntutan primair dan subsidiair, untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu, tuntutan primair atau subsidiair yang dikabulkan; bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidiair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24-3-1976 No. 882 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Perseroan Firma "Toko Sari Tekhik" lawan 1. Budhyono Sukowiryo dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DH. Lumbanradja SH; 2. K. Djoko Soegianto SH; 3. Indroharto SH.

242. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Keberatan yang diajukan: bahwa Pengadilan Tinggi dengan mewajibkan tergugat untuk membayar kepada penggugat Rp. 7.500.000,- berdasarkan harga umum rumah dan tanah, telah memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dan yaitu dituntut;

(tuntutan penggugat yang bersangkutan (No. 2 Primair)

Menghukum tergugat untuk bersama-sama dengan penggugat membuat, menyelesaikan dan menanda tangani akte jual beli rumah serta tanahnya tersebut;

Subsidiar Mohon putusan yang seadil.adilnya).

tidak dibenarkan,

pasal 189 Rbg./ 178 H.I.R. tidak berlaku secara mutlak; sudah menjadi usance di Indonesia bahwa membeli rumah dan tanah menupakan suatu penyimpanan uang (geldbelegging) yang sangat berharga oleh karena itu penentuan harga oleh Pengadilan Tinggi sebesar Rp. 7.500.000,- tidak bertentangan dengan ongkos--ongkos, ke rusakan-kerusakan/kerugian-kerugian dan keuntungan-keuntungan seperti yang ditentukan dalam pasal 1237, 1245, 1246, 1480 B.W.

(Putusan Pengadilan Tinggi:

1. Mengabulkan gugatan bagian "subsidiar" untuk sebagian;
2. Menyatakan atas hukum bahwa tergugat telah melakukan "wanprestasi".
3. Menyatakan putus (ontbonden) perjanjian jual beli rumah dan tanah sengketa.....
4. Menghukum tergugat-pembanding/terbanding untuk membayar kembali kepada penggugat-pembanding/terbanding harga rumah dan tanah sengketa sejumlah Rp. 7.500.000,-

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-1-1973 No. 1001 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Kang Liang Liong alias Wajan Sutjipto lawan Ali Sjammach.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

243. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Putusan Pengadilan Tinggi harus diperbaiki karena dalam diktum hanya dinyatakan bahwa gugatan penggugat dikabulkan dengan tidak memberikan perincian tentang hal yang dikabulkan itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-8-1974 No. 797 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ibrahim Marican lawan Ahmad Daud Zebua, Ahmad Hunusin Zebua dan Kamaludin Marican dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

244. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat, asal masih sesuai dengan kejadian materil.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-11-1971 No. 556 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

245. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Gugatan yang berisi tuntutan agar tergugat asli menyerahkan sebuah tambak, dapat diterima, walaupun kemudian ternyata bahwa tergugat asli mendapatkan tambak tersebut karena membeli dan orang ketiga, sedang dalam gugatan tidak dimintakan pembatalan jual beli termaksud dan penjualnya juga tidak turut digugat; asalkan Hakim pertama dalam putusannya mendasarkan penyerahan itu atas tidak syahnya jual beli termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-24-1958 No. 76 K/Sip/1957.

Dalam Perkara: Pak Moesripah Alias Djanidin dkk. lawan Pak Aroean alias Sochih.

246. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Karena dalam petitum tidak dituntut ganti rugi, putusan Pengadilan Tinggi yang mengharuskan tergugat mengganti kerugian harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-9-1973 No. 77 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. L. Lambertus Roi; 2. Pr. Tjia Eng Nio lawan Corneles Tarnansa.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

247. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dan dasar gugatan haruslah dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-9-1971 No. 372 K/Sip/1970.

Dalam Perkara: Lo Ding Siang lawan Bank Dagang Negara Indonesia Unit I Semarang.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. K. Sardjono SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifin SH.

248. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena meliputi lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : No. 339 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Sih Kanti lawan Pak Trimo dan Bok Sutoikromo.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

249. XIV.3. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Dalam hal dalam surat gugat dimohonkan

1. ditetapkan bahwa kedua pihak adalah ahli waris dan seseorang;
2. ditetapkan bahwa tanah tersengketa adalah warisan orang tersebut;

3. *dihukum tergugat untuk menyerahkan tanah tersengketa kepada penggugat untuk dibagi waris antara kedua pihak;*

meskipun permohonan ke 2 dan ke 3 ditolak, Pengadilan masih harus juga memberi keputusan atas permohonan ke 1, karena dalam pemeriksaan banding masih mungkin permohonan ke 2 dan ke 3 dikabulkan dan juga keputusan mengenai permohonan ke 1 dikemudian hari masih dapat dipergunakan, apabila ternyata masih ada barang lain yang merupakan harta warisan orang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-9-1960 No. 109 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: Haji Junus Daeng Ngopp dkk. lawan Harnzah Daeng Tarku dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Soekardono. 3. Mr. M. Abdurrachman.

250. XIV. 5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Keberatan kasasi: - bahwa Hakim banding dalam putusannya lupa mencantumkan tentang pemberian bunga untuk sisa hutang tergugat sedang hal ini telah menjadi pertimbangan hukum dan merupakan keputusan hakim tingkat pertama;

tidak dapat dibenarkan, karena hal itu tidak. mengakibatkan batalnya putusan akan tetapi karena bunga itu juga dituntut, diktum putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan bunga menurut undang-undang sebesar 6% setahun.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-10-1973 No. 525 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Haji Umar bin Soleh lawan C.V. Main Djaja.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

251. XIV. 6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan.

i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat penggugat dapat dikabulkan sebagian" dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak tergugat-tergugat asli.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-7-1970 No. 638 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Cijo lawan Handjoprajitno alias Bungik dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Soebekti S.H. 2. Indrohanto S.H. 3. D.H. Lumbanradja S.H.

252. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Pendirian Pengadilan Tinggi yang tanpa mengadakan penyelidikan menetapkan bahwa barang-barang sengketa adalah barang-barang asal, merupakan pendirian yang tidak cukup beralasan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-7-1961 No. 384 K/Sip/1961.

Dalam Perkara: Ny. Soedinem Wignyosoestastro lawan Sastrowarono.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mn. R. Wirjono Prodjodikoro. 2. Mr. R. Subekti 3. Mr. R. Wijono Kusumo.

253. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Tiap penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolaknya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-12-1970 No. 698 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Negera Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktonat Jenderal Agraria dan Transmigrasi; J.Rs. Pringgojuwono lawan C.V. Persatuan Tenaga.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

254. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (niet voldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara (khususnya mengenai surat bukti P.3. s/d 6 yang diduga palsu).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-10-1972 No. 672 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Liem Hwang Tin cs lawan Liem Nio Hiap; Mathias.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H. 3. Bustanul Arifin S.H.

255. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Pemberian putusan yang didasarkan pada keadilan (i.c. pemberian gratifikasi pada buruh yang bersangkutan) tidaklah melanggar hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1959 No. 308 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Nyonya J.F. Lim Yang Tek dkk lawan pemilik "Simpangsche Apotheek di Surabaya".

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. 2. Sutan Kali Malikul Adil. 3. K. Subekti S.H.

256. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup.

Dan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1972 No. 9 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Dulkapi alwan Kantoswardjo cs.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. D.H. Lurnbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

257. XIV.7. Syarat-syarat putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak diucapkan dimuka umum sesuai dengan pasal 18 U.U. No. 14/1970.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-9-1972 no. 334 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Moenap dkk lawan Sawan dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.

258. XIV. 7. Syarat-syarat putusan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Jumlah penggantian kerugian yang oleh Pengadilan Negeri ditetapkan: -“sejumlah uang sebanyak harga dari 3000 gram emas murni (24 karat) di Makasar pada saat dilakukannya pembayaran tersebut” — harus diperbaiki, karena tidak secara konkrit ditetapkan berapa rupiah yang harus dibayar kembali oleh tergugat-pembanding sehingga akan sulit pelaksanaannya.

Jumlah penggantian tersebut oleh Pengadilan Tigngi ditetapkan sebesar: harga emas sekarang/harga emas bulan Agustus 1963 = $850 \times \text{Rp.}750.000,- = 1500 \text{ Rp.}425.000.-$

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-3-1976 No. 960 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Liem Liong To lawan H. Meja; H. Syamsiah dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja S.H. 2. R.Z. Asikin Kusurnah Atmadja S.H. 3. Samsudin Aboebakar S.H.

259. XIV.7. Syarat-syarat putusan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Putusan Pengadilan Negeri yang menyangkut duduknya perkara telah disusun tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Posita gugat tidak dimuat;
2. Jawaban tergugat tidak dimuat, sedangkan jawaban tersebut memuat pula gugat balasan;

hal-hal mana adalah bertentangan dengan ketentuan termuat dalam pasal 184 ayat 1 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-8-1975 No. 312 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: M. Achsan lawan M. Balnadi Sutadipura dan 1. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung dalam kedudukannya selaku Kepala Daerah Kotamadya Bandung di Banduang dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.H. Lumbanradja S.H. 2. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 3. Indroharto S.H.

260. XIV.8. Isi amar putusan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa diktum yang berbunyi: “Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan perubahan” adalah tidak lazim;

seandainya Hakim pertama hendak mengabulkan gugat berdasarkan petita subsidiar, cukup hal tersebut dipertimbangkan diatas saja dan diktum hanya berbunyi: “Mengabulkan gugat untuk sebagian” dan seterusnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-1-1976 No. 201 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Che Ali alias Kemas Ali dkk lawan 1. Che Dien alias Jamaludin Natcik dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1, Indroharto S.H. 2. Samsuddin Aboebakar S.H. 3. D.H.

Lumbarradja S.H.

261. XIV.8. Isi amar putusan.

Amar putusan yang berbunyi “mengabulkan seluruh gugatan” saja, tanpa memerinci apa yang dikabulkan itu (suatu keharusan dalam suatu diktum) tidak dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 Desember 1970 No. 698 K/Sip/1969.

Dalam Perkara : I. Negara Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Agraria, sekarang Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria dan Transmigrasi; II. J. Rs. Pringgoyuana lawan C.V. Persatuan Tenaga.

dengan susunan majelis: 1. Prof. R. Soebekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3: Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

262. XIV.8. Isi amar putusan.

Dalam hal Pengadilan “mengabulkan gugatan untuk sebagian” dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “menolak gugatan untuk selebihnya”.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1973 No. 797 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : Go Nguan Kheng lawan Bank Umum Nasional P.T.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Indroharto S.H.

263. XIV.8. Isi amar putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri, tetapi dalam amar putusannya tidak mencantumkan pembatalan putusan itu, karena kurang lengkap harus diperbaiki.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 12 - 1973 No. 909 K/Sip/1973.

Dalam Perkara Walikota Kepala Daerah Medan lawan T.M. Mochtar.

dengan **Susunan Majelis** 1. Prof. R. Soebekti SH.; 2. Indroharto SH.; 3. DH. Lumbanradja S.H.

264. XIV.8. Isi amar putusan.

Dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang ada gugatan konvensi dan rekonvensi, juga harus menyebutkan “dalam konvensi”.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14 -4 - 1973 No. 512 K/Sip/ 1972.

Dalam Perkara: Salmiah br Hutaeruk lawan K. Dajan Lubis.

dengan **Susunan Majelis** 1. Prof. K. Soebekti S.H. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H

265. XIV. 8. Isi Amar putusan.

Dengan tidak memberi putusan terhadap tuntutan dalam rekonvensi Pengadilan telah tidak melaksanakan pasal 132 b H.I.R. dan putusan Pengadilan yang bersangkutan harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung ::104 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Lim Keng Eng lawan Oey Wie Lay.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri

Widojati Wiratmo Soekito S.H.

266. XIV.8. Isi Amar Putusan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

Karena penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa kintal tersengketa adalah hak penggugat, gugatan harus ditolak. (oleh Pengadilan Negeri gugatan dinyatakan tidak dapat diterima). Tentang pembagian kintal itu antara kedua pihak karena kemauan baik dan tergugat, tidak perlu dimasukkan dalam putusan tetapi diserahkan saja kepada tergugat sebagai yang berhak atas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 - 5 - 1973 No. 49 K/Sip/1973

Dalam Perkara : Josephine Jehosua lawan Saida Taib; Joel Mawuntu.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Bustanul Arifin SH.

267. XIV. Isi amar putusan.

Putusan yang menetapkan status hukurn suatu barang tidak dapat bersifat negatif, seharusnya dinyatakan sebagai hukum siapa yang berhak (i.c. oleh Pengadilan Tinggi diputuskan menyatakan bahwa tergugat/pembanding adalah tidak berhak atas rurnah tersengketa).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 - 3 - 1971 No. 209 K/Sip/1970.

Dalam Perkara: Pr. Habiba lawan Lk. Maduris.

dengan **Susunan Majelis** : 1. R. Sardjono S.H. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. Busthanul Arifin S.H.

268. XIV.8. Isi amar putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dalam dictumnya menyebutkan:

"Menghukuin atas tergugat atau orang lain yang beroleh hak dari padanya untuk menyerahkan 2/3 dari sawah sengketa ini kepada penggugat-penggugat atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat dengan tiada halangan apa-apa".

adalah kurang tepat sehingga perlu diperbaiki dengan menghilangkan dari amar putusan tersebut "atau sekurang-kurangnya seluas hak penggugat".

Putusan Mahkamah Agung :: tgl. 8 - 8 - 1974 NO. 977 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Rim-Rim br Ginting dkk lawan Sampe Ginting, Senang Munte, Kunci br Ginting.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H. 3. Achmad Solaeman gelar Sutan Soripada Oloan S.H.

269. XIV.8. Isi amar Putusan.

Keputusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan keputusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi:

"Menghukum tergugat untuk membayar hutangnya pada penggugat sejumlah Rp. 376.000,- atau menyerahkan rumah berikut tanah pekarangannya sesuai dengan surat kuasa dalam pernyataan tempo hari dengan baik".

harus diperbaiki karena kurang tepat, yaitu seharusnya tanpa alternatlp; kata-kata "atau menyerahkan rumah.....dst". harus dihilangkan. (i.c.rumah dan pekarangan itu adalah sebagai jaminan hutang tersebut).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 2 - 1976 No. 874 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Salman Tamin Uman lawan S. Halim Gunawani.

dengan susunan majelis 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Bustanul Arifin SH.; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

270. XIV.8. Isi amar putusan.

Amar putusan Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menambahkan. amar: "bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar".

Amar putusan Pengadilan Tinggi :

Menerima banding itu ;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Pamekasan tanggal 22 Agustus 1972 No. 39/1971 Pdt. yang dibanding itu

Dan mengadili sekali lagi

Menyatakan bahwa perlawanan para pelawan terbanding tidak dapat diterima;

Menghukum para pelawan terbanding pula para terlawan II dan III ikut terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan.....dst."

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 1096 K/Sip/1973.

Dalam Perkara 1. Taman alias Pak Halima dkk. lawan 1. Tobin alias Pak Misrani dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H. 2. Busthanul Arifin S.H.; 3. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata S.H.

271. XIV.8. Isi amar putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi yang amarnya berbunyi:

Menerima permohonan banding dan pelawan-pelawan;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabanjahe tgl. 23 Januari 1964 No. 120/S-1963 di **Dalam Perkara** antara kedua belah pihak yang dibanding;

Dan mengadili sendiri:

Menolak gugatan terlawan-terbanding seluruhnya;

Menghukum terlawan-terbanding membayar ongkos-ongkos perkara **Dalam Perkara** banding ini

adalah kurang tepat, karena:

Dalam Perkara ini ada dua rangkaian perkara yaitu:

1. perkara verstek di mana tergugat asal kalah (perkara No. 232/S-1960).
2. perkara perlawanan terhadap putusan verstek tersebut, di mana tergugat asal/pelawan tetap sebagai pihak yang kalah.

Semestinya keputusan verstek yang mengalahkan tergugat asal tersebut juga dibatalkan, sehingga amar putusan harus diubah sebagai berikut:

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 23 Januari 1964 No. 120/S-1963 dan keputusan verstek Pengadilan Negeri Kabanjahe tgl. 16 Maret 1963 No. 232/S-1963;

Mengadili sendiri:

Menolak gugatan penggugat-penggugat asal.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-10-1975 No. 1053 K/Sip/1973 **Dalam Perkara** :

Cito br Tarigan lawan 1. Rekes br Ginting 2. Dorek Karo-Karo Purba.

dengan susurtan majelis : 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. K. Poerwoto S. Gandasoebrata S.H.

272. XIV.8. Isi amar putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima *perlawanan pelawan Bunasi alias Bok Sarinten tersebut.*
2. *Menolak perlawanan pelawan dalam keseluruhan.*
3. *Menghukum pelawan untuk membayar beaya perkara;*

adalah kurang tepat dan perlu diperbaiki sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan bahwa perlawanan terhadap keputusan verstek tgl. 23 No. pember 1970 No. 26/1970 Pdt. tidak tepat dan tidak beralasan.

Menyatakan oleh karena itu bahwa pelawan adalah pelawan yang tidak benar;

Mempertahankan keputusan verstek tgl. 23 Nopember 1970 No. 26/1970 Pdt.

Menghukum pelawan, tergugat semula, untuk membayar biaya perkara.

Putusan Mahkamah Agung : tg17-29 - 10- 1975 No. 713 K/Sip/1974.

Dalam Perkara Bunasi alias Bok Marinten lawan 1. Delan alias Pak Siti 2. Tewi alias Bok Delan.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Samsudin Abubakar S.H.; 3. DR Lumbanradja S.H.

273. XIV.9. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Walaupun dalam hal ini tidak terdapat alasan-alasan seperti yang dikehendaki oleh pasal 191 Rbg. untuk menyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu putusan Pengadilan Negeri tersebut, tetapi karena Mahkamah Agung sudah akan menjatuhkan putusannya yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang rnenghendaki keadaan yang sama seperti yang sudah dilaksanakan itu.

Pembatalan putusan Pcngadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pelaksanaan lebih dulu tersebut tidak ada perlunya lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 9 - 1974 No. 537 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Wesly Tambunan lawan 1. P.T. Bank Dharma Ekonomi Pusat Jakarta 2. P.T. Bank Dharma Ekonomi cabang Medan;

dengan **Susunan Majelis** 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto S.H. 2. D.H. Lumbanradja S.H; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

274. XIV.9. Putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi, bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak mengabulkan tuntutan uitvoerbaar bij voorraad, di tingkat kasasi tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena Mahkamah Agung sudah akan memutus perkara ini yang putusannya mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22- 10- 1975 No. 112 K/Sip/i 973.

Dalam Perkara : Chandra Warni lawan Syanisudin; Eddy Gunawan dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto S.H. 2. Bustanul Arifin S.H.; 3. R. Saldiman Wirjatmo S.H.

275. XIV.9. Putusan yang dapat dijalankan lebih dulu.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Permohonan penggugat-terbando tercantum dalam contra memori banding. nya sub 4 (permohonan agar menunggu putusan dalam tingkat banding kepada para tergugat-pembando diperintahkan untuk mengosongkan sawah sengketa dan menyerahkannya kepada penggugat-terbando), tidak perlu dipertimbangkan lagi di sini, karena ini sudah merupakan putusan dalam tingkat banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 - 11 - 1974 No. 10 18/ K/Sip/1972.

Dalam Perkara 1. Pak Adjar alias Dulsihap, 2. Bahap alias Pak Napsijah, 3. Bok Sinap alias Satumah 4. Nawawi lawan Pak Muah alias Asbolah.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santosa Poedjosoebroto SH.; 2. Bustanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

276. XIV.9. Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena pelaksanaan keputusan ini berwujud suatu pembongkaran maka demi penghati-hati agar dikemudian hari tidak repot bila keputusan ini diubah, maka khusus amar ice 7 dari putusan pengadilan Negeri yang berisi penetapan dapat dijalankan lebih dulu walaupun ada perlawanan atau banding (uitvoerbaar bij voorraad), perlu dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 -2 - 1976 No. 1051 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Said Abdullah, dkk lawan 1. Tjeng Ing Kwie, dkk.

dengan **Susunan Majelis:**1. D.H. Lumbanradja S.H.; 2. Samsuddin Aboebakar S.H.; 3. Indroharto S.H.

277. XIV.11. Pembatalan putusan.

Kekeliruan Pengadilan Tinggi dalam menentukan bunga (i.c. oleh Pengadilan Tinggi ditentukan bunga 3% sebulan sesuai dengan bunga yang berlaku pada bank-bank umumnya, sedangkan yang dituntutkan adalah bunga menurut undang-undang) tidaklah berakibat batalnya putusan, meskipun jumlah bunga harus diroboh.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28 - 11 - 1973 No. 466 K/Sip/1973.

Dalam Perkara Arief Soeratno (P.T. Chitrawaty Tours & Travel) lawan W. Kusumanegara.

278. XIV.11. Pembatalan putusan.

Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugat asli tidak dapat diterima, yang menurut Mahkamah Agung seharusnya gugat asli itu ditolak tidak perlu dibatalkan karena hal itu tidak juga akan menguntungkan penggugat untuk kasasi penggugat asli.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8 - 1 - 1958 No. 221 K/Sip/1956.

Dalam Perkara:1. Resodimedjo alias Pardi dan 2. Bok Resodimedjo, lawan Kartidikromo.

279. XIV.11. Pembatalan putusan

Kekurangan tepatan dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tidak membawa akibat batalnya putusan dalam hal ini, karena alhasil diktum putusan Pengadilan Tinggi

sudah tepat dengan menguatkan putusan Pengadilan negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-2-1973 no. 851 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : Mohammad Sidik alias Tjan Koen Soei lawan Pemverintah Republik Indonesia cq. Kejaksaan Agung cq. Kejaksaan negeri Istimewa jakarta, 2. kantor lelang negara Jakarta.

Dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof R. Subekti S.H. 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

280. XIV.12. Perbaikan putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi (yang menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini) harus dibatalkan akan tetapi karena Pengadilan Tinggi sebenarnya belum memeriksa pokok perkaranya dalam tingkat banding. Kepadanya harus diperintahkan untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-7-1973 No. 1173 K/Sip/1972.

Dalam Perkara : 1. Luq Kendjut 2. Luq Keladji lawan Papuq rah

Dengan **Susunan Majelis** : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

281. XIV. 12. Perbaikan putusan Pengadilan tinggi

Kerana Pengadilan Tinggi belum memutuskan gugatan rekonvensi putusan Pengadilan tinggi harus diperbaiki dan Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan sendiri guagatan rekonvensi tersebut

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-8-1973 No. 631 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Sech Hasan bin Achmad bin Talib bin Dzajar bin Talib lawan Abdul Habib bin Talib cs

Dengan susuna majelis : 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

282. XIV. 12. Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi :

Bahwa oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri telah disahkan keputusan Raad van Justitie Padang tanggal 30 Oktober 1941 yang belum berkekuatan mutlak, karena belum diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara dulu (antara Si atas dan Si Kirom gelar Marahanda); kedua pihak masih berhak mengajukan kasasi atas keputusan Raad van Justitie tersebut;

Tidak dapat dibenarkan, karena :

1. bahwa seandainya dianggap bahwa kasasi terhadap putusan raad van Justitie Padang no. 60/1941 tersebut masih dapat dilakukan, pemeriksaan kasasi kemungkinana besar tadak akan ada manfaatnya, karena setelah lewat waktu 30 tahun lebih dengan sendirinya situasi hukumnya sudah tidak sesuai dengan posita/fundamentum petendi dari gugatan aslinya;
2. bahwa judex facti tidak mengadakan pemeriksaan baru daru permulaan adalah tepat, sehingga sebenarnya gugatan hanya rnerupakan permohonan untuk melaksanakan keputusan; yang diperiksa ialah apakah barang-barang yang dipersengketakan masih ada dan siapa yang bertanggung jawab terhadap barang tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 -11 -1975 No. 1036 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: 1. Si Atas. 2. Si Duhlah dkk. lawan 1. Si Gindo dkk.

dengan **Susunan Majelis** 1. BRM. Hanindjopoetro Sosropranoto S.H. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Bustanul Arifln S.H.;

283. XIV.12. Putusan yang belum mempunyai kekuatan tetap.

Bahwa ternyata penggugat asal mendasarkan haknya atas sawah sengketa pada keputusan Pengadilan Negeri Sigli No. 268/1956 yang sekarang dalam taraf banding, yang walaupun dinyatakan keputusan dapat dijalankan lebih dulu namun belum dilaksanakan/dieksekusi;

Karena adanya banding, maka secara formil dan juga defacto penggugat asal belum menjadi pemilik dari sawah sengketa, karenanya belum berwenang untuk meminta ditetapkan sebagai pemilik dan meminta pembatalan jual beli sawah sengketa; penggugat asal harus menunggu perkara No. 268/1956 tersebut mempunyai kekuatan pasti atau meminta pelaksanaan keputusan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-3-1976 No. 1549 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Said Salim bin Said Hasan Alqaf 2. Abduhlah Paloh dkk. lawan Pr. Tjut Nuraini binti Said Umar Alqaf.

dengan **Susunan Majelis:** 1. D.H. Lumbanradja SH; 2. K. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH; 3. Indroharto SH.

284. XIV. 12. Hubungan antara putusan akhir dan putusan sela.

Putusan akhir Pengadilan Tinggi yang menarik kembali hal yang telah diputuskan dalam putusan-sela, tanpa disertai alasannya untuk itu, dapat dibatalkan.

i.c. Pengadilan Tinggi dalam putusan akhirnya menyatakan banding tidak dapat diterima sedang dalam putusan selanya banding telah dinyatakan diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-5-1957 No. 117 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: I. Karim marga Napitupulu, II. Karis marga Napitupulu lawan I. Enos marga Napitupulu 2. Bilian marga Napitupulu 3. Jozua marga Manurung.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. K. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja, 3. Mr. Soekardono.

285. XIV. 12. Putusan arbitrase.

Putusan arbitrase yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan (executoir) oleh Pengadilan Negeri, tidak menjadi gugur karena salah satu pihak mengajukan gugatan mengenai perkara yang sama.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-1-1960 No. 10 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: Perseroan Terbatas (N.V.) Sedar lawan Perseroan Terbatas (N.V.) Handel Maatschappij Deli Aceh.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro, 2. Mr. Sutan Abdul Hakim, 3. Mr. R. Wirjono Kusumo.

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

286. XV.1.1. Hukum Acara pemeriksaan banding.

Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk

seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-6-1971 No. 46 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Adelan dkk lawan Soekri alias Pak Moedari dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono S.H.; 2. Busthanul Arifln S.H.; 3. Indroharto SH.

287. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Perlu tidaknya didengar saksi-saksi yang diajukan oleh pembanding adalah wewenang Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-1-1957 No. 84 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Tan Boen Fong lawan Nyo La Liat.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. Soekardono.

288. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri yang dibanding baru menentukan mengenai berwenang/tidaknya Pengadilan Negeri mengadili perkara yang bersangkutan, maka soal wewenang ini sajalah yang dapat diputuskan dalam tingkat banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-10-1969 No. 427 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Oentoeng Sudiatmo lawan Pemerintah RI. c.q. Kejaksaan Agung.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.

289. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 1/1951 jo Undang-Undang No. 11 Drt/1955 yang masih berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 14/1970 pemeriksaan dan pemutusan perkara perdata dalam tingkat banding oleh Hakim Tunggal diperkenankan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-11-1975 No. 1053 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Estefanus Wilem Titaheluw lawan Ny. Hendrina Parinussa Titaheluw.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo S.H.; 2. Achmad Sulaiman S.H.; 3. DH. Lumbanradja.. SH.

290. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9-10-1975 No. 951 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Surjati Munaba (Nio Swie Heang) lawan Lie Tiong Hoa.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. Achmad Soelaiman SH.

291. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Panitera Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menolak permohonan pemeriksaan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-4-1976 No. 988 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Nyi Iroh alias Nyi Wangsasemita lawan 1. Sastra bin Bayar; 2. Rasta bin Tardjan dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto S.H.; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

292. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Amar putusan Pengadilan Tinggi yang berbunyi: - "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tgl. 20 April 1968 No. 20/1968 Pdt. antara kedua pihak sekedar masuk dalam peradilan bandingan." harus diperbaiki; kata-kata:

"antara kedua belah pihak dst." seharusnya dihapuskan, karena hal itu tidak dikenal dalam H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-12-1975 No. 151 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Sapii lawan 1. Patimah 2. Soetrisno.

dengan **Susunan Majelis**: 1. K. Saldiman Wirjatmo SH; 2. SyanisudIn Aboebakar SH; 3. R.Z. Asikin Kusurnah Atmadja SH.

293. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang. dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa ternyata yang banding hanya tergugat II;

bahwa walaupun tergugat I tidak menyatakan banding, kepentingannya akan diperhatikan dalam putusan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-12-1975 No. 449 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. KoperasL Kospum dkk lawan Ng On.

dengan **Susunan Majelis**: 1. K. Saldiman Whjatmo SH; 2. Kabul Arifin SH; 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH.

294. XV.1.1 Hukum acara pemeriksaan banding.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Azas yang berlaku dalam banding ialah bahwa permohonan banding itu hanya terbatas pada putusan Pengadilan Negeri yang merugikan pihak yang naik banding jadi tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Negeri yang menguntungkan baginya; maka karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Maret 1970 No. 14/Pdt/1970 mengenal gugat dalam konvensi tidak merugikan bagi penggugat insidentil-pembanding, Pengadilan Tinggi tidak berwenang meninjaunya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-12-1975 No. 281 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Ireg dkk. lawan 1. I Entek dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. NG. Manindyopoetro Sosropranoto SH; 2. D.H Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

295. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Karena penggugat-terbanding nyatanya tidak menyatakan mohon banding; maka ía

dianggap telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri meskipun gugatannya hanya untuk sebagian saja dikabulkan; maka dalam pemeriksaan tingkat banding ini bagian gugatan penggugat-terbanding yang tidak dikabulkan itu tidak ditinjau kembali.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-11-1974 No. 1018 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Pak Adjar alias Dulsihap 2. Banap alias Pak Napsijah 3. Bok Sinap alias Satumah, 4. Nawawi lawan Pak Muah alias Asbolah.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

296. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa memori bandingnya tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi, tidak dapat dibenarkan oleh karena hal tersebut tidak dapat membatalkan putusan sebab dalam tingkat banding suatu perkara diperiksa kembali dalam keseluruhannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 Januari 1972 No. 786 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: I Wayan Regeg dkk. lawan I Ringkus dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

297. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Dengan diajukan permohonan banding oleh penggugat-asal/tergugat dalam rekonvensi perkara harus diperiksa dalam keseluruhannya, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11 Juni 1973 No. 1043 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: I Dewa Satera alias Adjin Putu Dana lawan 1. I Dewa Gata 2. I Dewa Regug 3. I Dewa Berit.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Subekti SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

298. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung:

karena penggugat tidak mengajukan banding, Pengadilan Tinggi hanya meninjau dan mempertimbangkan bagian-bagian tuntutan yang dikabulkan oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24-12-1973 No. 876 K/Sip/i973.

Dalam Perkara: Amir bin Saleh Baladraf; Abdullah bin Saleh Baladraf lawan 1. Salim bin Saleh Baladraf; 2. Aid bin Saleh Baladraf dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.; 3. Busthanul Arifin SH.

299. XVA.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Undang-undang tidak mewajibkan pembanding untuk mengajukan risalah banding.

Apabila dikehendaki alasan-alasan banding boleh dimasukkan dalam risalah kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Soeparman alias Slamet lawan Notodiwinjo alias Ngatman dan R. Soetamo Hadisoemarto.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

300. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Meskipun hanya seorang yang mengajukan banding (i.c. penggugat II) namun Pengadilan Tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara.

Putusan Pengadilan Negeri:

- a. Mengakui di dalam *hukum bahwa ladang terperkara adalah hak penggugat*;
- b. *Menghukum tergugat I. Melmel br. Karo janda mendiang Djuan Sembiring untuk mengembalikan tanah perladangan terperkara ini kepada penggugat dengan tidak ada halangan apa-apa dalam keadaan kosong*;
- c. *Menghukurn atas. tergugat I dan Tergugat II Amin Sembiring untuk mentaati keputusan, sebagai saudara kandung dari mendiang Djuan Sembiring.*

Putusan Pengadilan Tinggi:

Menolak gugatan penggugat seluruhnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-6-1973 No. 155 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Tokir Karo.Karo lawan 1. Melmel br. Karo 2. Amin Sembiring.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono S.H.; 2. Indrohatto S.H.; 3. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

301. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi/terbanding:

bahwa tidak pernah diberitahukan kepadanya mengenai permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat dalam kasasi/pembanding, sehingga ia tidak dapat mempergunakan haknya membuat kontra memori banding guna menyempurnakan pembuktiannya di Pengadilan Tinggi;

tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Tinggi karena Pengadilan Tinggi rnemeriksa dan memutus sesuatu perkara pada tingkat banding dalam kaseluruhan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1973 No. 881 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Tan Sang Kok, Tan Sang Kim; lawan Ny. Oey Eng Nio.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Indroharto S.H.; 3. D.H. Lumbanradja S.H.

302. XV.1.1. Hukum acara pemeriksaan banding.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi:

bahwa pencabutan banding oleh Sdr. Syamsudin U.P. tidak diketahui lebih dahulu oleh pemohon, sehingga pencabutan itu tidak syah;

tidak dapat dibenarkan, karena Sdr. Syamsudin U.P. adalah kuasa syah dari pemohon (surat kuasa tanggal 12 Nopember 1972).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1973 No. 971 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Abdul Habib bin Awab Alkatiri lawan Yayasan "Assalam Pusat Angkatan Kepolisian dan Masyarakat."

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. D.H. Lumbanradja S.H.; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito S.H.

303. XV.1.2. Tenggang waktu pengajuan permohonan banding.

Permohonan banding yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-10-1969 No. 391 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Saud bin Aliman lawan Nyi Ukes dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. M. Abdurrachman SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

304. XV.1.4. Surat Kuasa untuk banding.

Surat kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan pemberian kuasa untuk naik banding (Lc. hanya dipakai perkataan-perkataan “menolak segala rupa putusan”) tidak dapat diterima untuk mengajukan permohonan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 8-5-1957 No. 117 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: I. Karim marga Napitupulu II. Karis marga Napitupulu lawan 1. Enos marga Napitupulu 2. Billian marga Napitupulu 3. Jozua marga Manurung.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja; 3. Mr. Soekardono.

305. XV.1.4. Surat kuasa untuk banding.

Walaupun dalam surat kuasa tanggal 27 Oktober hanya dicantumkan bahwa Sdr. Djenal Abidin S.H. diberi kuasa untuk mengajukan memori banding dan bukan untuk mengajukan permohonan banding, namun dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud adalah bahwa ia diberi kuasa untuk mengajukan permohonan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-7-1974 No. 699 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Johannes Hasani (J.Hasani) lawan Sujadi.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. K. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

306. XV.1.4. Surat kuasa untuk banding

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa dalam persidangan pertama telah diajukan surat kuasa tgl. 16 Januari 1969 dalam mana tergugat-pembanding memberi kuasa pula untuk mengajukan permohonan peradilan ulangan;

bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1/1971 tentang surat kuasa, Pengadilan Tinggi masih dapat menerima permohonan banding oleh kuasa tergugat-pembanding mengingat surat kuasa tersebut dibuat belum surat edaran tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-2-1976 No. 276 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Nyi. Lai Jan Noel 2. Tjoeng She Wie lawan Ny. Lien Tjie Nio.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. R. Saldiman Wijiarmo SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

307. XV.1.4. Surat kuasa untuk banding.

Surat kuasa yang bersangkutan ternyata menyebutkan wewenang untuk mengajukan

banding dan kasasi, dan walaupun dalam surat kuasa tersebut tidak disebut tentang perkara-perkara pokoknya (obyek gugatan), tetapi pihak kuasa penggugat asal itu sejak ditingkat Pengadilan Negeri sudah mewakili penggugat asal **Dalam Perkara** tersebut, jadi sudah memenuhi syarat-syarat seperti yang dimaksud oleh pasal 199 Rbg.

Pertimbangan Pengadilan /Tinggi.

bahwa surat kuasa tersebut adalah kabur dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena isinya tidak menyebutkan siapa pihak lawan maupun obyek, macam perkaranya;

bahwa Mahkamah Agung dengan surat edaran tanggal 23 Juni 1971 telah mencabut kembali tentang petunjuk penyempurnaan surat kuasa (khusus), maka tidak ada alternatif lain kecuali menyatakan permohonan banding formil tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-10-1975 No. 1231 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Jehozua Rahakbauw lawan Anthon Betaubun.

dengan susunan majelis: 1. Dr. R.Santoso Poedjosoebroto SH; 2. R. Saldiman Wirjatmo SH; 3. Indroharto SH.

308. XV.1.4. Surat kuasa untuk mengajukan banding.

Surat kuasa yang berisi penguasaan untuk menggunakan segala upaya hukum (het zich bedienen van alle rechtsmidelen). dapat dianggap berisi juga periguasaan untuk mengajukan banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-7-1955 No. 202 K/Sip/1953.

Dalam Perkara: Perkumpulan Hoek Tjioe Kong Soh lawan Kie Guan Kong.

309. XV.1 4. Surat kuasa untuk banding.

Karena dalam surat kuasa yang telah digunakan dalam peradilan tingkat pertama tercantum tambahan pemberian kuasa untuk perbuatan hukum yang lain; surat kuasa tersebut juga meliputi wewenang untuk meminta peradilan banding. (i.c. oleh Pengadilan Tinggi tidak dianggap sebagai surat kuasa khusus untuk mengajukan banding)..

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-11-1973 No. 857 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ho Khing Bian cs. lawan Haji Atmany Rozi cs.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

310. XV.1.4. Tenggang waktu pengajuan memori banding.

Memori banding dapat diajukan selama perkara belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. Undang-undang tidak menentukan batas waktu untuk itu.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-9-1975 No. 39 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Kirno Sembiring lawan Lamat Sembiring.

Dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

311. XV.1.4. Memori banding.

Menurut tafsiran yang lazim Hakim banding tidak diharuskan untuk meninjau segala-galanya yang tercantum dalam memori banding; i.c. dengan mengoper penuh alasan-alasan Hakim pertama nyata Hakim banding tidak menyetujui dalil-dalil dalam memori

banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-8-1957 No. 143 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: R. Abdulhambar lawan Perseroan Dagang Tiedemam & Van Kerchen.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

312. XV.1.4. Memori banding.

Dalam hal pada pemeriksaan banding memori tidak diberitahukan kepada pihak lawan, putusan Pengadilan yang bersangkutan (i.c. Putusan Rapat Tinggi di Palembang tanggal 8-4-1954 No. 5/1972/21 R.O.U.) patut dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-9-1957 No. 74 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: M. Soleh Uding bin Haji Abdulah lawan Herman Uzir bin Arsyat.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. Wijono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

313. XV.1.4. Yang dapat diperiksa dalam tingkat banding.

Pengadilan Tinggi hanya berwenang memeriksa dan memutus putusan-putusan Pengadilan Negeri sejauh yang dimintakan banding, yang selayaknya tidaklah meliputi hal-hal yang menguntungkan bagi pembanding seperti **Dalam Perkara** ini:

Pengadilan Negeri, atas bantahan dari tergugat asli, telah dengan putusan sela menyatakan diri berkuasa mengadili perkara ini sedang selanjutnya dalam putusan akhirnya menyatakan gugat tidak dapat diterima.

Putusan Pengadilan Tinggi, yang atas permohonan banding dari Penggugat asli, juga membatalkan putusan sela tersebut dan menetapkan bahwa Pengadilan Negeri tidak kuasa mengadili perkara ini, haruslah dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-11-1956 No. 36 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Bok Haji Ramsiah lawan Sapari dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

314. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.

Pengajuan bukti baru pada tingkat pemeriksaan kasasi tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-4-1969 No. 93 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Kurdi dkk. lawan Madjid alias Ija.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Bustanul Arifin SH.

315. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.

Karena dalam Undang-undang No. 21 tahun 1961 tentang merek dagang tidak diatur masalah kasasi terhadap putusan-putusan Pengadilan **Dalam Perkara** perkara merek dagang, acara kasasi yang harus diperlakukan adalah acara kasasi menurut Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-10-1968 No. 307 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Shikishima Co Ltd. lawan Tham Kwok Foe.

316. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.

Tambahan alat bukti yang dilampirkan pada memori kasasi dapat dipertimbangkan dalam hal Mahkamah Agung mengadili sendiri perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-10-1969 No. 152 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Yayasan Keluarga Sukapura dkk. lawan Oo Ibrahim dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. R. Subekti SH; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Indroharto SH.

317. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.

Karena didalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut hanya ada satu pihak saja yang berpericara, yakni August Willem Frederik de Rock dan penggugat untuk kasasi dalam penetapan itu bukanlah menjadi pihak yang berperkara, sedangkan prosedur pemeriksaan tingkat kasasi untuk pihak ketiga hingga saat ini belum ada hukum acaranya, maka menurut prosedur perkara ini oleh Mahkamah Agung dianggap bukanlah perkara kasasi;

Untuk masalah ini penggugat untuk kasasi Ronald de Rock seharusnya bukanlah mengajukan permohonan kasasi, akan tetapi ia dapat menggugat di Pengadilan Negeri Bogor untuk meminta pembatalan/pencabutan penetapan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-11-1975 No. 300 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ronald de Rock lawan August Willem Frederik de Rock.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto SH; 2. DR. Lumbanradja SH; 3. Achmad Soelaiman SH.

318. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.

Permohonan pemeriksaan tambahan tidak pada tempatnya diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-5-1975 No. 21 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Pr. Manihawa; 2. Pr. Sinurangi lawan 1. Lk. Djuhadi; 2. Pr. Katiridja.

dengati **Susunan Majelis;** 1. Indroharto SH; 2. DR. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

319. XV.2.1. Hukum acara pemeriksaan kasasi.

Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai pengetrapan hukum maupun penilaian hasil pembuktiannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-10-1974 No. 981 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: long Kong Seng lawan 1. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Panarukan qq. Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan; 2. Pejabat Urusan Perumahan Kabupaten Panarukan di Situbondo; 3. B. Hartono Basuki (Go Tjhing Hoo).

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Busthanul. Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

320. XV.2.2. Tenggang waktu pengajuan memori kasasi.

Memori kasasi yang diajukan dengan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 115 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tidak dapat

diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-11-1968 No. 266 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Haji Ambo Dalle lawan Indo Sahara dan Latjo Ambo Arisa.

dengan **Susunan Majelis**: 1. M.. Abdurrachman SH; 2. DR. Lumbanradja SH; 3. Mr. R. Soekardono.

321. XV.2.2. Tenggang waktu pengajuan memori kasasi.

Meskipun permohonan kasasi diajukan sebelum keputusan Pengadilan Tinggi diberitahukan kepada yang bersangkutan, namun jangka waktu untuk mengajukan risalah kasasi harus dihitung mulai permohonan kasasi diajukan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-3-1975 No. 379 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Makkuseng Dg. Talli lawan S o a.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

322. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Ada tidaknya itikad baik pada saat dilakukan jual beli, apa lagi dalam pengertian hukum adat sebagai halnya **Dalam Perkara** ini, adalah terserah kepada kebijaksanaan

hakim, yang hal ini pada hakekatnya bersifat penghargaan dari suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi oleh karena tidak mengenai hak kesalahan hukum/undang-undang atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl 31-3-1962 No. 23 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: Nener lawan Haji Abdul Kadir.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. R Soekardono SH; 2. Mr. R. Subekti.

323. XV.2.3. Keberatan dalam kasasi.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi tidak dapat dibenarkan karena keberatan itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan **Dalam Perkara** ini (irrelevant);

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-10-1975 No 19 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Abdul Wahab; 2. Ny. Mahmuro Asiah Abdul Wahab lawan 1. PT. Bank Gemari; 2. A. NaSri.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

324. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Putusan Pengadilan Tinggi mengenai siapakah diantara kedua orang itu dipandang lebih baik untuk disertai pemeliharaan anaknya adalah suatu penetapan yang berdasarkan keadaan, bukan soal hukum dan oleh karena itu permohonan kasasi yang ditujukan kepada pembatalan putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-1-1951 No. 8 K/Sip/1950.

Dalam Perkara: Ny. Dahniar binti Soetan Batoeah lawan Djamaloes.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. Dr. Kusumah Atmadja; 2. Mr. K. Satochid Kartanegara; 3. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro.

325. XV.2.3. Keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa percekcoan yang menurut pengakuan penggugat asal sendiri baru berlangsung 2 tahun, jika dibanding dengan pernikahan selama + 20 tahun, belumlah membuktikan, bahwa onheerbare tweespalt tersebut betul-betul ada;

tidak dapat dibenarkan karena keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian basil pembuktian, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-8-1975 No. 277 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Halim Nurtjahja. (Liem Kwat Hoeij) lawan Farida Irmawati (Thio Hok Nio al. Thio Lian Hoa).

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Achmad Soelaimam SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

326. XV.2.3. Keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa ia menolak perongkosan perkara pada kedua tingkatan sebesar Rp. 1.400,- tidak dapat diterima/dibenarkan karena hal tersebut tidak pada tempatnya diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-2-1975 No. 38 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: 1. Kamari Seger; 2. Ny. Kamari Seger lawan Ny. Misnan.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindjapoetro Sosropranoto SH; 2. Achmad Soelaiman gelar Sutan Soripada SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

327. XV.2.3. Keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan yang diajukan: bahwa ganti rugi sebesar Rp. 50.000,- sungguh diluar dugaan, diluar keadilan dan sangat tidak realistis, bila dibandingkan dengan harga piano yang riil dewasa ini, yaitu Rp. 800.000,- sampai Rp. 900.000,- tidak dapat dibenarkan, karena keberatan ini pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-9-1975 No. 149 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Dewi Maryani (Ny. Nie Swat Lian) lawan Tuan G. Setet.

dengan susunan majeiis: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

328. XV.2.3. Keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi yang berisi: mohon agar "tanda tangan yang palsu" diperiksa oleh Laboratorium Mabak R.I.; tidak dapat dibenarkan karena tidaklah pada tempatnya hal itu diajukan dalam pemeriksaan tingkat kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-10-1975 No. 776 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Sukun Natawidjaja lawan 1. Liem Tjiang Hay; 2. Lie Kim Tjiang.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DR. Lumbanradja SH; 2. Achmad Soelaiman SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

329. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Penilaian mengenai gelap tidaknya isi jawaban tergugat adalah penghargaan dari pada kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat pada pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-8-1959 No. 170 K/Sip/1950.

Dalam Perkarat Soemiyati dkk lawan Sech Achmad bin Ali Balamas.

330. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Soal penafsiran suatu surat pada umumnya bersifat kenyataan yang. tidak takluk pada kasasi, kecuali jika dalam cara penafsirannya telah dilanggar hukum/ undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-8-1957 No. 143 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: K. Abdulhambar lawan Perseroan Dagang Tiedeman & Van Keschen.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. R. Soekardono.

331. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Cukup tidaknya permulaan pembuktian untuk sumpah tambahan tidak takluk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-12-1953 No.104 K/Sip/1952.

Dalam Perkara: Tjin Hen Tjoen lawan Tjai Kwek Kong.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Mr. M.H. Tirtaamidjaja; 3. Mr. R. Soekardono.

332. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam kasasi.

Keberatan penggugat untuk kasasi, bahwa ia tidak dapat memenuhi tanggungannya karena overmacht, maka ia bebas dari tanggungannya itu.

harus ditolak, karena oleh judex pasti telah dinyatakan sebagai kenyataan, bahwa menurut sewa beli penggugat untuk kasasi dalam hal apapun harus menanggung resiko atas hilangnya auto yang disewa belikan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-12-1957 No. 15 K/Sip/1957.

Dalam Perkara: G.G. Jordan lawan N.V. Handel Maatschappy L'Auto.

333. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Masalah ada tidaknya paksaan sebagai termaksud dalam pasal 1321 jo 1323 B.W. adalah suatu persoalan hukum yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mempertimbangkannya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12-4-1972 No. 1180 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: P.T. Astra International Corp lawan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Indroharto SH.

334. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan-keberatan kasasi yang semata-mata mengenai soal pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena keberatan-keberatan tersebut tidak mengenai pelaksanaan hukum, tetapi mengenai penghargaan kenyataan (van feitelijken aard).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-8-1953 No. 104 K/Sip/1953.

Dalam Perkara: Sarti alias Bok Kasmoredjo lawan Kasmoredjo.

335. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Kata-kata “dalam waktu singkat” merupakan suatu pengertian juridis, sehingga pertanyaan apakah gugatan mengenai cacat tersembunyi telah diajukan dalam waktu singkat atau tidak merupakan suatu rechtsvraag.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-8-1975 No. 149 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Dewi Maryani (Ny. Nie Swat Lian) lawan Tuan G. Setet.

dengan **Susunan Majelis:** 1. R. Saldiman Wirjatmo SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

336. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi bertentangan dengan daail-dalilnya di muka judex. facti, keberatan-keberatannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-2-1959 No. 59 K/Sip/1958.

Dalam Perkara: Haji Husin, P. Tambun lawan Lewas Purba.

337. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Hal yang merupakan suatu novum, ialah yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan pemeriksaan tingkat banding, tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-11-1959 No. 422 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Hardjoprawiro alias Soepari lawan Hardjosoemarto alias Sardji.

dengan **Susunan Majelis:** 1. R. Wirjono Prodjodikoro S.H.; 2. R. Soekardono S.H.; 3. Wirjono Kusumo SH.

338. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan penuntut kasasi bahwa Pengadilan Tinggi telah menyampingkan saja memori bandingnya, tidak dapat dibenarkan karena adalah wewenang Pengadilan Tinggi untuk menguji memori banding dan hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-3-1960 No. 64 K/Sip/1960.

Dalam Perkara: Bok Kisut lawan Bok Dati dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro S.H.; 2. Mr. Sutan Abdul Hakim; 3. Mr. M. Abdurrachman.

339. XV.2.3. Keberatana-keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan-keberatan dalam kasasi harus ditujukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi (i.c. kebetatan-keberatan ditujukan kepada putusan Pengadilan Negeri).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-8-1969 No. 392 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: Oim Abdulrochim lawan Nanat Wasinah binti Haji Rosjid.

dengan **Susunan Majelis:** 1. M. Abdurrachman SH.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. R. Sardjono S.H.

340. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan kasasi yang tidak memperinci dalam hal mana *judex facti* tidak memberikan pertimbangan yang sesuai dengan kebenaran serta alat-alat bukti yang diajukan tidak dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23 Juli 1973 No. 1383 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Dorita alias Ompu Sabar br. Siahaan lawan Esau Manurung.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.; 3. Lumbanradja S.H.

341. XV.2.3. Keberatan-keberatan dalam memori kasasi.

Keberatan kasasi yang hanya berisi pernyataan merasa tidak puas atas keputusan Pengadilan Tinggi tanpa memerinci mengenai hal-hal apa ketidakpuasan itu, tidak dapat diterima.

Tetapi terlepas dari pertimbangan di atas Mahkamah Agung atas alasan-alasan sendiri menganggap bahwa permohonan kasasi dapat diterima, sebab karena petitum tentang keahlian warisan dapat dibuktikan sedang yang mengenai sawah tidak, seharusnya gugatan dikabulkan untuk sebagian, sehingga putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-2-1973 No. 15 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Bi Nawingkan 2. Raskad bin Djakad Ramlan lawan 1. Saiga alias Kaesidah 2. Marjanah binti Djakad Romlah.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Sardjono S.H.; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito S.H.; 3. Indroharto S.H.

342. XV.2.4. Surat kuasa untuk kasasi.

Di mana oleh undang-undang dikehendaki surat kuasa khusus, surat ini pada umumnya selalu dapat diganti dengan surat kuasa notariil yang mengenai seluruh perbuatan hukum seperti halnya dengan surat kuasa yang diberikan oleh penggugat untuk kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-8-1957 No. 83 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Lioe Ngiam Sen I~wan Tjong Aliem.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

343. XV.2.4. Surat kuasa untuk kasasi.

Demi kepastian hukum, maka surat kuasa khusus yang dibuat di Jerman pada tanggal 19 Desember 1972 dan dilegalisir oleh Consul Jenderal R.I., oleh pemegang kuasa tersebut baru dapat dipergunakan untuk mengajukan permohonan kasasi setelah surat kuasa itu ditunjukkan/diserahkan di Kepaniteraan P.N. setempat, yaitu pada tanggal 30 Desember 1972.

Dengan demikian kalau jangka waktu dihitung mulai perkara No. 146/1972/G diumumkan pada tanggal 30 November 1972 sampai dengan surat kuasa tersebut diserahkan pada tanggal 30 Desember 1972, maka permohonan untuk pemeriksaan kasasi telah melampaui jangka waktu yang ditentukan undang-undang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14 April 1973 No. 208 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Friedrich Lubiens lawan Ali Harsono.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti S.H.; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito

S.H.; 3. R.Z. Asikin Kusumahatmadja S.H.

344. XV.2.4. Surat kuasa untuk kasasi.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh seorang kuasa, yang di dalam surat kuasanya tidak disebutkan secara khusus bahwa ia dikuasakan untuk mengajukan kasasi, tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-2-1967 No. 24 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Sikuti Pangandaheng lawan Mesia Tatengkeng dan Sulensessile Mekutika.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Surjadi S.H.; 2. R. Subekti S.H.; 3. M. Abdurrachman S.H.

345. XV.2.4. Risalah kasasi.

Pemohon kasasi yang tidak mengajukan risalah kasasi yang memuat alasan-alasan kasasi, permohonannya tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29-4-1967 No. 8 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Asiman bin Sakakat dkk. lawan Nyi Haji Sunar dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Surjadi S.H.; 2. R. Subekti S.H.; 3. M. Abdurrachman S.H.

346. XV.2.4. Risalah kasasi.

Oleh karena tanda tangan penggugat untuk kasasi dalam memori kasasi tersebut, baik untuk dirinya sendiri maupun selaku kuasa dari penggugat-penggugat untuk kasasi iainnya, tidak dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, sedang yang bersangkutan tidak pernah datang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat walaupun telah dipanggil dengan sempurna, maka risalah kasasi tersebut dianggap tidak ada/penggugat untuk kasasi tidak rnengajukan memori kasasi di mana dimuat alasan-alasan dari permohonannya, sebagairnana yang diharuskan oleh pasal 115 ayat 1 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia, sehingga berdasarkan ayat 2 pasal 115 itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-1-1976 No. 1104 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: 1. Suaib bin Muasin, 2. Asmat bin Sipin, 3. Marjamah binti Muasin dkk. (10 orang) lawan Pr. Endun.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

347. XV.2.4. Kasasi demi kepentingan hukum.

Pembatalan putusan atas tuntutan kasasi demi kepentingan hukum tidak dapat mengurangi hak-hak yang telah diperoleh pihak yang bersangkutan dengan putusan yang dibatalkan itu, dalam pengertian bahwa hak-hak termaksud haruslah hak-hak yang ditimbulkan oleh putusan Hakim yang diambil dalam lingkungan atribusi Pengadilan (rechtsbedeelingsfeer).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1958 No. 1 K/Sip/1958.

Dalam Perkara: Wibert Boeren.

348. XV.2.4. Perbuatan-perbuatan Pengadilan yang dapat dimohonkan kasasi.

Terhadap penetapan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi dalam rangka pengawasan, tidak dapat diajukan permohonan kasasi, tetapi hanya dapat diajukan keberatan atau

pengaduan kepada Mahkamah Agung selaku pengawas tertinggi atas jalannya peradilan. (i.c. Pengadilan Tinggi atas permohonan tergugat/pembanding telah memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri penundaan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri yang dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu; terhadap penetapan Pengadilan Tinggi itu Penggugat asli telah mengajukan permohonan kasasi).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-11-1971 No. 1001 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Pitoyo Kusumohandojo lawan Dr. Lee Khy Seng dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. BA Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Bustanul Aritin SH.

349. XV.2.4. Kasasi Dalam Perkara merk.

Karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 124/1972 G. bukan merupakan putusan verstek ex pasal 125 R.I.D. melainkan putusan "op tegenspraak" (contradictoir) ex pasal 127 R.I.D. dalam hal mana seorang dari 2 tergugat tidak hadir.

terhadap putusan tersebut upaya hukumnya bukan verzet melainkan banding; hanya karena dalam hal ini adalah mengenai merk, upaya hukumnya adalah kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-12-1973 No. 314 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Hartanto Nugroho lawan Suharso.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sd Widoyati Wiratmo Soekito SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

350. XV.2.4. Kasasi Dalam Perkara merk.

Sesuai dengan U.U. No. 21/1961 tentang Merk Perusahaan dan Merk Perniagaan terhadap putusan Pengadilan Negeri seharusnya langsung diajukan kasasi, tidak seperti **Dalam Perkara** ini setelah ada putusan banding.

Karena putusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pada tgl 8 September 1970 dan permohonan kasasi diajukan pada tgl. 10 Mei 1972, permohonan kasasi diajukan dengan melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 11 ayat 1 U.U. Mahkamah Agung, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-1-1973 No. 455 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Shiu Sang dan Kwok Ki lawan Hardi Tjandra.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardiono SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

351. XV.3. Rekes sipil.

Pertimbangan pengadilan tinggi yang dibenarkan mahkamah agung :

Kekes sipil yang ditujukan kepada orang yang tidak merupakan pihak **Dalam Perkara** semula, tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-11-1973 No. 343 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: P.T. Toko Tujuhbelas lawan J.E. Kalalo cs.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.

352. XV.3. Rekes sipil.

Peraturan Mahkamah Agung No., 1/1971 dikeluarkan dengan maksud untuk menegaskan, bahwa lembaga rekes sipil itu tetap berlaku sesuai dengan jurisprudensi selama ini dan terang tidak membawa akibat hukum bahwa jangka waktu bagi rekes sipil itu dihitung sejak berlakunya peraturan tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-4-1973 No. 123 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: M.H. Sasson lawan Nona Dian Rahaju Kurniawan (dahulu bernama Kwok Hui Jun).

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

353. XV.3. Rekes sipil

Keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi: bahwa Pengadilan Tinggi tidak melaksanakan peradilan menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku dari Mahkamah Agung No. 1/1971.

dapat dibenarkan karena **Dalam Perkara** ini telah dipenuhi syarat-syarat untuk request civil, maka seharusnya Pengadilan Negeri menerima permohonan request civil ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-5-1973 No. 1165 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Peuw Tjoen jin al. Po Tjoen Jin lawan Ko Wong Chauw.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH; 3. Indroharto SH.

354. XV.3. Rekes sipil.

Berdasarkan Undang-undang No. 13 tahun 1965 pasal 52 jo Undang-undang No. 14 tahun 1970 pasal 21, gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung kepada Mahkamah Agung. (i.c. rekes sipil diajukan kepada Pengadilan Tinggi).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-10-1976 No. 25 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Saleh bin Ali bin Simah Badjeri; 2. Muhamad bin Ali bin Zimah Badjeri; 3. Ahliwaris Ahmad bin Ali bin Zimah Badjeri lawan M. Amdad Sastrawiguna, 1. Nyi Aminah Affandi; 2. Nyi Aisah Karnem; 3. Nyi Aminah Aroeman; 4. Nyi Aoeratna Djana.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto

355. XV.3. Rekes sipil.

Gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seharusnya diajukan langsung kepada Mahkamah Agung. (i.c. rekes sipil diajukan kepada Pengadilan Negeri).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19-12-1976 No. 156 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Bok Haji Chodidjah alias Tandur lawan 1. M.A. Haji Siti Munirah; 2. Bok Aisah; 3. Pak Sodakoh dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. R. Djoko Soegianto SH.

356. XV.3. Rekes sipil.

Berdasarkan pasal 21. U.U. No. 14/1970 permohonan peninjauan kembali terhadap keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus diajukan langsung ke Mahkamah Agung; maka permohonan rekes sipil seperti **Dalam Perkara**

ini, yang menurut Mahkamah Agung termasuk dalam kerangka peninjauan kembali, pengajuannya ke forum Mahkamah Agung secara formil dapat diterima.

Akan tetapi karena hukum acara atau hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, yang memberi kemungkinan ditempuhnya proses peninjauan kembali sebagai yang dimaksudkan oleh pasal 21 U.U. No. 14/1970 itu sampai sekarang belum ada, gugatan rekes sipil/peninjauan kembali seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-12-1976 No. 1 R.S./1974.

Dalam Perkara: Ong Sutrisno dahulu Wong A Kiong lawan P.T. "Tancho Indonesia Co Ltd."

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH; 2. R. Djoko Soegianto SH; 3 Achmad Soelaiman SH.

357. XV.4. Pemeriksaan ulangan.

Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali berdasarkan pasal 15 Undang-undang No. 19/1964 harus diajukan kepada Mahkamah Agung, maka Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara semacam ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-9-1969 No. 432 K/Sip/1969.

Dalam Perkara: 1. Uperda, Panitia Sewa-menyewa di Jakarta; 2. Ny. Taty Umijati; 3. Menteri Pertanian dan Agraria R.I. Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria lawan Let.Kol. Julidar Dedeh Bc.Hk. dan Ny. M.Ch. Tobing.

dengan **Susunan Majelis**: 1. M. Abdurrachman SH; 2. Indroharto SH; 3. Sardjono SH.

358. XV.4. Pemeriksaan ulangan.

Pada azasnya permohonan peninjauan kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, haruslah diajukan oleh pihak yang berperkara sendiri; permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak ketiga tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 9 - 1969 No. 432 K/Sip/1969.

Dalam Perkara; 1. Uperda, panitia Sewa Menyewa di Jakarta; 2. Ny. Taty Umijati; 3. Menteri Pertanian dan Agraria Republik Indonesia Departemen Dalam Negeri/Direktorat Jenderal Agraria lawan Let. kol. Julidar Dedeh Bc.Hk. dan Ny. M. Ch. Tobing.

dengan **Susunan Majelis** : 1. M. Abdurrachman SH; 2. Indroharto SH; 3. Sardjono SH.

359. XV.4. Pemeriksaan ulangan.

bahwa inti dari petitum **Dalam Perkara** ini adalah agar ke**Putusan Mahkamah Agung** : yang terdahulu mengenai sengketa ini dinyatakan tidak dapat dilaksanakan dengan alasan karena bertentangan dengan hukum adat, hal mana sesungguhnya merupakan suatu gugatan peninjauan kembali terhadap suatu putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan tetap yang akan tetapi diajukan dalam bentuk dan tata acara yang tidak sempurna;

bahwa atas pertimbangan tersebut perlawanan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agugn tgl. 7 - 8 - 1975 No. 154 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Haji Adenan lawan 1. Haji Umar 2. B.H. Ansjar alias Marki dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH; 2. Sri Widodo Wiratno Soekito SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

360. XV.5. Perlawanan (verzet).

Dalam hal yang digugat ada lebih dari seorang dan seorang dari tergugat-tergugat ini tidak menghadap sekalipun telah dipanggil dengan sepatutnya, perkara yang bersangkutan haruslah diputus terhadap semua pihak dengan satu keputusan sedang terhadap keputusan ini tidak dapat diajukan perlawanan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 8 - 1959 No. 220 K/Sip/1959.

Dalam Perkara: Woerinah dkk. lawan Mohamad Said dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. R. Soekardono SH; 3. Mr. Abdurrahman.

361. XV.5. Upaya bujukan terhadap putusan tentang merk.

Perkara gugatan tentang pemakaian tanda niaga (merk dagang) hanya dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung tanpa melalui banding ke Pengadilan Tinggi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 - 1 - 1973 No. 455. K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Shiu Sang dan Kwok Ki lawan hardi Tjandra.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Indroharto SH.

362. XV.5. Banding terhadap putusan-putusan arbitrase.

Walaupun pada umumnya berdasarkan pasal 108 (2) Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia terhadap putusan-putusan arbitrase dapat dimohonkan banding kepada Mahkamah Agung, tetapi mengenai putusan arbitrase yang diadakan atas syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak bahwa keputusannya tidak akan dapat dibanding, permohonan banding terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 - 9 - 1959 No. 1/1959 Pem.Put.Wst.

Dalam Perkara: Firma Rayunawan Indonesia Cotton Trading Co Ltd.

dengan **Susunan Majelis** : 1. R. Wirjono Prodjodikoro SH; 2. M.H. Tirtamidjaja SH; 3. R. Subekti SH.

PENYITAN.

363. XVI. Sita jaminan.

Seseorang yang telah meminta dan mendapatkan izin penyiwaan konservatoir, tidak dapat dianggap telah berbuat melawan hukum bila gugatannya kemudian ditolak oleh Pengadilan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - I - 1957 No. 206 K/Sip/1955.

Dalam Perkara ; Tan Bun Pong lawan ali bin Dahlan.

364. XVI.4. Sita jaminan.

Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14 - 11 - 1974 No. 476 K/Sip/1974.

Dalam Perkara mengharam Phohumall lawan Ny. Yap Lin Fong.

dengan susunan majelis: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Saldiman Wirjatmo SH; 3. DH. Lumbanradja SH.

365. XVI.4. Sita jamiaan.

Berdasarkan pasal 197 ayat 8 H.I.R., pensitaan conservatoir tidak diperkenankan atas alat-alat yang diperlukan oleh tersita untuk melakukan perusahaannya (i.c. telah disita sebuah truck yang diperlukan untuk menjalankan usaha perdagangan).

Orang yang mohon dan mendapatkan izin sita conservatoir yang membiarkan disitanya alat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, dapat dianggap telah berbuat melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 - 1 - 1957 No. 206 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Tan Bun Pong lawan Ali bin Dahlan;

366. XVI.4. Sita jaminan.

Pengadilan Tinggi tidak dapat secara ambtshalve menjatuhkan conservatoir beslag (sita jaminan) tambahan; conservatoir beslag tambahan harus diminta oleh penggugat ke Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5-5-1976 No. 1076 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: I. P.T. Perusahaan Perkebunan & Industri Maligas Dwi Usaha; II. P.T. Perusahaan Perkebunan & Dagang "Murida" dkk. lawan P.T. Madjin.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH; 3. Indroharto SH.

367. XVI.4. Sita jaminan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Permohonan conservatoir beslag yang diajukan oleh penggugat-terbanding dalam contra memori banding tertanggal 5 Juni 1970 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena berdasarkan pasal 262 Rbg hal ini adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri Watampone untuk memutuskannya dan Pengadilan Tinggi adalah instansi banding.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20-11-1975 No. 258 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: La Kamba lawan Andi Pane dan M.A. Takka.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

368. XVI.4. Sita jaminan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Terbanding/tergugat dalam rekonvensi sebagai anggauta masyarakat dan pedagang memikul resiko akan digugat dihadapan Pengadilan dengan kemungkinan dilakukannya sita jaminan terhadap barang-barang miliknya;

Seandainya seperti halnya sekarang ini gugat ditolak atau dinyatakan tak dapat diterima, atas dasar ini saja pensitaan yang dilaksanakan bukan merupakan suatu tindakan yang melawan hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-5-1975 No. 124 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Kurniagawan Lukman (Loa Kim Kiauw) lawan Nadjar Sundjaja (Na

Yung Kuang).

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

369. XVI.4. Sita jaminan.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Menetapkan penyitaan conservatoir dalam dictum keputusan adalah bertentangan dengan tata tertib hukum acara.

Putusan Mahkamah Agung : tgh 24-12-1973 No. 876 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: 1. Amir bin Saleh Baladraf; 2. Abdullah bin Saleh Baladraf lawan 1. Salim bin Saleh Baladraf; 2. Aid bin Saleh Baladraf dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH; 3. Busthanul Arifin SH.

370. XVI.4. Sita jaminan.

Jual beli rumah yang diatasnya telah dilakukan persitaan jaminan adalah tidak sah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1973 No. 882 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Johanes Ari Pucwanan lawan P.N. Ralin dalam likwidasi, Mardijono.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

371. XVI.4.5. Perlawanan terhadap sita jaminan.

Meskipun mengenai perlawanan terhadap pensitaan conservatoir tldak diatur secara khusus dalam H.I.R., menurut jurisprudensi perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima; juga dalam hal sita conservatoir ini belum disyahkan (van waarde verklaard).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31-10 -1962 No. 306 K/Sip/1962.

Dalam Perkara: C.V. Salkas dkk. lawan Perseroan Terbatas "Indonesian Par Eastern Pasific Line".

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Wirjono Prodjodikoro SH; 2. Sutan Abdul Hakim SH; 3. M. Abdurrachman SH.

372. XVI.4.5. Perlawanan terhadap sita jaminan.

Bantahan (verzet) terhadap conservatoir besleg bersifat insidentil sehingga kalau diterima sebagai bantahan, seharusnya diperiksa tersendiri (insidentil) dengan menunda dulu pemeriksaan terhadap pokok perkara.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 23-7-1973 No. 1346 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Bok Wirjosuhardjo alias Sudjinah lawan 1. Mangunredjo; 2. Karsidjan Siswosugito.

dengan susunan rnajelis: 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Indroharto SH.

373. XVI.4.5. Perlawanan terhadap sita jaminan.

Meskipun menurut pasal 228 Rbg. verzet dibolehkan &-tas dasar "beweerde eigendom" dan nyatanya rumah tersebut masih atas nama terlawan II, belum dibalik nama/pindah hak didepan pejabat akte rumah; namun karena rumah sudah

diserahkan kepada pelawan sebagai penicilan hutang/pembayaran, bak atas rumah tersebut terlepas dan kekuasaan pemilik dan tidak dapat dijamin lagi kepada terlawan I.

(rumah tersebut disita untuk menjamin pembayaran hutang terlawan I kepada terlawan II padahal sebelumnya rumah telah diserahkan kepada pelawan untuk penicilan hutang terlawan I kepada pelawan; atas perlawanan yang diajukan sita dicabut).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-4-1975 No. 1154 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Fa Pulau Pertja lawan Drs.Soekirno dan H.M. Jusuf.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. DR. Lumbanradja SH; 3. R. Poerwoto S.Gandasoebrata SH.

374. XVI.6. Barang-barang yang tidak boleh disita.

Pensitaan film tidak bertentangan dengan R.I.D. karena film bukan merupakan perkakas yang dimaksud dalam pasal 197 (8) R.I.D.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-7-1975 No. 425 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: 1. Fa. Indah Enterprice Film dkk. lawan Tjoe Kini Po dkk. dan Ali Susanto al. Lie Kim Tjoan dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropananto SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Sri Widodo Wiratmo Soekito SH.

PELAKSANAAN - PUTUSAN.

375. XVII. Pelaksanaan putusan.

Pelaksanaan keputusan Hakim harus menunggu sampai seluruh keputusan mempunyai kekuatan hukum yang pasti, meskipun salah satu pihak (i.c. tergugat asal III) tidak naik banding atau kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3-12-1974 No. 1043 K/Sip/1971.

Dalam Perkara: Ny. Soedarti cs. lawan Valentinus Suhadi.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asilcin Kusumah Atmadja SH.

376. XVII. Pelaksanaan putusan.

Dicantumkannya dalam amar putusan tentang pelaksanaan putusan dalam waktu 8 hari setelah keputusan memperoleh kekuatan untuk dijalankan adalah tidak perlu, sebab hal itu sudah diatur didalam pasal 196 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-3-1969 No. 104 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: Lim Keng Eng lawan Oey Wie Lay.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Busthanul Arifin SH.

377. XVIII.2.1. Penjualan barang dimuka umum.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Sesuai dengan pasal 200 (9) H.I.R. penjualan lelang terhadap barang-barang tidak bergerak cukup dengan diumumkan satu kali.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-11-1975 No. 316 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Adja lawan 1. Segar Djaja alias Oey Swie Tjeng dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjospebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

378. XVII.2.1. Penjualan barang dimuka umum.

Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung:

bahwa pelelangan tidak diadakan ditempat barang-barang itu berada, ialah didesa dan kecamatan Semarang, tetapi dialihkan ke Pengadilan Negeri Garut, tidaklah dilarang oleh undang-undang karena pemindahan tempat pelelangan memang dimungkinkan berdasarkan pasal 20 ayat 2 alinea 6 dari Vendu Reglement S. 1908; 189.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18-11-1975 No. 316 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Adja lawan 1. Segar Djaja alias Oey Swie Tjeng dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosebroto SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

379. XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.

Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a/Pdt/SG/1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan mated pokoknya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1-8-1973 No. 1038 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: I Wajan Sota lawan Ni Ktut Sukenadi cs.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH; 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

380. XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.

Bantahan yang diajukan untuk kedua kalinya yang pada waktu itu bantahan yang pertama masih dalam taraf banding, harus dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-6-1975 No. 125 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Latief Kasinio (Lim Tjeng Loei) lawan Ny. Ong Boen Nio.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosebroto SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

381. XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.

Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tgl. 26-11-1964 atas eksekusi yang telah berlangsung pada tgl. 21-5-1960..

judex fasti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung, atau sebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa dari semula telah dikuasai pihak yang berwenang; seharusnya pembantah rnengajukan gugatan biasa/baru.

Putusan Mahkanmh Agung tgl. 19-2-1976 No. 954 K./Sip/1973.

Dalam Perkara: Dame Tarigan lawan Bungun br Bukit dan Sikap Bukit.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DH. Lumbanradja SH; 2. Busthanul Arifin SH; 3. Indroharto SH.

382. XVII.4. Pelaksanaan lebih dulu.

Suatu pengakuan yang dibuat seseorang dimuka Team Pemeriksa Bank bukanlah suatu authentieke titel termaksud dalam pasal 191 R.Bg. sehingga tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk memerintahkan pelaksanaan lebih dulu putusan yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-6-1973 No. 209 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: P.T. Bank Dagang Nasional Indonesia lawan Tokek Tarigan.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

383. XVII.4. Pelaksanaan lebih dulu.

Pembeli dalam lelang executie harus dilindungi; apabila telah terjadi executie bij voorraad, sedang putusan Pengadilan yang bersangkutan kemudian dibatalkan, jalan yang dapat ditempuh untuk mengembalikan keadaan semula adalah penuntutan terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan oleh executant pada waktu mengajukan permohonan executie.

Putusan Mahkamah Agung : .No. 323 K/Sip/1968.

Dalam Perkara: S. Oemar Oembarak Baloewel lawan 1. Said bin Mohamad Baboewel; 2. Gubemur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya, Kepala Bagian Izin Perusahaan; 3. Kementerian Kehakiman qq Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta dalam hal ini Kepala Panitera Pengadilan Negeri Jakarta; 4. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dalam hal ini Seksi Keuangan Pangkalan Udara M.B.A.U. II Bagian Pen. Pers.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Subekti SH; 2. Indroharto SH; 3. Sardjono SH.

384. XVII.4. Pelaksanaan putusan terhadap pihak ketiga.

Suatu putusan hanya dapat dilaksanakan terhadap orang yang bukan pihak, bila orang ini dapat dipandang sebagai “yang memperoleh link” (rechtverkrijgende).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-4-1956 No: 85 K/Sip/1956.

Dalam Perkara: Oey Eng Tiong lawan Haji Moch. Nurdin.

385. XVII.4. Eksekusi putusan-putusan Panitia Pemulihan Hak.

Pengadilan Negeri menurut hukum juga diwajibkan untuk memberikan perantaraannya dalam pelaksanaan keputusan-keputusan yang bukan hasil pemeriksaannya sendiri. (i.c. Putusan dari Panitia untuk Pemulihan Hak dan dari Panitia Sewa Bangunan di Ceribon).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-8-1957 No. 83 K/Sip/1955.

Dalam Perkara: Lioe Ngiam Sen lawan Tjong Liem.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. R. Wirjono Prodjodikoro; 2. Sutan Kali Malikul Adil; 3. Mr. M.H. Tirtaamidjaja.

386. XVII.4. Penyanderaan (gijzeling)

Hakim pertama salah menerapkan hukum: Penyanderaan (gijzeling) menurut H.I.R./R.Bg. hanya dapat dilaksanakan terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai barang lagi. Hal ini berarti ditujukan pada orang yang miskin dan membuka kemungkinan untuk merampas kebebasan bergerak seorang yang miskin demi kepentingan “een civielrechtelijk persoon”.

Pemerintah Hindia Belanda dulu menghapuskan lembaga “pandclingschap” dalam Hukum Adat, karena dianggap bertentangan dengan peri kemanusiaan dan martabat manusia yang beradab, sedangkan dalam pandclingschap kebebasan bergerak masih ada.

Disamping itu Hakim dalam menjalankan keputusan harus selalu mengindahkan peri kemanusiaan dan peri keadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33 (4) Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970 sedangkan suatu pelaksanaan keputusan Pengadilan dengan mempergunakan pasal-pasal tentang gijzeling (R.I.D. pasal 209 dst) akan menyimpang dari ketentuan tersebut diatas.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 28-1-1975 No. 951 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Mardjuki bin Haji Dulkiran lawan Ir. Bahaludin Harahap.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH; 2. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

BIAYA PERKARA.

387. XVIII. Biaya perkara.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

Dalam hal biaya perkara dipikulkan kepada kedua pihak haruslah ditegaskan berapa bagiankah yang dibayar oleh masing-masing.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-1-1976 No. 432 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Thio Keng Siang (Sinjo) lawan Corny Tan.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto SH; 2. DH. Lumbanradja SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

388. XVIII.1. Pembebasan dari biaya perkara.

Dalam memutuskan perkara cap dagang yang merupakan *voluntaire jurisdictie* tidaklah tepat ada penghukuman untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan oleh pihak lawan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10-1-1957 No. 38 K/Sip/1954.

Dalam Perkara: Oneida Ltd di Oneida lawan The International Silver Company.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Mr. Wirjono Prodjodikoro; Mr. M.H. Tirtaamidjaja 3. Mr. R. Soekardono.

389. VIII.2. Uang paksa.

Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-2-1973 No. 791 K/Sip/1972.

Dalam Perkara: Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song al. Hartono Chandra

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. R. Sardjono SH; 2. Indroharto SH; 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

390. XVIII.2. Uang paksa.

Lembaga uang paksa, sekalipun tidak secara khusus diatur dalam H.I.R., haruslah dianggap tidak bertentangan dengan sistem H.I.R. dan berdasarkan penafsiran yang lazim dari pada pasal 399 H.I.R., dapat diterapkan di Pengadilan-Pengadilan.

Maka putusan Pengadilan Tinggi yang merubah uang paksa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, menjadi bersifat ganti rugi (meskipun dalam amar putusan juga dipakai istilah uang paksa), harus dibatalkan.

(i.c. oleh Pengadilan Negeri diputuskan: Tergugat harus membayar uang paksa Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk setiap hari ia lalai melaksanakan keputusan ini ialah mengadakan perhitungan dan pertanggungan jawab; oleh Pengadilan Tinggi putusan mengenai uang paksa ini dirumah dijadikan: menghukum tergugat-terbanding untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) (uang baru) kepada ahli waris mendiang Hilverdink).

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-5-1967 No. 38 K/Sip/1967.

Dalam Perkara: Frederika Melanie Hilverdink van Ginkel lawan Leon Johannes.

Dengan **Susunan Majelis**: 1. Surjadi SH; 2. R. Subekti SH; 3. M. Abdurrachman SH.

391. XVIII.4. Perschot biaya perkara.

Pertimbangan Pengadilan) Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung:

bahwa tergugat-pembanding tidak hadir untuk melakukan pembayaran ongkos--ongkos perkara tersebut, walaupun telah dipanggil sebanyak dua kali;

bahwa dengan alasan ini Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tergugat pembanding. tidak menginginkan lagi perubahan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri;

bahwa dengan alasan ini Pengadilan Tinggi dapat membenarkan keputusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-4-1976 No. 200 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Tolong Karo-Karo lawan 1. Kerani Peranginangin dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH; 2. R. Saldiman Wirjatmo SH; 3. Indroharto SB.

392. XVIII.4. Persekot biaya perkara.

Tidak/belum dibayarnya biaya perkara yang disebabkan karena penagihnya tidak dilakukan secara resmi, tidak dapat mengakibatkan diputusnya perkara dengan keputusan akhir, sedangkan menurut Pengadilan Tinggi masih diperlukan pemeriksaan tambahan untuk melengkapi pemeriksaan pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-7-1976 No. 263 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ompu Pongding (Masturo) lawan 1. Dja Hintjat Pane; 2. Sutan Gorga Mom.

dengan susunan majelis 1., DH. Lumbanradja SH; 2. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

HUKUM ACARA PERDATA

393. I.8. Tertib acara dalam pemeriksaan.

Karena *judex facti* telah melakukan pemeriksaan dengan menyimpang dari tertib hukum acara yang berlaku, sehingga keputusannya tidak berdasarkan berita acara pemeriksaan yang semestinya.

kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kembali dan memutus perkara ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 Januari 1977 No. 223 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Dirik Moningka dkk. lawan Corenus Leonardus Adrianus Wakkary dan Pieterus Rarung.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3. R. Djoko Soegianto SH.

394. I.8. Peradilan oleh Hakim tunggal.

Mengadili perkara dengan Hakim tunggal dapat dibenarkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-10-1976 No. 153 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Tjut Intan dk. melawan Tjut Infariam.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

395. I.8. Kekuatan hukum putusan-putusan penguasa adat.

Pengadilan tidak terikat kepada putusan penguasa adat mengenai tanah sengketa.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24 April 1979 No. 1222 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Buto Ambe Dodi melawan Y.R. Tandirerung dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

396. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Dengan berakhirnya masa kontrak sewa antara pemilik rumah dengan tergugat I dengan sendirinya tergugat I tidak berhak lagi menempati rumah tersebut dan tergugat II, yang kemudian atas kuasa tergugat I tanpa persetujuan pemilik tinggal di SHu, menempati rumah dengan tidak hak.

Perkara ini bukanlah perkara sewa menyewa perumahan sebagai yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 5 Maret 1964 No. 213/P/1003/M/64 dan Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-9-1976 No.766 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Masrul Sutan Baginda melawan Nugraha Santoso dan Pamuntjak dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. 3. Saldiman Wirjatmo SH.

397. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Karena sengketa ini pada hakekatnya tentang penghentian sewa-menyewa, yang berdasarkan P.P. No. 49 tahun 1963 tidak menjadi wewenang Pengadilan Negeri, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 Maret 1922 No. 1579 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Ong Ma Kiauw melawan Ny. Tan Khing Kwat alias Oei Tjie Nio.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DH. Lumbanradja SH. 2. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. Samsuoddin Abubakar SH.

398. II.2. Kornpetensi Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan: bahwa karena ternyata gugatan penggugat bukanlah mengenai sewamenyewa, tetapi mengenai perbuatan dursila (onrechtmatige daad), maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 April 1977 No. 1511 K/Sip/i 975.

Dalam Perkara : Oen Cheng Ho melawan Bong Foeng Tjong dan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Medan dan Kepala Kantor Urusan Perumahan kotamadya Medan.

dengan **Susunan Majelis:** 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

399. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Gugatan penggugat yang pada pokoknya bermaksud menuntut ganti rugi karena pemutusan hubungan sewa-menyewa rumah secara sepihak oleh tergugat, adalah bukan perkara sewa-menyewa perumahan dan oleh karenanya Pengadilan berwenang untuk mengadilinya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24 April 1979 No. 911 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Lay Lok Nan alias Lok Toy melawan Nadira Ismail.

dengan **Susunan Majelis :** 1. Indroharto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3.R. Djoko Soegianto SH.

400. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Mahkamah Agung membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi, bahwa P.4.D/P.4 merupakan badan Pengadilan Khusus yang berwenang memutus soal-soal perselisihan perburuhan, sedang putusan P.4.D/P.4. hanya dapat dibatalkan oleh Menteri Perburuhan atau Menteri yang membawahnya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29 Juni 1977 No.1103 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : P.T. Furindo Kencana melawan D.P.D. Perkabi D.K.I. Jakarta Raya.

dengan **Susunan Majelis:** 1. DH. Lumbanradja SH. 2. Samsuoddin Abubakar SH. 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH.

401. II.2. Kompetensi Pengadilan Negeri.

Pihak yang dikalahkan dalam putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, tidak berwenang untuk mohon kepada Pengadilan Negeri agar putusan P4 tersebut dinyatakan batal atau dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu menurut pasal 10 Undang-undang No. 2 tahun 1957 Pengadilan Negeri hanya diberi wewenang untuk menyatakan putusan P4. yang bersangkutan dapat dijalankan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 21-1-1980 No. 592 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Pemerintah RI. qq. Departemen Tenaga Kerja qq. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Kalimantan Selatan dan Dewan Pimpinan Wilayah Sarbumusi Kalimantan Selatan lawan L.R Alimsyah.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Hendrotomo SH.

402. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Sengketa yang timbul mengenai pelaksanaan perjanjian perdamaian pembagian warisan, adalah wewenang Pengadilan Negeri, bukan Mahkamah Syariah.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15 Mei 1979 No. 670 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: T. Bustaman bin T. Ibrahim melawan: Pr. Cupo Intan binti Ma'in.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Z. Asikin Kusjma Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

403. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis, bukan penilaian fakta semata-mata tunduk pada kasasi.

Karena Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura tidak berwenang memeriksa perkara-perkara warisan, fatwa Pengadilan Agama perihal tersebut tidak mempunyai kekuatan berlaku.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-11-1976 No. 178 K/Sip/i 976.

Dalam Perkara: Nonih binti Niih dkk. melawan Haji Sibih bin Niih dk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

404. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Karena perkawinan dilangsungkan sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 berlaku secara efektif, maka berlaku ketentuan-ketentuan hukum sebelumnya, yang dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan perkawinan menurut B.W. sekalipun yang bersangkutan beragama Islam, sehingga gugatan ini termasuk yurisdiksi Peradilan Umum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15-2-1977 No. 726 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Soemarjono (Tan Hian Swie) dk. melawan Ny. Arsini Risanti Tedja Winata (Ny. Liem Sian Sien Nio) dk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

405. II.5. Kompetensi Pengadilan Agama.

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi : "bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957, ternyata persoalan nafkah adalah wewenang Pengadilan Agama memutuskannya, sedangkan Pengadilan Negeri tidak berwenang".

tidak dapat dibenarkan, karena pasal 4 (1) termaksud menentukan : "..... segala perkara yang menurut hukum yang hidup diputus menurut hukum Agama Islam". Jadi pada dasarnya yang berlaku adalah Hukum Adat, kecuali kalau dibuktikan Hukum Islam diterima oleh Hukum Adat.

Selain itu pada pemeriksaan di depan *judex facti* penggugat untuk kasasi sebagai tergugat asal juga tidak membantah pemeriksaan tuntutan nafkah ini oleh Pengadilan Negeri, hal mana berarti bahwa di depan *judex facti* penggugat kasasi/ tergugat asal menyetujui diperlakukannya Hukum Adat dalam sengketa ini.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20 Oktober 1977 No. 1558 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Sudin Didong Sutan Batuah melawan Pr. Rosma binti Datuk Gadang.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH.

406. III.1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Adanya hubungan kakak-adik kandung antara Hakim Anggauta Majelis Pengadilan Tinggi dengan pembela salah satu pihak merupakan pelanggaran terhadap pasal 702 Rbg, maka Pengadilan Tinggi harus memeriksa kembali pokok perkaranya dan memutusnya dalam tingkat banding dengan **Susunan Majelis** Hakim yang lain.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 Juli 1977 No. 1192 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Mettuaputra Rusly lawan Tan Kim Lian.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3. R. Djoko Soegianto SH.

407. III.1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Gugatan penggugat tidak dapat diterima karena dalam surat gugatan tergugat digugat secara pribadi, padahal dalam dalil gugatannya disebutkan tergugat sebagai pengurus yayasan yang menjual rumah-rumah milik yayasan, seharusnya tergugat digugat sebagai pengurus yayasan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 20 April 1977 No. 601 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Achmad Bin Amir Baluwel dkk. melawan Abdullah Bin Salim Baluwel dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. D.H. Lumbanradja SH. 2. Samsoeddin Abubakar SH. 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH.

408. III.1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan : bahwa karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikut sertakan **Dalam Perkara** ini, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 12 April 1977 No. 503 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Amriz melawan Gho Sie Tjin alias Chaniago Chandra.

dengan **Susunan Majelis** : 1. D.H. Lumbanradja SH. 2. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. Samsoeddin Abubakar SH.

409. III.1. Pihak-pihak Dalam Perkara.

Karena Pemerintah Kelurahan Krajan digugat dalam kedudukannya selaku aparat Pemerintah Pusat, gugatan seharusnya ditujukan kepada Pemerintah R.I. qq Departemen Dalam Negeri qq Gubernur Jawa Tengah qq Pemerintah Kelurahan Krajan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27 Oktober 1977 No. 1004 K/Sip/1974.

Dalam Perkara : Pak Karjodimedjo alias Sarbini melawan Pemerintah Kelurahan Krajan.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Achmad

Soeleiman SH. 3. RZ. Asikin Kusumah Atmadja SH.

410. III.2. Penarikan pihak ketiga ke Dalam Perkara.

Pengikut sertaan pihak ketiga dalam suatu proses perdata yang sedang berjalan, ditentukan oleh ada tidaknya permintaan untuk itu dan para pihak atau pihak ketiga di luar perkara yang merasa berkepentingan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 Maret 1979 No. 1411 K/Sip/1978.

Dalam Perkara: Oey Hok Soen melawan Ny. Laun Ben Nio dkk. dan Pemerintah Republik Indonesia qq. Departemen Dalam Negeri qq. Direktur Jenderal Agraria qq. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Tangerang.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Jndroharto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3. R. Djoko Soegianto SH.

411. III.5. Surat kuasa untuk berperkara.

Karena dalam surat kuasa sudah disebutkan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, dan dan berita acara pemeriksaan sidang pertama ternyata bahwa yang bersangkutan hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasanya maka dianggap surat kuasa tersebut juga untuk pemeriksaan tingkat banding dan sudah khusus, meskipun surat kuasa itu tidak dibuat untuk perkara ini, sehingga permohonan banding seharusnya dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-4-1 976 No. 453 K/Sip/1973.

Dalam Perkara : Ny. Sartina Daliman K. Dungglo melawan Huweja S. Pikili dk

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Indroharto SH. 3. DH. Lumbanradja SH.

412. III.5. Intervensi.

Judex facti mempunyai pengertian yang salah mengenai istilah intervenient (intervensi) dan pembantah.

Intervenient (i.c. tussenkomst) adalah pihak ketiga yang tadinya berdiri di luar acara sengketa ini, kemudian diizinkan masuk ke dalam acara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.

Sedangkan pembantah (**Dalam Perkara** ini) adalah pihak ketiga yang membela kepentingannya sendiri, tetapi tetap berada di luar acara yang sedang berjalan dan perkaranya tidak disatukan dengan perkara pokok antara penggugat dan tergugat.

Oleh katena itu intervenient tidak dapat merangkap menjadi pembantah dalam satu perkara yang sama.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-12-1976 No. 731 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Drs. Indra Sandjojo dkk. melawan Drs. Kie Han Beng.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Sri Widodojati Wiratno Soekito SH.

413. IV.1. Syarat-syarat surat gugatan.

Surat gugatan bukan merupakan akte di bawah tangan, maka surat gugatan tidak terikat pada ketentuan-ketentuan pasal 286 (2) Rbg. jo. Stb. 1919-776.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-7-1978 No. 840 K/Sip/1975.

dalam perkara : Pr. Tilega dkk. melawan Gade dk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

414. IV.1. Syarat-syarat surat gugalan.

Gugatan bercap jempoi yang tidak dilegalisasi, berdasarkan jurisprudensi bukanlah batal menurut hukum, tetapi selalu dikembalikan untuk dilegalisasi kemudian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24-8-1978 No. 769 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Tgk. Ben Hatta bin Tgk. Bajak lawan Muslim bin Tgk. Ud dan Nya' Abu.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Dr. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R. Saldiman Wirjatmo SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

415. IV.3. Isi surat gugatan.

Gugatan terhadap piliaq yang memegang barang sengketa berdasarkan suatu putusan Pengadilan yang telah dieksekusi, dapat saja diterima dan dipandang sebagai suatu perkara baru.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 Mei 1979 No. 763 K/Sip/i977.

Dalam Perkara : Ria Br. Pangkar melawan Berlina Br. Simanjorang dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

416. IV.7. Penggabungan gugatan.

Karena antara tergugat-tergugat I s/d IX tidak ada hubungannya satu dengan lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan; seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 Pebruari 1977 No. 343 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Haji Mohamad Arsyad Daud melawan Mama Hamid dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. Achmad Soeleirnan SH.

417. IV.7. Penggabungan gugatan.

Kumulasi dan beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22-9-1976 No. 1652 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Mohamed Sofjan dkk. melawan Warip Raktion.

dengan **Susunan Majelis** : 1. indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

418. IV.II. Gugatan ne bis in idem.

Karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi persyaratan formil, gugatan masih dapat diajukan lagi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 15 Mei 1979 No. 1343 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Sayid Suyud SH. melawan S.L. Poenwhono dan Pertamina Unit IV Balikpapan.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

419. IV.12. Gugatan rekonvensi.

Karena gugatan rekonvensi baru diajukan pada jawaban tertulis kedua, gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 April 1979 No. 346 K/Sip/1975.

Dalam Perkara : Andika Budiman Sidharta melawan Harijanto Koesoemo Wiharto.

dengan **Susunan Majelis** : 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

420. IV.12. Gugatan rekonvensi.

Karena Pengadilan Negeri belum memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama mengenai gugatan balik **Dalam Perkara** ini, kepadanya diperintahkan untuk membuka kembali sidang **Dalam Perkara** ini untuk memeriksa dan memutus gugatan balik tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24 April 1979 No.291 K/Sip/1978.

Dalam Perkara : Albinus Marga Simaremare melawan T. Boru Tarihoran dkk.

dengan **Susunan Majelis** : 1. Indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

421. IV.12. Gugatan rekonvensi.

Karena gugatan rekonvensi yang telah diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi.

sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima,

maka gugatan rekonvensi mustinya tidak dapat dipeniksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2 Agustus 1977 No. 1527 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Abdullah bin Talib dkk. melawan Ny. Indraningsih.

dengan **Susunan Majelis**: 1. D.H. Lumbanradja SH. 2. R. Poerwoto Soehadi Candasoebata SH. 3. Samsuoddin Abubakar SH.

422. IV.12. Gugatan yang tidakjeias.

Karena dan gugatan penggugat tidak jelas batas.batas dusun sengketa yang digugat, hanya disebutkan (bertanda II) saja,

gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 April 1979 No. 1391 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Flistas Ussu Janis melawan Mensiana Ussu.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

423. IV.14. Gugatan yang tidak jelas.

Pertimbangan Pengadilan Tinggi: - bahwa tuntutan penggugat mengenai keuntungan perusahaan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci

sebagaimana mestinya, sehingga tidak jelas berapa jumlah keuntungan yang secara tepat menjadi hak penggugat – tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut telah diperincikan dengan surat-surat bukti penggugat.

Putusan Mahkamah Agung tgl. 6 Mei 1977 No. 873 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Oey Tjin Sie/Biono lawan Tjia Si Kam/Sukamto.

dengan **Susunan Majelis:** 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

424. IV.14. Gugatan yang tidak jelas.

Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas.batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17-4-1979 No. 1149 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Dunasid U Simpei lawan Albert Dulin Duha.

dengan **Susunan Majelis:** 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

425. IV.15. Permohonan provisi.

Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara; permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 5 Juli 1977 No. 279 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Yayasan Perguruan Al Irsyad dk. lawan Ny. Siamah.

dengan **Susunan Majelis:** 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

426. V.3. Permohonan penetapan hak tanpa ada sengketa.

Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa dan Mengadili permohonan penetapan hak atas tanah tanpa adanya sengketa atas hak tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 6-4-1978 No. 1341 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. Suhartini.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Samsudin Abubakar SH. 3. Indroharto SH.

427. VII.3. Pemutusan terhadap eksepsi.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan: bahwa Pengadilan negeri, yang **Dalam Perkara** ini memutus tentang eksepsi yang diajukan oleh tergugat bersamaan dengan pokok perkara, tidaklah menyalahi hukum acara,

karena **Dalam Perkara** ini Hakim berpendapat bahwa ia berwenang Mengadili perkaranya, sehingga pemeriksaan diteruskan dan baru pada akhirnya dalam putusan dipertimbangkan mengenai eksepsi termaksud.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27 Pebruari 1979 No. 1177 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta melawan Prof. It. Mertonegoro.

dengan **Susunan Majelis:** 1. R Saldiman Wujatmo SH. 2. Sri Widodojati Wiratmo Soekito SH. 3. Hendrotomo SH.

428. VII.3. Eksepsi mengenai kompetensi.

Karena tergugat asal telah menjawab dan mengajukan saksi-saksi terhadap pokok perkara (dan tidak menyatakan banding terhadap penolakan eksepsinya tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa perkara ini karena menurut tergugat yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Sumenep),

maka mengingat akan pasal 133 H.I.R. pemutusan perkara ini oleh Pengadilan Negeri Surabaya tidaklah melanggar pasal 118 H.I.R.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2 Mei 1979 No. 1633 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Hadji Iman melawan Moh. Tawil.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santosa Poedjosoebroto SH. 2. Samsuoddin Abubakar SH. 3. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH.

429. VII.3. Eksepsi mengenai kompetensi.

Bila eksepsi mengenai kompetensi ditolak, harus diputus pokok perkaranya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7 Desember 1977 No. 681 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Datuk Edwarsyah Samsura dk. lawan Go Sum Beng dan Direksi Perusahaan Negara Perkebunan III Sennah I.

dengan **Susunan Majelis:** 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

430. VIII.6. Beban pembuktian.

Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25-11-1976 No.22 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Ny. Ariawati Sunardja dan Jao Tjoe Ming lawan Arief Gunawan.

dengan **Susunan Majelis:** 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

431. X.2. Akte Notaris.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan: bahwa Pengadilan tidak dapat membatalkan suatu akte notaris, tetapi hanya dapat menyatakan akte notaris yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1 Mei 1979 No. 1420 K/Sip/1978.

Dalam Perkara: Marbai dkk. dan Kuntjoro Budihardjo melawan Ny. Listianie.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

432. XI.4. Pendengaran saksi-saksi.

Dalam berita acara sidang pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Barat diperiksa 2 (dua) orang saksi secara bersama-sama dan sekaligus.

Hal ini adalah bertentangan dengan pasal 144 (1) RID (salah menerapkan hukum) sehingga kedua keterangan saksi tersebut tak dapat dipergunakan.

Ratio dari Pasal 144 (1) R.I.D. ialah agar kedua saksi tak dapat menyesuaikan diri dengan keterangannya masing-masing, sehingga diperoleh keterangan saksi yang obyektif dan bukan keterangan saksi yang sudah bersepakat mengatakan hal-hal

yang sama mengenai sesuatu hal.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 16-12-1976 No. 731 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Drs. Indra Sandjojo dkk. melawan Drs. Kie Han Beng.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

433. X.17. Berita acara pengadilan.

Berita acara sidang merupakan pemberitaan resmi yang tidak dapat disangkal kebenarannya, kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 29 Maret 1977 No. 1530 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Nyak Achmad dan M. Adam melawan Agam Itan.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3. R. Djoko Soegianto SH.

434. XII. Sumpah tambahan.

Cara pembuktian yang dilakukan Pengadilan Negeri **Dalam Perkara** ini adalah tidak tepat, karena sumpah tambahan yang dibebankan kepada penggugat berisikan kata-kata yang seolah-olah menunjukkan telah dibelinya tanah sengketa, padahal Justru dengan sumpah itulah akan dibuktikan ada tidaknya jual beli yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13 Juli 1978 No. 898 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Nang Sangka melawan I Gusti Wayan Rempig.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R. Saldiman Wirjatmo SH. 3. DH. Lumbanradja SH.

435. XII.4. Sumpah yang menentukan.

Permohonan sumpah decisoir hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4-5-1976 No. 575 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Pr. Djaurah lawan Emah Usman dan Rush bin Abunawar.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Busthanul Arifin SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

436. XIII. Pemeriksaan setempat.

Karena *judex facti* belum memeriksa tanah milik penggugat yang dikuasai oleh tergugat, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut oleh Sub. Dit. Agraria Kabupaten yang disaksikan oleh Hakim yang bersangkutan dan pihak-pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 25 April 1979 No. 274 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Pr. Syamsiar binti St. Bakar melawan Pr. Rosni Syarif.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

437. XIII. Pemeriksaan setempat.

Karena *judex facti* belum pernah mengadakan pemeriksaan mengenai batas-batas tanah tersengketa, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan tambahan mengenai batas-batas tanah tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30 Maret 1978 No. 436 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Tjao Puanna Bunga Tia alias Guru Tjao melawan Yahya Puanna Tjitjiti.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. 3. Hendrotomo SH.

438. XIV.2. Putusan diluar hadir.

Keberatan yang diajukan dalam memori Kasasi: bahwa karena penggugat tidak menghadiri sidang Pengadilan Negeri sebanyak dua kali, Pengadilan Negeri seharusnya menjatuhkan putusan dan menyatakan gugatan penggugat itu gugur,

tidak dapat dibenarkan, karena adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk dalam hal tersebut menjatuhkan keputusan atau mengundurkan pemeriksaan perkara.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 1 Mei 1979 No.66 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Bu Subaedah Dg. Tadoeng melawan Nursiah Dg. Tajanneng.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

439. XIV.2. Putusan diluar hadir tergugat.

Perlawanan terhadap keputusan verstek, tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-9-1976 No. 307 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Manuel Hutapea melawan Altur Hutapea.

dengan **Susunan Majelis** 1. BRM Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R. Saldiman Wirjatmo SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

440. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Karena dianggap terbukti bahwa sawah terperkara, - yang dituntut oleh penggugat sebagai hak miliknya -, adalah harta bersama peninggalan orang tua yang belum dibagi waris, seharusnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24 April 1979 No. 1520 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Sambai melawan Pong Simpang dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

441. XIV.4. Putusan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap tergugat pribadi sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai pejabat.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 April 1979 No. 1771 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ir. Tranggono melawan Muljono Sugandi.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. 3. Hendrotomo SH.

442. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Dalam Perkara ini ganti rugi tidak dapat diberikan karena tidak dituntut:

soal ganti rugi tersebut dapat dituntut kemudian dengan perkara lain.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-11-1976 No. 689 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ranoesoemarto nk. Nidam dkk. melawan Tasmiredja dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. DH. Lumbanradja SH.

443. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Di dalam putusan orang-orang yang tidak merupakan pihak **Dalam Perkara** tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26-10-1976 No.177 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Ny. Nurtjahja melawan P.T. Veem Krida Putra Indonesia dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH. 3. Hendrotomo SH.

444. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Permohonan keadilan sebagai petitum subsidiair dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal-hal yang tidak diminta juga dibenarkan, asal tidak melampaui batas-batas dari poSHA.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 10 April 1979 No. 1699 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Lai Daa melawan Lailang, Malaka dan Mangatta.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja 511. 3. Palti Radja Siregar SH.

445. XIV.5. Hubungan antara putusan dengan gugatan.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, karena dalam poSHA gugatannya penggugat menyatakan haknya atas tanah cedera berasal dari hak pakai, sedang dalam petitum gugatan penggugat memohon agar tanah tersebut dinyatakan sebagai hak miliknya.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 17 April 1979 No. 1545 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Joseph Lolang melawan Lukas Lobo.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH.

446. XIV.6. Hubungan antara putusan dengan pertimbangan hukum.

Keputusan Pengadilan Tinggi yang mengabulkan tuntutan mengenai ganti rugi hanya atas pertimbangan "karena tidak dibantah dapat dikabulkan" tidak dapat dibenarkan. Karena hal tersebut ternyata belum diperiksa, gugatan mengenai ganti rugi ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 22 Agustus 1977 No. 1575 K/Sip/1974.

dalam **perkara**: R. Soemitro S. dk. lawan Benyamin klardjo Singgih dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widodoji Wiratmo Soekito SH.

447. XIV.7. Syarat-syarat putusan.

Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci harus dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 13-7-1976 No. 588 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Djakariah Ama Haya melawan Sena Ina Mena.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R Saldiman Wirjatmo SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

448. XIV.7. Syarat-syarat putusan.

Hakim pertarna telah melanggar tertib beracara, karena telah memberikan keputusannya dengan mendasarkan kepada keterangan-keterangan yang tercantum dalam berita acara persidangan **Dalam Perkara** lain, yang dioper begitu saja **Dalam Perkara** ini, tanpa diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan dan tidak pula diajukan oleh pihak-pihak.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 4 April 1977 No. 916 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Ny. T.R. Messakh melawan F.E. Likadja.

dengan **Susunan Majelis** 1. Indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

449. XIV.8. Isi amar putusan.

Bila dalamn amar keputusan dickantumkan: "Mengabulkan gugatan untuk sebagian", untuk lengkapnya. harus pula dicantumkan: "Menolak gugatan untuk selebihnya".

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 Mei 1977 No. 1466 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ho Khing Bian dkk. melawan Haji Atmary Rozi dk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

450. XIV.12. Keputusan Hakim Perdamaian.

Keputusan Pengadilan Negeri tidak terikat oleh keputusan Hakim Perdamaian.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-3-1978 No. 1381 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Dominggus Rahanra lawan Costansa Rahanra.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. BRM Ha-itmdyopoetro Sosropranoto SH. 3 DH. Lumbanradja SH.

451. XV.1. Pemeriksaan banding.

Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/Mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (kompensi dan rekonpensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 30-11-1976 No. 194 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Abd. Hamid dkk. melawan Wirisan dk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. R. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Sri Widojati Witamo Soekito SH. 3. Hendrotomo SH.

452. XV.1. Pemeriksaan banding.

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi, bahwa meskipun tergugat dalam kasasi/penggugat asal tidak mengajukan banding, yang dapat diartikan menerima dengan puas putusan Pengadilan Negeri, dimana dalam putusannya penggugat untuk kasasi mendapat 1/3 bagian, sedang dalam putusan Pengadilan Tinggi penggugat untuk kasasi/tergugat asal tidak mendapat apa-apa.

tidak dapat dibenarkan, karena meskipun penggugat tidak banding, Pengadilan Tinggi berwenang untuk memutus lain daripada Pengadilan Negeri, sesuai dengan pendapatnya tentang hukum yang berlaku **Dalam Perkara** yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 18 April 1979 No. 1957 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Rupian melawan Mutiah dk. dan Djasri dkk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Samsuoddin Abubakarn SH 3. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH.

453. XV.1.2. Tenggang waktu banding.

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi: "bahwa penggugat untuk kasasi/tergugat asal mengajukan banding tepat pada waktunya, yaitu keputusan Pengadilan Negeri dijatuhkan pada tanggal 14 Agustus 1972, sedangkan pernyataan banding diajukan pada tanggal 29 Agustus 1972, dimana diantara tanggal tersebut ada hari libur, sehingga banding diajukan dalam waktu 13 hari kerja dan karenanya telah memenuhi persyaratan undang-undang",

tidak dapat diterima, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan.

bahwa permohonan banding tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu tidak dalam empat belas hari terhitung mulai hari sesudah pengumuman putusan kepada yang berkepentingan dan oleh karena itu tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 26 April 1979 No. 1772 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Go Sim Yong melawan H. Syopyan Sangkala.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z. Asilcin Kusumah Atmadja SH.

454. XV.2. Pemeriksaan kasasi.

Ketetapan Ketua Pengadilan Negeri yang merupakan pelaksanaan terhadap keputusan Mahkamah Agung, tidak termasuk ketetapan-ketetapan Pengadilan termaksud dalam pasal 16 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia tahun 1950 yang terhadapnya dapat dimohonkan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-4-1976 No. 580 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Kwik Hong Thun.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

455. XV.2. Pemeriksaan kasasi.

Oleh karena tuntutan ganti rugi yang didalihkan oleh penggugat ada dalam petitum gugatan, tidak diperiksa dan diputus Oleh judex facti, kepada Pengadilan Negeri perlu diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan tambahan mengenai hal tersebut.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 27-11-1976 No. 1375 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Mona Atje Mangowai melawan Martha Kandaу dk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. R. Djoko Soegianto SH. 3. Achmad Soeleiman SH.

456. XV.2. Pemeriksaan kasasi.

Besarnya ganti rugi berdasarkan prinsip *ex aequo et bono* sebenarnya bersifat kenyataan dan karenanya tidak tunduk pada kasasi, akan tetapi dalam hal ini *judex facti* hanya menilai secara *ex aequo et bono* mengenai harga tanah saja dan tidak mengenai bangunan, sehingga dalam hal penilaian ini terjadi salah penerapan hukum.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 9 September 1976 No. 1195 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Umberie Nor melawan Pemenintah R.I. eq. Pemerintah Daerah Kotamadya Banjarmasin.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbanradja SH. 2. RZ. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. R Poerwoto Soeha.di Gandasoebrata SH.

457. XV.2. Kasasi.

Dalam Perkara merk permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tanpa melewati peradilan banding, hanya dimungkinkan dalam hal sudah ada keputusan Direktorat Patent yang mengabulkan pendaftaran merk yang bersangkutan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 24-4-1979 No. 721 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Tan Han Liem lawan Suhartono dan Pemerintah R.I. dalam hal ini Departemen Kehakinan, diwakili oleh Direktorat Patent.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Indroharto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3. R. Djoko Soegianto SH.

458. XV.2. Kasasi.

Penyampaian permohonan pemeriksaan kasasi kepada Panitera Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak diterima, tidak dapat mengurangi hak para pencari keadilan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung secara langsung.

Terhadap Penetapan dan Pengadilan Agama yang menolak permohonan izin dan seorang suami untuk menceraikan isterinya, dapat dimohonkan banding dan kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-3-1979 No. 03 K/AG/1979.

Dalam Perkara: Cut Satariah melawan Rasjidin bin Soelaiman.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Prof. Oemar Seno Adji 511. 2. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.

459. XV.2. Kasasi.

Penilaian alat bukti yang merupakan penilaian juridis, bukan penilaian fakta semata-mata, tunduk pada kasasi.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 2-11-1976 No. 178 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Nonoh binti Nih dkk. lawan Hadji Sibin bin Nih dk.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. Palti Radja Siregar SH.

460. XV.2.4. Kasasi terhadap putusan Pengadilan Agama.

Terhadap putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-Pengadilan lain daripada Mahkamah Agung, i.c. Mahkamah Islam Tinggi Cabang Surabaya, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung dengan menempuh jalan pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dan perkara perdata.

Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Islam Tinggi yang dimohonkan kasasi kepada Mahkamah Agung, tidak dapat dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan tetap.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 14-3-1979 No. 1K/AG/1979.

Dalam Perkara: Sardji bin Kartodimedjo melawan Suparmi binti Sopawiro.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Prof. Oemar Seno Adji SH. 2. R Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. Sri Widoojati Wiratmo Soekito SH.

461. XVI.1. Penyitaan tanah.

1. Yang disita oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Maret 1971 adalah sebuah rumah berikut bengkel di Jalan Jenderal A. Yani No. 418, Meskipun berdasarkan Hukum Barat tanah dan rumah di atasnya disebut "onroerend goed", hal ini tidak berarti bahwa secara hukum tidak dapat diadakan pemisahan antara tanah dan rumah di atasnya. Sitaan terhadap rumah tidak berarti termasuk tanahnya secara hukum, melainkan harus tegas dinyatakan sitaan atas tanah dan rumah yang berada di atasnya.
2. Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena mengambil kesimpulan hukum bahwa pembantah mengetahui benar keadaan barang sengketa sebelum dibelinya tanpa memberikan alasan-alasan hukumnya.
3. Dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi terdapat suatu kontradiksi karena setelah mempertimbangkan tanah dan rumah tidak terpisahkan oleh suatu hak apapun, kemudian berpendapat bahwa terhadap rumah sengketa saja penggugat untuk kasasi adalah pembantah yang tidak baik.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-9-1976 No. 1205 K/Sip/1973.

Dalam Perkara: Tisna Safei melawan Tjandra Mulia (Tjan Ho Y.joan) dk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH. 3. R Saldiman Wirjatmo SH.

462. XVI.4. Sita jaminan.

Persetujuan atas Sita conservatoir oleh pihak ketiga dapat diputus lebih dahulu dan pada pokok perkara.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 11-11-1976 No. 607 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Wan Hasan alias Mong Tju Tek melawan Juneri Tandiono alias Tan Beng Ha.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. Achmad Soeleiman SH. 3. Indroharto SH.

463. XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.

Keberatan yang diajukan oleh penggugat untuk kasasi, bahwa perlawanan seharusnya ditolak karena putusan Pengadilan Negeri yang dilawan itu telah dieksekusi.

tidak dapat dibenarkan, karena perlawanan terhadap sesuatu keputusan dimungkinkan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 mei 1979 No. 1237 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Sriati dk. melawan Taib dkk. dan Kasiati dkk.

dengan **Susunan Majelis:** 1. Dr. R. Santoso Poedjosoebroto SH. 2. R. Poerwoto

Soehadi Gandasoebrata SH. 3. Samsuoddin Abubakar SH.

464. XVII.3. Perlawanan terhadap eksekusi.

Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974.

Dalam Perkara: Ny. Mangunpawiro al Marsilah lawan Ny. Widaningrat al Sukuni.

dengan **Susunan Majelis**: 1. DH. Lumbannadja SH. 2. R. Poerwoto Soehadi Gandasoebrata SH. 3. Samsuoddin Abubakar SH.

465. XVII.4. Biaya eksekusi.

Uang eksekusi harus dibayar lebih dulu oleh pihak yang meminta eksekusi itu. yang nantinya harus dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam keputusan melalui tagihan tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 19 April 1979 No. 1739 K/Sip/1975.

Dalam Perkara: Muhamad Ali melawan Ibrahim Bin Yusuf.

dengan **Susunan Majelis**: 1. BRM. Hanindyopoetro Sosropranoto SH. 2. Palti Radja Siregar SH. 3. Z Asikin Kusumah Atmadja SH.

466. XVIII.2. Uang paksa.

Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti.

Putusan Mahkamah Agung : tgl. 7-12-1976 No. 307 K/Sip/1976.

Dalam Perkara: Bhen Sen Tjoo melawan Ny. Ratna Wulansari Supradja (Ny. Oei Sing Hong) dan Ny. Bhen Tjiek Boe.

dengan **Susunan Majelis**: 1. Saldiman Wirjatmo SH. 2. Hendrotomo SH. 3. Sri Widojati Wiratmo Soekito SH.